

第五章 合同法律制度

目录

- 01. 合同概述
- 02. 合同的订立
- 03. 合同的履行
- 04. 合同的消灭
- 05. 典型合同

第一单元 合同概述

一. 民法典合同编的适用范围

对象		是否适用民法典合同编的规定
民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议（合同）		适用本编的规定
政府机关作为平等的主体与对方签订合同		适用本编的规定
劳动合同		不适用本编的规定
婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议	存在有关该身份关系的法律规定	不适用本编的规定
	并不存在有关该身份关系的法律规定	根据性质参照适用本编的规定

二. 合同的分类

1. 基本规定

分类标准	分类	举例	备注
法律上是否规定合同名称及具体规则	有名合同 (典型合同)	买卖合同	—
	无名合同 (非典型合同)	借用合同	适用本编通则的规定, 并可以参照适用本编典型合同或其他法律最相类似合同的规定
除了需要双方当事人意思表示一致外, 是否还需实际交付标的物或者完成其他给付才能成立	实践合同	保管合同、定金合同、自然人之间的借款合同	“保定自借”
	诺成合同	其他合同	—
法律、法规或当事人约定是否要求具备特定形式和手续	要式合同	融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同、担保合同、借款合同	要式法律行为
	不要式合同	自然人之间的借款合同、赠与合同	非要式法律行为
双方当事人是否互	单务合同	赠与合同、保证合同	—

负给付义务	双务合同	买卖合同、租赁合同	—
合同相互间的主从关系	主合同	A 借款合同	主法律行为
	从合同	A 借款合同的担保合同	从法律行为
是否以订立另一合同为内容	预约合同	商品房认购书等	当事人约定将来订立一定合同的合同
	本约合同	因商品房认购书而签订的商品房买卖合同	依据预约合同将来应当订立的合同

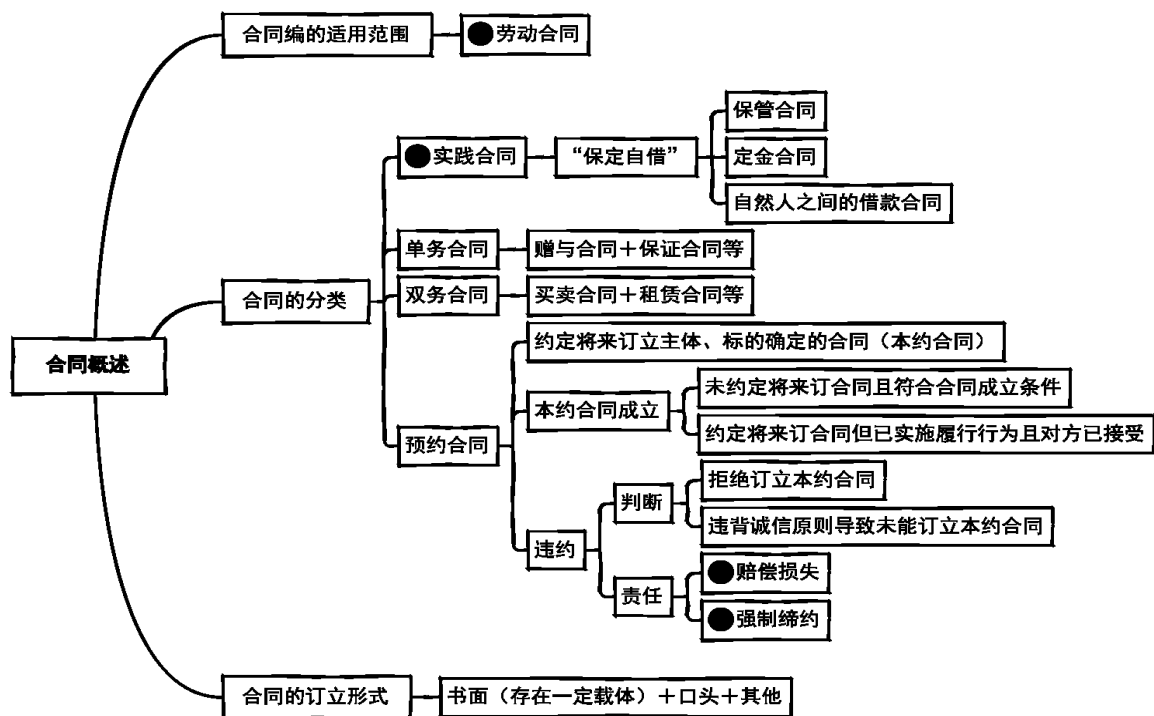
2. 关于“预约合同”的司法解释

预约合同成立需同时满足的条件	1	当事人以认购书、订购书、预订书等形式 约定 在将来一定期限内订立合同 或者 为 担保在将来一定期限内订立合同 交付了定金
	2	能够确定将来所要订立合同的 主体、标的 等内容
预约合同不成立	1	当事人通过签订意向书或者备忘录等方式，仅表达交易的意向， 未约定在将来一定期限内订立合同
	2	虽然有约定但是 难以确定 将来所要订立合同的 主体、标的 等内容，一方主张预约合同成立的，人民法院不予支持
本约合同成立	当事人订立的认购书、订购书、预订书等已就合同标的、数量、价款或报酬等主要内容达成合意， 符合合同成立条件，未明确约定在将来一定期限内另行订立合同 ，或虽然有约定但是当事人一方 已实施履行行为且对方接受的	
违反预约合同的判断	1	当事人一方 拒绝 订立本约合同
	2	在磋商订立本约合同时 违背诚信原则 导致未能订立本约合同
	人民法院认定当事人一方在磋商订立本约合同时是否违背诚信原则，应当综合考虑该当事人在磋商时提出的条件是否明显背离预约合同约定的内容以及 是否已尽合理努力进行协商 等因素	
违反预约合同的违约责任	预约合同生效后，当事人一方不履行订立本约合同的义务，对方请求其 赔偿 因此造成的 损失 的，人民法院依法予以支持。前述损失赔偿，当事人有约定的，按约定；没有约定的，人民法院应综合考虑预约合同在内容上的完备程度及订立本约合同的条件的成就程度等因素酌定，但 不得请求强制履行缔约义务	

三. 合同的订立形式

订立形式	具体规定	
书面形式	是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和 电子邮件 ）等形式订立的合同	
口头形式	是指当事人双方以交谈方式订立的合同	
其他形式	推定形式	是指由特定行为推知当事人意思而订立的合同
	沉默形式	是指当有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，将沉默视为意思表示而订立的合同

本单元总结



精学细练

【单选题】下列各项中，属于《民法典》合同编调整范围的是（ ）。(2019 年)

- A. 陈某与张某签订的收养协议
- B. 赵某与乙公司签订的租赁合同
- C. 王某与钱某签订的子女监护权协议
- D. 甲公司与李某签订的劳动合同

【答案】B

【解析】婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定，没有规定的，可以根据其性质参照适用《民法典》合同编规定。选项 A、C 不当选。我国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间，国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者之间，依法订立、履行、变更解除或终止劳动合同，适用《劳动合同法》，选项 D 不当选。

【多选题】下列合同中，属于诺成合同的有（ ）。(2022 年)

- A. 郑某与王某之间的借款合同
- B. 周某与吴某之间的赠与合同
- C. 孙某与李某之间的租赁合同
- D. 赵某与钱某之间的买卖合同

【答案】BCD

【解析】(1) 诺成合同是指当事人的意思表示一致即成立的合同如买卖合同、租赁合同。现实生活中，绝大多数合同为诺成合同，选项 C、D 当选。(2) 实践合同，又称要物合同，是指除当事人的意思表示一致以外，尚须交付标的物或完成其他给付才能成立的合同，如自然人之间的借贷合同、定金合同，选项 A 不当选。(3) 赠与合同是一种诺成、单务、无偿合同，选项 B 当选。

【判断题】当事人一方未按照约定履行预约合同约定的订立合同义务的，另一方可以请求其承担预约合同的违约责任。（ ）（2023 年）

【答案】√

【解析】当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。本题表述正确。

【判断题】王某与吴某通过电子邮件签订的化妆品买卖合同属于书面形式的合同。（ ）

【答案】√

【解析】以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

第二单元 合同的订立

本单元框架结构

	知识点	考频
1	合同订立的程序	极高
2	合同的成立与生效	一般
3	格式条款	一般

知识点 1：合同订立的程序

一. 四组重要概念

1. 概述

	概念	备注
要约邀请	希望他人向自己发出要约的表示（“勾引他人找自己订合同”）	不具有法律约束力，受邀请一方接受邀请后，邀请方即便不履行邀请内容也不需要承担违约责任
要约	向他人发出希望与对方订立合同的意思表示（“找他人订合同”）	发出要约的一方为要约人，接收要约的一方为受要约人；要约的内容应当具体明确（主体、标的、数量）；要约内容需表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束，即要约具有法律约束力，受要约人作出承诺后，要约人如果不履行要约的内容，需要承担违约责任
承诺	受要约人向要约人作出的同意要约的意思表示（“答应与他人订合同”）	受要约人作出的承诺内容若与要约的内容一致，则合同成立
实质性变更	受要约人对要约中的重要内容作出变更。该重要内容包括标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等	实质性变更的目的在于拒绝要约人发出的要约，同时反向向原要约人发出新要约，因此也称为反要约

[案例 5.1]

情形		要约邀请	要约	实质性变更	承诺
甲	盒饭、冒菜和烧烤，吃了考试难不倒	√			
乙	老板，给我煮一份冒菜		√		
甲	1 好的				√
	2 不好意思，冒菜卖完了，只剩一份盒饭了，你看要吗			√	

2. 要约与要约邀请的区分

资料	界定
寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法以及基金招募说明书	一定是要约邀请
悬赏广告	一定是要约 (要约可以向不特定的人发出)
商业广告	要约邀请或要约

[图示]

菜单	
小炒黄牛肉	28元
土豆丝 (青葱 蒜苗)	12元
油爆双花	28元
香菇青菜	16元
辣炒花蛤	26元
木耳山药	16元
响油鳝片	38元
面煎青椒	16元
孜然羊肉	32元
青菜老豆腐	16元
醋溜锅巴鱼	28元
海鲜羹蛋	16元
酒香红烧肉	38元
西芹香干	18元
脆皮排骨	48元
铁板土豆片	26元
大煮干丝	18元
水晶虾饺	28元

招标公告

本单位欲对华西都市报出版大楼进行网络综合布线，请有意愿的单位在10月13日、14日、15日联系领取标书。

时 间：上午：9:00—12:00
下午：14:30—18:00

地 址：成都市红星路二段70号

电 话：86969008

联系人：曾小姐

华西都市报社
2008年10月13日

同方环境
TONGFANG ENVIRONMENT

同方环境股份有限公司
(北京市海淀区五道口1号18层28层)

首次公开发行股票(A股)招股说明书
(申报稿)

本公司招股说明书摘要经中国证监会核准注册，本招股说明书(申报稿)不具法律约束力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。

寻人启事

寻找儿子罗... 悬赏二十万 酬金十万

寻人启

艺术品拍卖公告

为纪念天津滨海新区开发40周年，天津滨海新区、人民日报社新闻线、中国保利艺术拍卖有限公司隆重推出“传承与创新——中国当代名家大师精品力作艺术品拍卖会”。包括名家字画、紫砂壶、陶瓷、木雕、玉器、玛瑙等精品。

拍卖时间：2012年8月6日 上午9:30-12:00 紫砂壶、陶瓷、木雕、玉器、玛瑙等精品

拍卖地点：天津港展览馆四楼多功能报告厅

预展时间：2012年7月27日-2012年8月7日

预展地点：天津港展览馆四楼艺术展厅

网络预展：中国保利艺术网

咨询电话：022-25603999 4000327890

本次所拍艺术品的竞买保证金为1万元(1万元以下标的为2千元)，有意竞买者请携带本人身份证及有效证件到天津港展览馆办理竞买登记手续。欢迎各位有志之士垂临!

[案例 5.2]

魅力女孩一代羊胎素本周六促销，价格为2 500元/针，随到随打，数量不限，该广告属于要约还是要约邀请?

阳光男孩二代水光针本周日促销，价格为1 500元/针，欲打从速，仅限10针，该广告属于要约还是要约邀请?

二. 要约的细化规定

1. 要约的作出方式与生效时间（原则：**到达主义**）

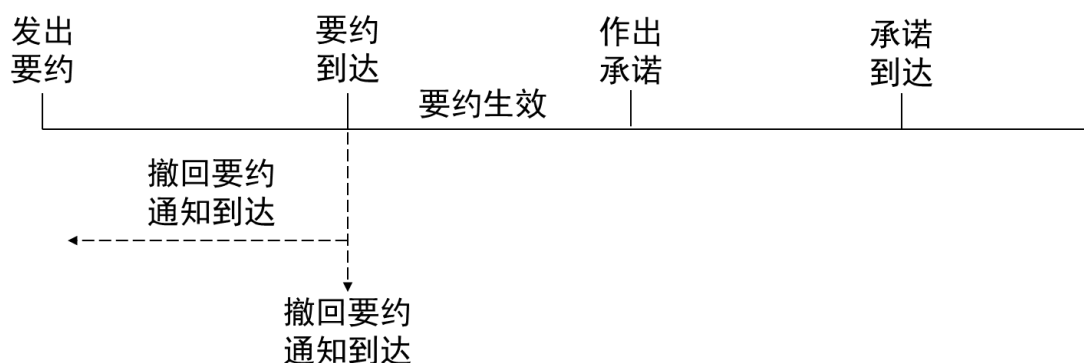
作出方式		具体规定		提示
对话方式		受要约人 知道 其内容时生效		“到达脑海里”
非对话方式	数据电文方式 (电邮等)	是否指定特定系统	生效时间 (另有约定, 从其约定)	受要约人不知情的情况下, 要约人“乱发要约到某个系统”, 不直接认定为到达, 该种情况下, 以对方 知悉到达的时间 作为到达时间
		是	数据电文进入到受要约人的 特定 系统	
		否	数据电文进入到受要约人的 任一 系统	
	其他方式 (信件等)	到达 受要约人时生效		不要求受要约人必须亲自收到或知悉, 只要送达受要约人 能接触到的地址、住所或其他空间 即为到达, 如信箱/收发室等

2. 要约的撤回与撤销

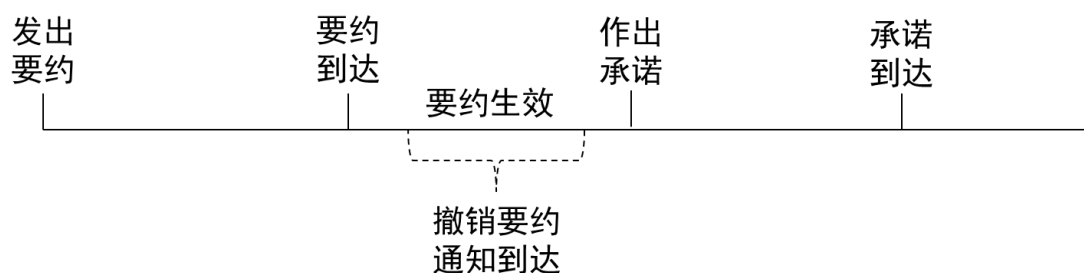
(1) 概述

情形	效果	如何撤回/撤销	
要约的 撤回	阻止要约生效	撤回要约的通知 应当在要约 到达受要约人之前或与要约同时到达 受要约人	
要约的 撤销	消除要约的效力	以对话方式作出的要约	撤销要约的意思表示内容应当在 受要约人作出承诺之前 为受要约人所知道
		非对话方式作出的要约	撤销要约的意思表示内容应当在 受要约人作出承诺之前 到达受要约人

[图示 要约的撤回]



[图示 要约的撤销]



(2) 不得撤销的要约

	具体情形
1	确定了 承诺期限 的要约
2	明示 不可撤销 的要约
3	受要约人 有理由认为 要约是不可撤销的，并 已经为履行合同做了合理的准备工作

3. 要约的失效的情形（有效要约→无效要约）

	具体情形	提示
1	要约被依法 撤销	撤回 要约 不属于 要约失效的情形
2	要约 被拒绝	
3	承诺期限 届满 ，受要约人 未作出承诺	
4	受要约人对要约 内容 作出了 实质性变更	

三. 承诺的细化规定

1. 承诺应当满足的要求

要求	具体规定
主体要求	由 受要约人 向 要约人 作出
内容要求	必须与要约的内容一致 不得对要约的内容作出实质性变更 受要约人对要约进行非实质性变更的，除要约人及时表示反对或要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准
期限要求	必须在 承诺期限 内作出 并到达要约人

2. 承诺的作出方式与生效时间

作出方式	具体规定
通知方式 (口头/书面)	承诺 到达 要约人时生效
非通知方式 (行为/特定方式)	根据交易习惯或要约的要求 作出承诺的行为 时生效
承诺生效时合同成立 ，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外	

3. 承诺的期限

承诺应当在要约**确定的期限内**到达要约人，要约**没有确定承诺期限**的，承诺应当依照下列规定

到达	
要约的作出方式	作出承诺的期限
对话方式	应当 即时 作出承诺，未即时作出的，视为拒绝（要约失效）
非对话方式	承诺应当在 合理 期限内到达

4. 承诺期限的起算点

要约的作出方式	起算点
信件	自信件 载明 的日期开始计算
	自 投寄 该信件的 邮戳 日期开始计算
电报	自电报 交发 之日开始计算
电话、传真、电子邮件等快速通讯方式作出的	自要约 到达 受要约人时开始计算

[案例 5.3]

魅力女孩一代羊胎素本周六促销，价格为2 500元/针，随到随打，数量不限。

2025年6月6日

阳光男孩二代羊胎素本周六促销，价格为2 500元/针，随到随打，数量不限。

看投寄邮戳的日期

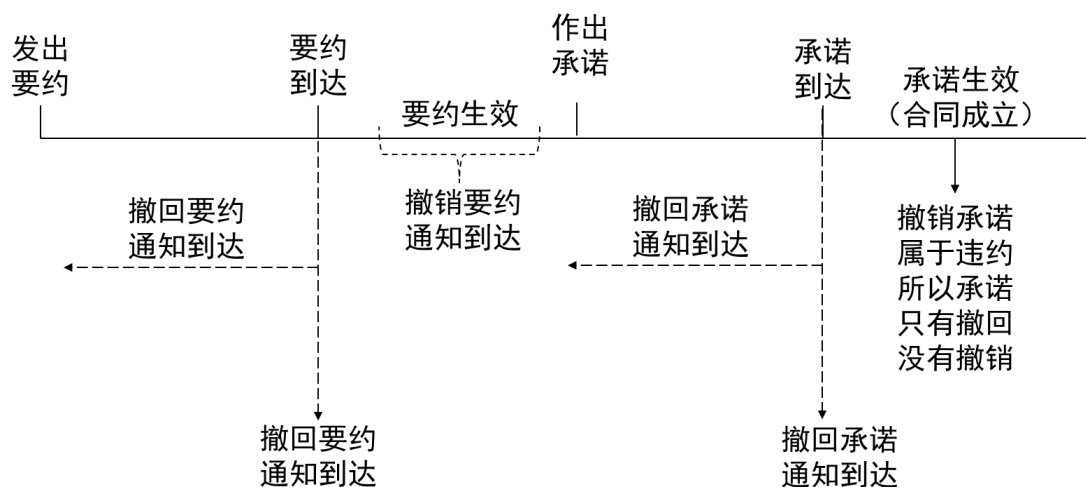
5. 承诺超期到达的法律后果

超期类型	超期原因	法律后果	
		一般 (含 要约人沉默)	要约人表态
必然超期	受要约人 超过承诺期限发出 承诺或受要约人在承诺期限内发出承诺，按照 通常情形不能及时到达 要约人	视为 新要约	表示接受 承诺有效
偶然超期	受要约人在承诺期限内发出承诺，按照 通常情形能够及时到达 要约人，但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限	承诺有效	表示拒绝 承诺无效

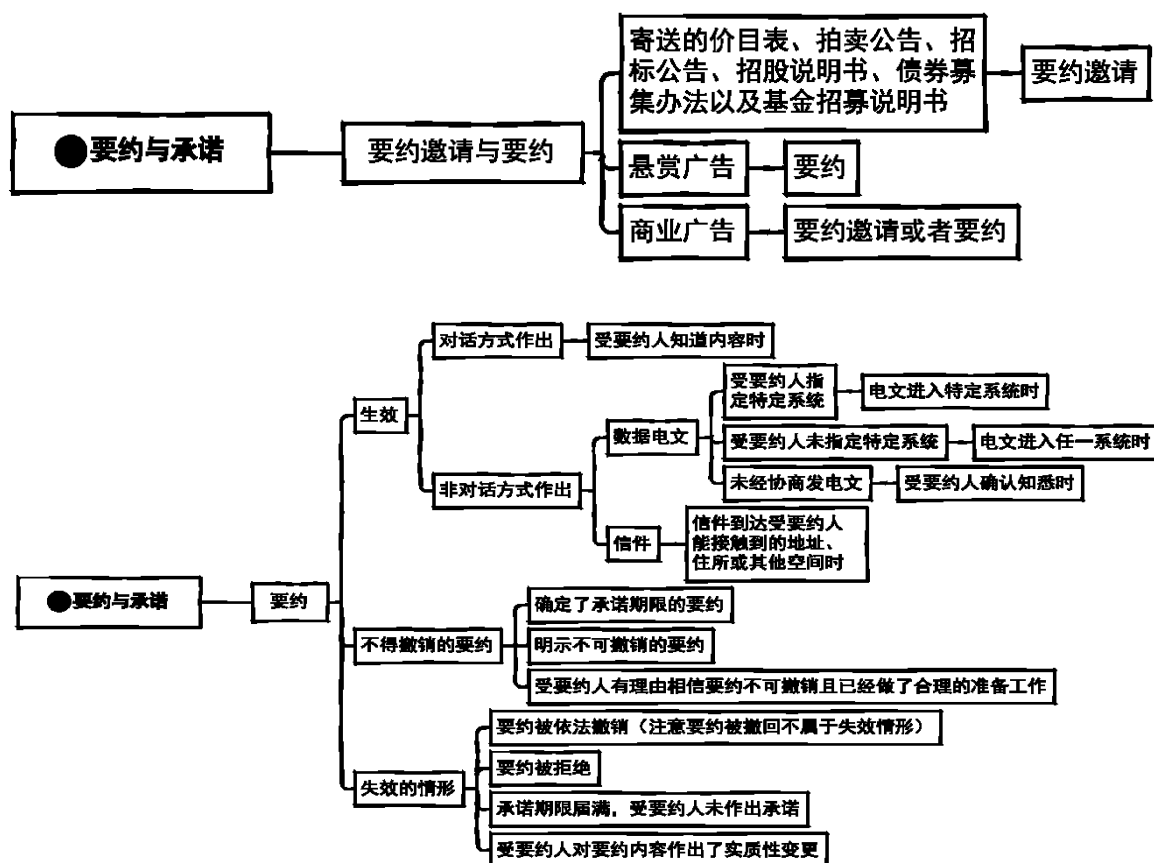
6. 承诺的撤回

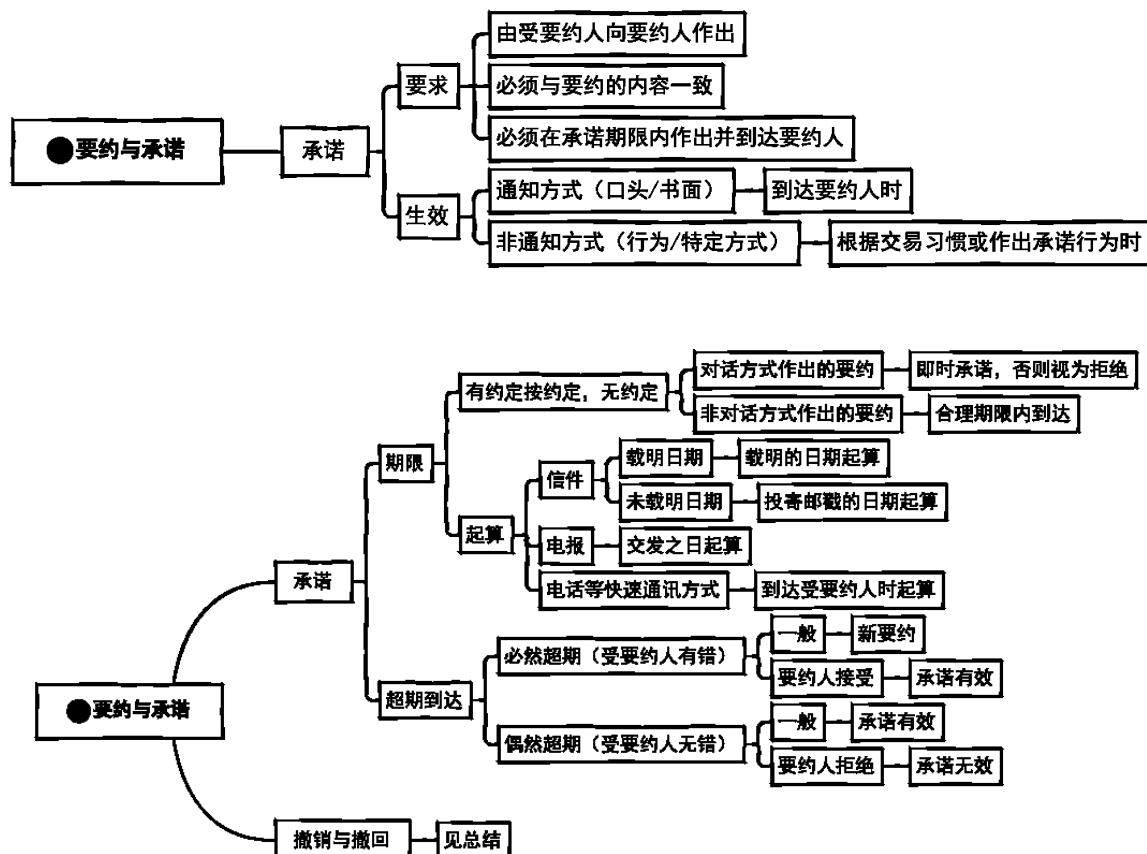
承诺可以撤回，**撤回承诺的通知**应当在承诺**到达要约人之前或者与承诺同时到达**要约人。需要注意的是，当事人**不得主张撤销承诺**。

[总结 要约/承诺的撤回+要约的撤销]



本单元“知识点1”总结





精学细练

【多选题】下列意思表示中，属于要约邀请的有（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司在报纸上发布的拍卖公告
- B. 乙公司向客户寄送价目表
- C. 丙公司发布的招股说明书
- D. 丁公司发布的符合要约条件的商业广告

【答案】ABC

【解析】拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请，选项 A、B、C 当选；商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约，选项 D 不当选。

【单选题】8 月 1 日，周某未与吴某协商，自行通过电子邮件向吴某的 QQ 邮箱发送一份要约；8 月 2 日，周某微信告知吴某此事，吴某回复“收到”；8 月 5 日，吴某拟登录该邮箱查阅，由于该邮箱已经 10 年不使用，吴某遗忘密码未能成功登录；8 月 8 日，吴某凭找回的登录密码登录邮箱阅读了该要约。该要约的生效时间是（ ）。

- A. 8 月 1 日
- B. 8 月 2 日
- C. 8 月 5 日
- D. 8 月 8 日

【答案】B

【解析】本题属于采用数据电文形式发出要约且收件人不知情、未指定系统接收的情形，

要约应自8月2日吴某知悉该电子邮件进入其邮箱时生效。

【单选题】甲公司向乙公司以信件的方式发出出售生产设备的要约，信封落款日期为2025年1月6日，发出日期为1月8日，到达乙公司注册住所的日期为1月10日，到达乙公司法定代表人手中的日期是1月11日，此要约的生效日期（ ）。(2025年)

- A. 1月10日
- B. 1月6日
- C. 1月8日
- D. 1月11日

【答案】A

【解析】以非对话方式作出的要约，自到达受要约人时生效。要约到达受要约人，并不是指要约一定实际送达到受要约人或者其代理人手中，要约只要送达到受要约人通常的地址、住所或者其他能够控制的现实或虚拟空间（如信箱或邮箱等），即为送达，选项A当选。

【单选题】甲公司拟购入一套大型生产设备。4月1日，甲公司向乙设备厂发出了一份详细的书面要约，并在要约中注明：请在4月20日前及时答复，在此期间我方将不更改前述内容或转购其他公司设备。该要约到达乙设备厂后，甲公司拟撤销该要约。有关该要约能否撤销的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该要约可以撤销，只要乙设备厂尚未发出承诺
- B. 该要约可以撤销，只要乙设备厂的承诺尚未到达甲公司
- C. 该要约可以撤销，只要乙设备厂尚未为履行合同做准备工作
- D. 该要约不得撤销，因为要约人以确定承诺期限的形式明示要约不可撤销

【答案】D

【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销：

- (1) 确定了承诺期限的要约（选项D）；
- (2) 明示不可撤销的要约；
- (3) 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理的准备工作。

【多选题】甲公司以前邮政快递的形式向乙公司发出了一份购买100台空调的书面要约，下列情形中甲公司不得撤销要约的有（ ）。(2022年)

- A. 甲公司在要约中明示要约不可撤销
- B. 甲公司的要约已经到达乙公司法定地址，且乙公司尚未作出承诺
- C. 乙公司有理由认为要约不可撤销的，且已为履行合同做了合理准备工作
- D. 甲公司在要约中确定了承诺期限

【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销：

- (1) 确定了承诺期限的要约（选项D）；
- (2) 明示不可撤销的要约（选项A）；
- (3) 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理的准备工作（选项C）。

【多选题】下列情形中，属于要约失效的有（ ）。（非标准题型）

- A. 承诺期限届满，受要约人未作出承诺
- B. 受要约人拒绝要约的通知到达要约人

- C. 受要约人对要约的内容作出实质性变更
- D. 要约人依法撤销要约
- E. 要约人依法撤回要约
- F. 在受要约人作出承诺后，要约人表示撤销要约

【答案】ABCD

【解析】有下列情形之一的，要约失效：

- (1) 要约被拒绝（选项 B）；
- (2) 要约被依法撤销（选项 D）；
- (3) 承诺期限届满，受要约人未作出承诺（选项 A）；
- (4) 受要约人对要约的内容作出实质性变更（选项 C）。

【单选题】6月1日，甲公司向乙公司发出一封信件，欲购买十件绣花窗帘，1000元一件。6月2日，乙公司收到了信件。6月3日，甲发出撤销要约的信件，结果因为天气原因6月5日才到达。6月4日乙回复甲称“只有印花窗帘，800元一件”。6月6日甲回复不购买该窗帘。甲发出要约的失效日期是（ ）。(2024年)

- A. 6月6日
- B. 6月3日
- C. 6月4日
- D. 6月5日

【答案】C

【解析】要约失效的情形包括：(1) 要约被拒绝；(2) 要约被依法撤销；(3) 承诺期限届满，受要约人未作出承诺；(4) 受要约人对要约的内容作出实质性变更。本题中，乙于6月4日对要约作出实质性变更，原要约失效。选项 C 当选。

【多选题】赵某有一台电脑，5月1日赵某向李某发出邮件称欲以8000元出售该电脑，5月3日李某回复称如果价格能降至7500元且能够送货上门则愿意购买，5月5日赵某复函称送货上门没有问题，但价格最低为7800元。5月7日李某复函表示同意。根据合同法律制度的规定，下列各项中属于要约的有（ ）。(2022年)

- A. 5月1日赵某的第一次发函
- B. 5月3日李某的第一次回函
- C. 5月5日赵某的第二次发函
- D. 5月7日李某的第二次回函

【答案】ABC

【解析】收到要约后，如果对要约内容的价格、数量等作了实质性变更，视为新要约。本题中，只有5月7日的回函为承诺，其余均为要约。选项 A、B、C 当选。

【多选题】张某向李某发出一份要约，表示愿意以1万元购买李某的限量版相机一部，如欲出售请在1个月内答复。针对该份要约的下列表述中，符合规定的有（ ）。(根据2024年考生回忆改编)

- A. 若李某在收到要约后1个月内未作出承诺的，该要约失效
- B. 若李某撤销要约的通知在李某做出承诺之前到达，则该要约被撤销
- C. 若李某回复该相机需要2万元才能出售，应当视为对张某要约的拒绝
- D. 若李某回复愿意出售，但必须签订书面合同，该回复为新要约

【答案】AC

【解析】选项 A：承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，要约失效；选项 B：确定了承诺期限的要约不可撤销；选项 C：对要约内容作出实质性变更是对原要约的拒绝；选项 D：合同订立的形式不属于对要约内容的实质性变更，不作为新要约对待。

【单选题】梁某在路上遇见同村的丁某，询问丁某是否愿意购买其某辆摩托车，价格 2000 元，丁某当场未答复，次日，丁某找到梁某表示同意以 2000 元的价格购买该摩托车，梁某告知丁某该摩托车已卖给邻村的林某，丁某表示同意以 2000 元的价格购买摩托车的意思是（ ）。(2020 年)

- A. 要约邀请
- B. 承诺
- C. 单方法律行为
- D. 要约

【答案】D

【解析】(1) 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示（寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书等，性质为要约邀请）。(2) 要约是希望与他人订立合同的意思表示。(3) 承诺是受要约人同意要约的意思表示。(4) 本题中，梁某作出要约，丁某未回复，丁某次日欲以 2000 元购买摩托车的行为属于要约。选项 D 当选。

【单选题】赵某以信件形式向钱某发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为 15 天。7 月 4 日，赵某将信件交付邮局，邮局将信件加盖 7 月 5 日邮戳发出；7 月 7 日，信件送达受要约人钱某的信箱；钱某因出差，直至 7 月 15 日才阅读信件内容。该承诺期限的起算日为（ ）。

- A. 7 月 7 日
- B. 7 月 5 日
- C. 7 月 4 日
- D. 7 月 15 日

【答案】B

【解析】要约以信件作出的，承诺期限自信件载明的日期开始计算；信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期（7 月 5 日）开始计算。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于承诺的表述正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 承诺到达要约人后，可以撤销
- B. 承诺对要约的内容作出实质性变更的为新要约
- C. 承诺通知方式可以是口头的也可以是书面的
- D. 承诺通知到达要约人时生效

【答案】BCD

【解析】承诺可以撤回，不能撤销。承诺到达要约人后，不可以撤销。选项 A 不当选。

【单选题】2024 年 5 月 22 日，甲公司向乙公司发出一份要约，并注明最晚的承诺期限为 2024 年 6 月 10 日。乙公司于 2024 年 5 月 23 日收到要约，并于 2024 年 5 月 29 日回函承诺，由于投递错误，该承诺函件于 2024 年 6 月 12 日到达甲公司处。下列说法中，错误的是（ ）。(根据 2024 年考生回忆改编)

- A. 若甲公司撤回要约的通知在 5 月 23 日前到达乙公司，要约可撤回
- B. 若甲公司撤销要约的通知在 5 月 29 日前到达乙公司，要约可撤销

C. 乙公司回函表示同意按要约条件购买钢材构成承诺

D. 若甲公司及时通知乙公司其承诺超过其期限不接受该承诺，乙公司承诺无效

【答案】B

【解析】确定了承诺期限的要约不得撤销，选项B错误。

知识点 2：合同的成立与生效

一. 合同成立的时间

1. 基本规定

承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2. 具体规定

合同的订立形式	合同成立的时间	
合同书	一般	当事人 均签名、盖章或者按指印时 ，该合同成立
	实际履行原则	在签名、盖章或者按指印之前， 当事人一方已经履行主要义务，对方接受时 ，该合同成立
确认书条款	合同要求签订确认书的， 签订确认书时 ，该合同成立	
网上购物（务）	对方 选择该商品或者服务并提交订单成功时 ，该合同成立。但是当事人另有约定的除外	

合同的订立形式		合同成立的时间	当事人拒绝签订书面合同或者成交确认书
招标方式		中标通知书 到达中标人时	人民法院应当依据招标文件、投标文件、中标通知书、拍卖公告、竞买人的报价等确定合同内容
公开竞价方式	现场拍卖	拍卖师 落槌时	
	网络拍卖	电子交易 系统确认时	
	产权交易所等机构主持拍卖、挂牌交易，其公布的拍卖公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件	条件具备时	

二. 合同成立的地点

1. 基本规定

当事人是否约定合同成立地点	合同成立的地点
是	约定 地点
否	承诺生效的地点

2. 具体规定

承诺的作出方式	合同成立的地点
合同书、确认书	最后一方 签名、盖章或者按指印的地点
数据电文	承诺的收件人存在主营业地 收件人（要约人）的 主营业地
	承诺的收件人没有主营业地 收件人（要约人）的 住所地
要式合同	完成 合同的约定形式或法定形式的地点

三. 缔约过失责任

1. 概述

概念	当事人在 缔约 过程中，因自己的过错导致合同不成立、无效或被撤销的，应对对方的 损失 承担赔偿责任	
典型表现	1	假借 订立合同， 恶意进行磋商
	2	故意隐瞒 与订立合同有关的重要事实或者 提供虚假 情况
	3	当事人在订立合同过程中知悉的 商业秘密 ，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用
	4	有其他 违背诚信原则 的行为

2. 缔约过失责任 VS 违约责任

区别	缔约过失责任	违约责任
适用对象不同	未成立、无效、被撤销的合同	生效合同
赔偿范围	信赖利益损失	直接损失+履行利益损失
赔偿损失大小	小	大

四. 合同的生效

1. 基本规定

依法成立的合同，自**成立时**生效，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2. “报批合同”

基本规定	依法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的， 不影响 合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方 可以请求 其承担违反该义务的责任	
报批没有通过	负有报批义务的当事人已经办理申请批准等手续或者已经履行生效判决确定的报批义务， 批准机关 决定不予批准，对方请求其承担赔偿责任的，人民法院不予支持。但是，因 迟延履行 报批义务等可归责于当事人的原因导致合同未获批准，对方请求赔偿因此受到的损失的，人民法院应当依据下列规定处理：有 过错 的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当 各自 承担相应的责任	
报批义务人不履行报批义务	1	对方请求 继续履行 报批义务的，人民法院应予支持；人民法院判决当事人一方履行报批义务后，其 仍不履行 ，对方可以 主张解除合同 并参照违反合同的违约责任 请求 其承担 赔偿 责任
	2	对方可以（直接） 主张解除合同 并 请求 其承担违反报批义务的 赔偿 责任
	3	合同获得批准前 ，当事人一方起诉请求对方 履行合同约定的主要义务 ，经释明后拒绝变更诉讼请求的，人民法院应当判决 驳回其诉讼请求 ，但是不影响其另行提起诉讼

知识点 3：格式条款

一. 概述

定义	格式条款是当事人为了 重复使用 而 预先拟定 ，并在订立合同时 未与对方协商 的条款
认定	合同条款 符合 上述（格式条款）定义，当事人仅以合同系依据合同示范文本制作或双方已经明确约定合同条款不属于格式条款为由主张该条款不是格式条款的，人民法院不予支持
	从事经营活动的当事人一方 仅以 未实际重复使用为由主张其预先拟定且未与对方协商的合同条款不是格式条款的，人民法院不予支持。但有证据证明该条款不是为了重复

使用而预先拟定的除外

[图示]

第二章 保险责任

第五条 拖拉机损失保险：

（一）被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险拖拉机过程中，因下列原因造成保险拖拉机的损失，保险人负责赔偿：

1. 碰撞、倾覆、坠落；
2. 火灾、爆炸；
3. 外界物体坠落、倒塌；
4. 暴风、龙卷风；
5. 雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸；
6. 地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡；
7. 载运保险拖拉机的渡船遭受自然灾害（只限于有驾驶人员随车照料者）。

（二）发生保险事故时，被保险人为防止或者减少保险拖拉机的损失所支付的必要的、合理的施救费用，由保险人承担，最高不超过保险金额的数额。

第六条 第三者责任保险：

（一）被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险拖拉机过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产直接损毁，依法应当由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人负责赔偿。

（二）经保险人事先书面同意，被保险人因本条（一）所列原因给第三者造成损害而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或者诉讼费用以及其他费用，保险人负责赔偿；赔偿的数额在保险单载明的责任限额以外另行计算，最高不超过责任限额的 30%。

第三章 责任免除

第七条 保险拖拉机的下列损失和费用，保险人不负责赔偿：

- （一）自然磨损、朽蚀、故障、轮胎单独损坏；
- （二）玻璃单独破碎、无明显碰撞痕迹的机身划痕；

二. 提示和说明义务

要求	提供格式条款的一方应当采取合理的方式 提示 对方注意免除或者减轻其责任等与对方有 重大利害关系 的条款，按照对方的要求，对该条款予以 说明	
未履行的后果	格式条款的提供方未履行提示或说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的， 对方可以主张该条款不成为合同的内容	
举证	提供格式条款的一方对其已经尽到提示义务或说明义务承担举证责任	提供格式条款的一方在合同订立时采用通常 足以引起对方注意 的文字、符号、字体等明显标识，提示对方注意免除或者减轻其责任、排除或者限制对方权利等与对方有重大利害关系的异常条款的，人民法院可以认定其已经履行民法典第四百九十六条第二款规定的 提示义务
		提供格式条款的一方按照对方的要求，就与对方有重大利害关系的异常条款的概念、内容及其法律后果以 书面或口头 形式向对方作出通常能够理解的解释说明的，人民法院可以认定其已经履行民法典第四百九十六条第二款规定的 说明义务
		对于通过互联网等信息网络订立的电子合同，提供格式条款的一方 仅以 采取了设置勾选、弹窗等方式为由主张其已经履行提示义务或者说明义务的，人民法院 不予支持 ，但是其举证符合前两款规定的除外

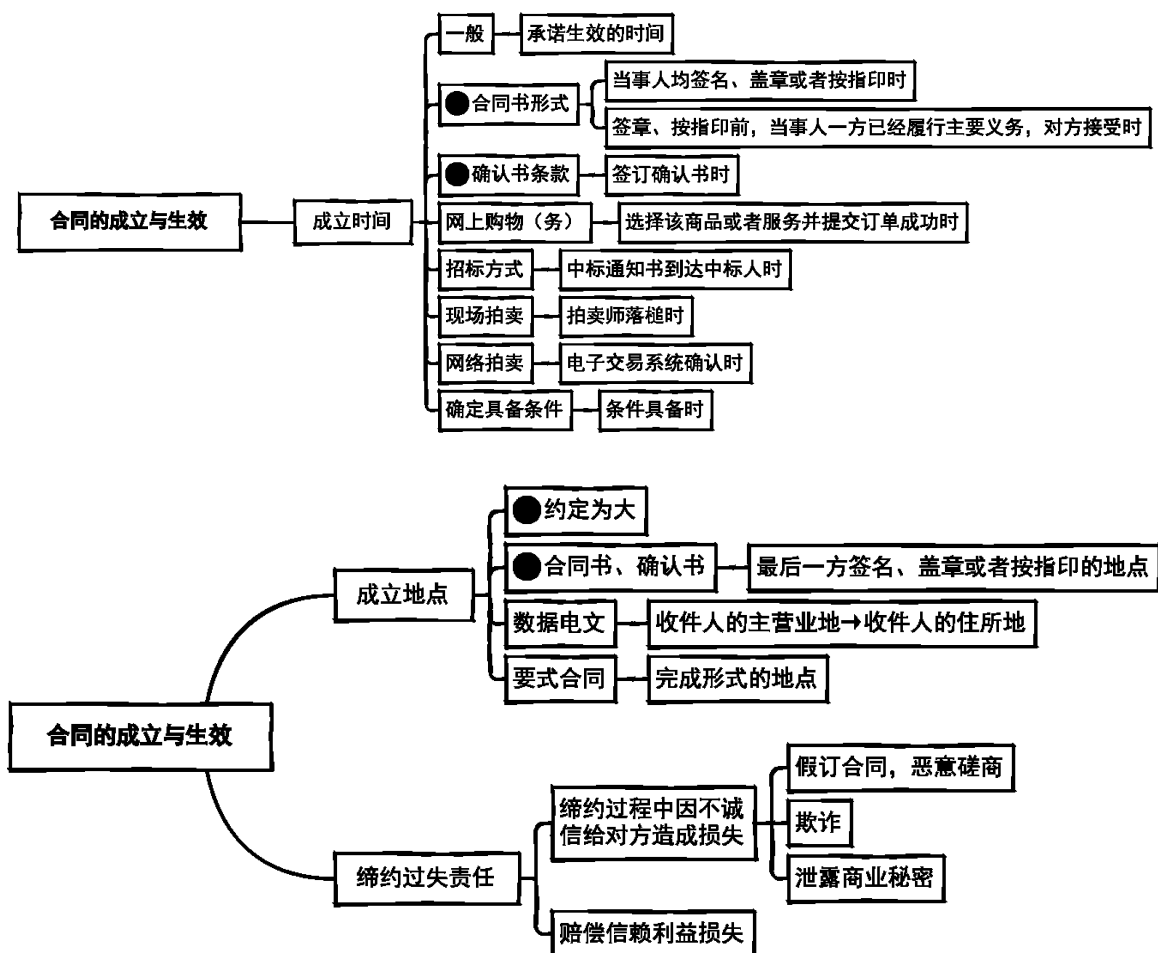
三. 对格式条款的解释

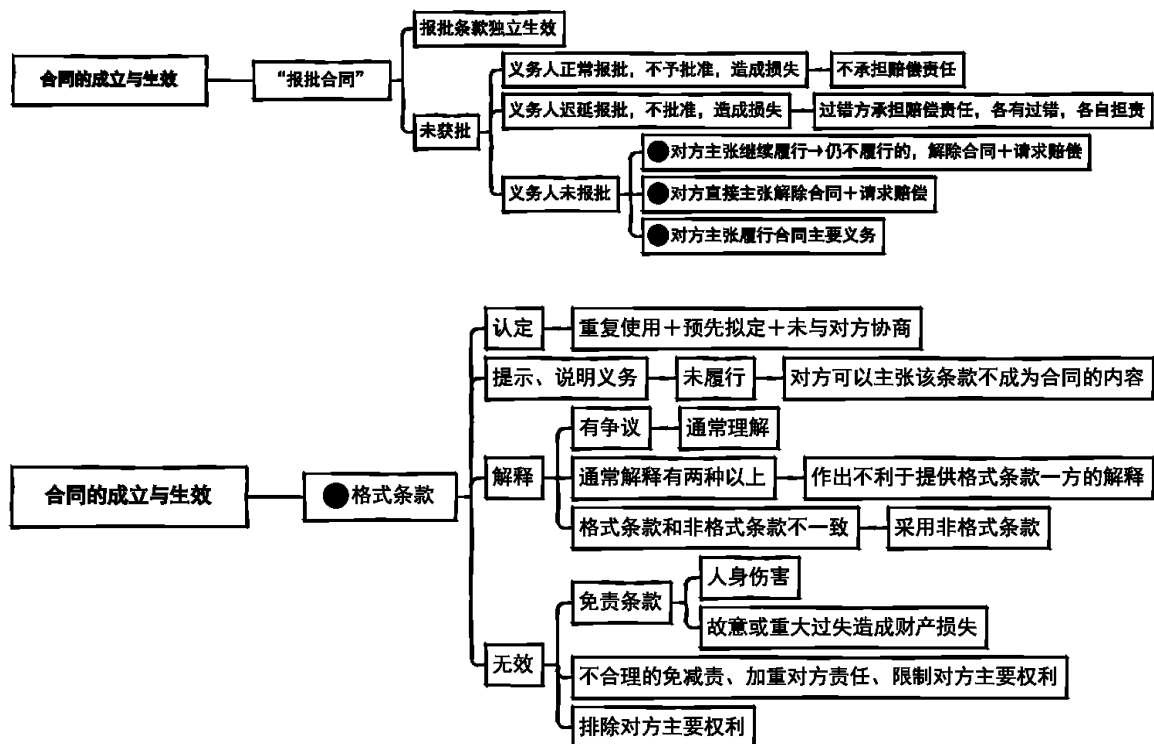
对格式条款的理解发生争议	应当按照 通常 理解予以解释
通常解释有两种以上的	应当 作出 不利于提供格式条款一方的解释
格式条款与非格式条款不一致的	应当采用 非格式条款

四. 无效格式条款

	具体规定
1	造成对方 人身伤害 的免责格式条款
2	因 故意或重大过失 造成对方 财产损失 的免责格式条款
3	提供格式条款一方 不合理地免除或减轻 其责任、 加重 对方责任、 限制 对方 主要 权利的格式条款
4	提供格式条款一方 排除 对方 主要 权利的格式条款

本单元“知识点2”总结





精学细练

【单选题】甲、乙两公司以电子邮件的方式就一批钢材的买卖合同进行磋商，经过多轮邮件，乙公司在回复同意甲公司最后一处修改的电子邮件后认为，双方已经就买卖合同的各项细节达成一致，遂向甲公司发出钢材，但钢材到达甲公司处被拒收，甲公司提出在双方的往来邮件中一直有一条“达成买卖合同以最终书面签订确认书为准”，经查该条款一直存在，乙公司未予注意。有关本案的下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 合同不成立，因为双方未最终签订确认书
- B. 合同不成立，因为法律不承认以电子邮件磋商是合同的订立方式
- C. 合同成立，因为乙公司已经履行了合同的主要义务
- D. 合同成立，因为双方已就买卖合同的各项细节达成一致

【答案】A

【解析】当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立。

【单选题】甲、乙两公司拟签订一份书面买卖合同，甲公司签字盖章后尚未将书面合同邮寄给乙公司时，即接到乙公司按照合同约定发来的货物，甲公司经清点后将该批货物入库。次日将签字盖章后的书面合同发给乙公司。乙公司收到后，即在合同书上签字盖章。该合同成立的时间是（ ）。

- A. 甲公司签字盖章时
- B. 乙公司签字盖章时
- C. 甲公司接受乙公司发来的货物时
- D. 甲公司将签字盖章后的合同发给乙公司时

【答案】C

【解析】根据规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合

同成立，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务并且对方接受的，该合同成立。

【单选题】甲、乙在M市磋商拟定买卖合同，合同约定成立地为N市，甲于住所地P市完成合同的签名和盖章。之后乙于住所地Q市完成合同的签名和盖章，则合同的成立地点为（ ）。(2025年)

- A. M市
- B. N市
- C. P市
- D. Q市

【答案】B

【解析】当事人对合同的成立地点另有约定的，按照其约定。采用书面形式订立合同，合同约定的地点与实际签字或者盖章地点不符的，应当认定约定的地点为合同成立地点。本题中，合同约定成立地为N市，因此应按照该约定。选项B当选。

【单选题】赵某与钱某订立买卖合同，在A地磋商达成基本意向，形成合同文本后，赵某在B地签名并寄往C地，钱某在C地签名，合同约定的履行地点为D地。已知，当事人对合同成立地点未作约定。根据合同法律制度的规定，该买卖合同的成立地点为（ ）。(2022年)

- A. A地
- B. B地
- C. C地
- D. D地

【答案】C

【解析】本题属于对合同的成立地点未作约定且采用合同书形式订立合同的情形，以最后一方签名、盖章或者按指印的地点作为合同的成立地点。

【单选题】根据合同法律制度的规定，下列关于采用数据电文形式订立合同的表述中，不正确的是（ ）。(2021年)

- A. 以电子邮件等数据电文形式订立的合同，属于采用书面形式的合同
- B. 对通过电子邮件发出的要约，当事人未约定生效时间的，该要约自电子邮件发出时生效
- C. 采用数据电文形式订立合同，收件人没有主营业地的，收件人的住所地为合同成立的地点
- D. 当事人采用数据电文形式订立合同，在合同成立前要求签订确认书的，签订确认书时合同成立

【答案】B

【解析】要约属于有相对人的意思表示，其生效时间采取“到达主义”。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。选项B当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于格式条款的表述中，正确的有（ ）。(2021年)

- A. 提供格式条款一方对免除或者限制其责任的内容，应举证其已尽合理提示及说明义务
- B. 对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释
- C. 格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

D. 提供格式条款一方排除合同对方当事人主要权利的，格式条款无效

【答案】AD

【解析】(1) 对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释，选项 B 不当选；(2) 格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款，选项 C 不当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列情形中，属于无效格式条款的有（ ）。(2025 年)

- A. 造成对方人身伤害的免责格式条款
- B. 无过错造成对方财产损失的免责格式条款
- C. 提供格式条款的一方排除对方主要权利的格式条款
- D. 提供格式条款一方不合理地加重对方责任的格式条款

【答案】ACD

【解析】格式条款有下列情形之一的无效：(1) 提供格式条款的一方不合理地免除或减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，选项 D 当选。(2) 提供格式条款的一方排除对方主要权利，选项 C 当选。(3) 造成对方人身损害的免责格式条款，选项 A 当选。(4) 因故意或重大过失造成对方财产损失的免责格式条款，选项 B 不当选。

【判断题】在承担缔约过失责任时，信赖利益的赔偿不得超过合同有效时相对人所可能得到的履行利益。（ ）(2025 年)

【答案】√

【解析】信赖利益的赔偿不得超过合同有效时相对人所可能得到的履行利益。本题表述正确。

第三单元 合同的履行

本单元框架结构

	知识点	考频
1	合同的履行规则	高
2	同一双务合同中的抗辩权	高
3	合同的保全	高
4	合同的变更与转让	高

知识点 1：合同的履行规则

一. 提前履行与部分履行

债权人能否拒绝债务人履行	可以拒绝，但是不损害债权人利益的除外
因债务人履行给债权人增加的费用由谁负担	由债务人负担

[案例 5.4]

甲向乙购买 100 只鱿鱼，双方约定好一周后交付全部鱿鱼。两天后，乙想要提前交付一半的鱿鱼，此时甲没有冰柜存放鱿鱼，应该如何处理？

案例分析

乙（承担交付鱿鱼的义务→债务人）想要提前交付部分鱿鱼，但甲没有冰柜存放鱿鱼，因此甲（享有收取鱿鱼的权利→债权人）可以拒绝乙提前交付部分鱿鱼。如果甲同意乙提前交付部分鱿鱼，乙需要负担甲租赁冰柜的相关费用

二. 合同漏洞的填补

1. 基本规则

合同生效后，当事人就履行期限等内容没有约定或者约定不明确的，依照下列 顺序 进行确定	
第一步	当事人协议补充
第二步	不能达成补充协议的，按照 交易 习惯或者合同 有 关条款确定
第三步	仍不能确定的，按照 法定规则 进行确定

2. 法定规则

合同漏洞	法定规则	
履行期限	债务人可以 随时 履行，债权人也可以 随时 要求履行，但均应当给对方必要的 准备 时间	
履行方式	有利于实现合同目的 的方式	
履行费用	因债权人的原因增加的费用	由 债权人 负担
	其他费用	履行义务一方 负担
履行地点	逻辑	不动产在不动产所在地履行+动产在卖方所在地履行
	交付不动产	不动产 所在地
	给付货币	接受货币一方 所在地
	交付其他（动产）标的	履行义务一方 所在地
质量要求	强制性国家标准→推荐性国家标准→行业标准→通常标准或者符合合同目的的特定标准	
价款或报酬不明确	按照 订立合同时履行地 的市场价格履行（依法应当执行政府定价或政府指导价的，依照规定履行）	

[案例 5.5]

2025 年 1 月 1 日，甲和乙在成都签订了一份房屋买卖合同。合同约定甲将自己位于北京的 A 房屋出售给乙，一周后交房。但合同对于履行地点和价款均无明确约定，双方也未能就有关内容达成补充协议，按照交易习惯或者合同有关条款也无法确定的

案例分析

履行地点	因双方需履行不动产的交付，因此履行地点为不动产所在地北京
价款	按照订立合同时合同履行地的市场价格确定，即按照 2025 年 1 月 1 日时 A 房屋在北京的市场价格确定该房屋的房价

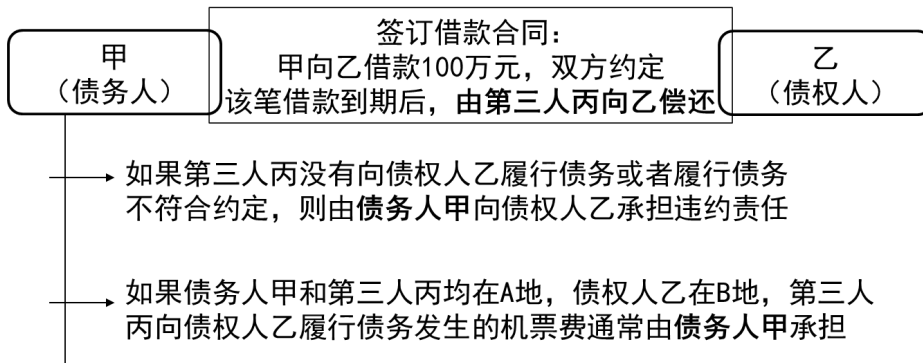
三. 涉及第三人的合同履行

1. 由第三人履行的合同的法律效力

概念	合同当事人 约定，合同中的债务由合同以外的第三人履行，该债务履行的约定必须征得第三人同意
突破合同履行主体的相对性	第三人 向债权人履行债务
没有突破合同违约责任的相对性	第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的， 债务人 应当向债权人承担违约责任
第三人所发生的	第三人向债权人履行债务所增加的费用，除合同另有约定外，一般由 债务

增量费用的处理	人承担
---------	-----

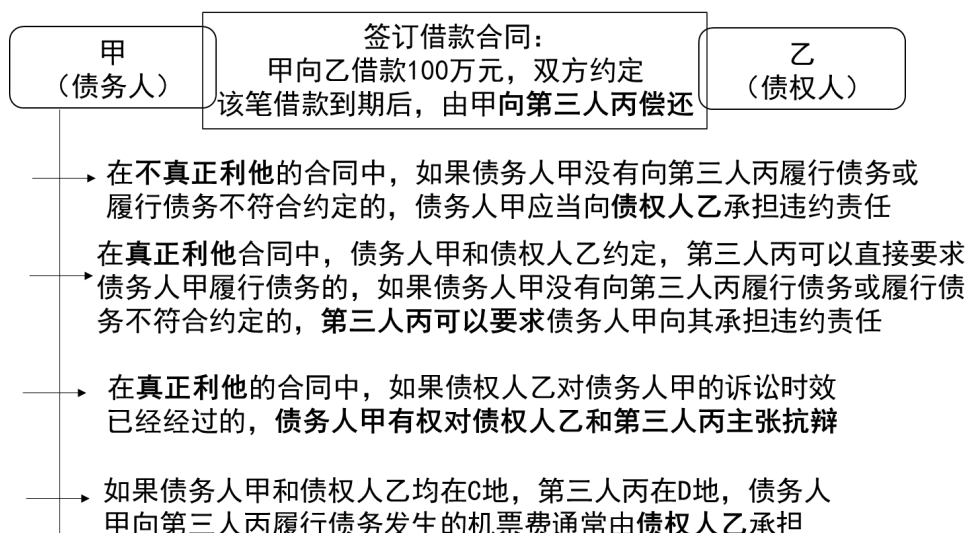
[案例 5.6]



2. 向第三人履行的合同（利他合同）的法律效力

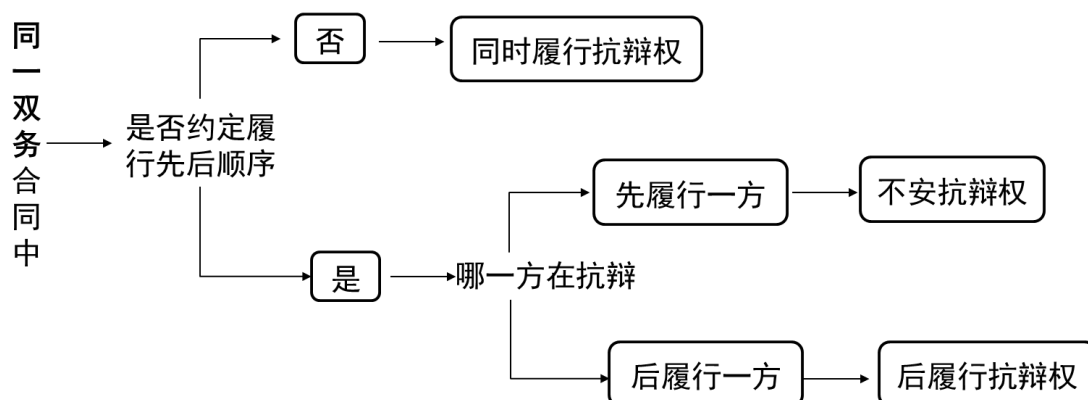
概念	合同当事人约定，合同中的债务人向合同以外的第三人履行合同债务	
不真正利他合同	突破合同履行主体的相对性	债务人向 第三人 履行债务
	没有突破合同违约责任的对性	债务人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向 债权人 承担违约责任
	债务人所发生的增量费用的处理	债务人因向第三人履行债务增加的费用，除当事人另有约定外，由 债权人 承担
真正利他合同	产生基础	法律 规定 或者当事人 约定第三人可以直接请求 债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝
	突破合同履行主体的相对性	第三人可以请求债务人向其履行债务
	突破合同违约责任的对性	债务人不履行债务或者履行债务不符合约定的， 第三人 可以请求债务人向其承担违约责任
	债务人可以依法行使抗辩权	债务人对债权人的抗辩权， 可以向第三人主张
	债务人所发生的增量费用的处理	债务人因向第三人履行债务增加的费用，除当事人另有约定外，由 债权人 承担

[案例 5.7]



知识点 2: 同一双务合同中的抗辩权

一. 抗辩权的类型



二. 同时履行抗辩权的具体规定

1. 概述

概念	当事人互负(到期)债务, 没有先后履行顺序 的, 应当同时履行。一方在对方履行之前(未履行)有权拒绝其履行请求; 一方在对方履行债务不符合约定(未适当履行)时, 有权拒绝其相应的履行请求
拒绝履行产生的效果	同时履行抗辩权只是 暂时 阻止对方当事人请求权的行使, 并非永久 地消灭对方当事人的请求权 当事人因行使同时履行抗辩权致使合同迟延履行的, 迟延履行责任应由 对方当事人 承担

2. 行使条件

1	双方因 同一双务合同 互负债务
2	双方债务 已届清偿期
3	双方互负债务 无先后履行顺序
4	对方当事人未履行或未适当履行 对方当事人未履行或者未适当履行的债务应与抗辩权人抗辩同时履行的债务具有给付与对待给付的对价关系 对方当事人未履行或者未适当履行合同附随义务或无对价关系的从

		属义务，不得主张给付义务 的同时履行抗辩
		对方当事人 部分履行对另一方无意义时 ，另一方得行使同时履行抗辩权请求对方当事人 全部履行 ；部分履行不损害债权的，另一方仅得就 未履行的部分 行使同时履行抗辩权

三. 后履行抗辩权的具体规定

概念	当事人互负债务， 有先后履行顺序 ，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定（未适当履行）的， 后履行一方 有权拒绝其相应的履行请求。
拒绝履行产生的效果	后履行抗辩权不是永久性的，它的行使只是 暂时 阻止了当事人请求权的行使， 并非永久 地消灭对方当事人的请求权

四. 不安抗辩权的具体规定

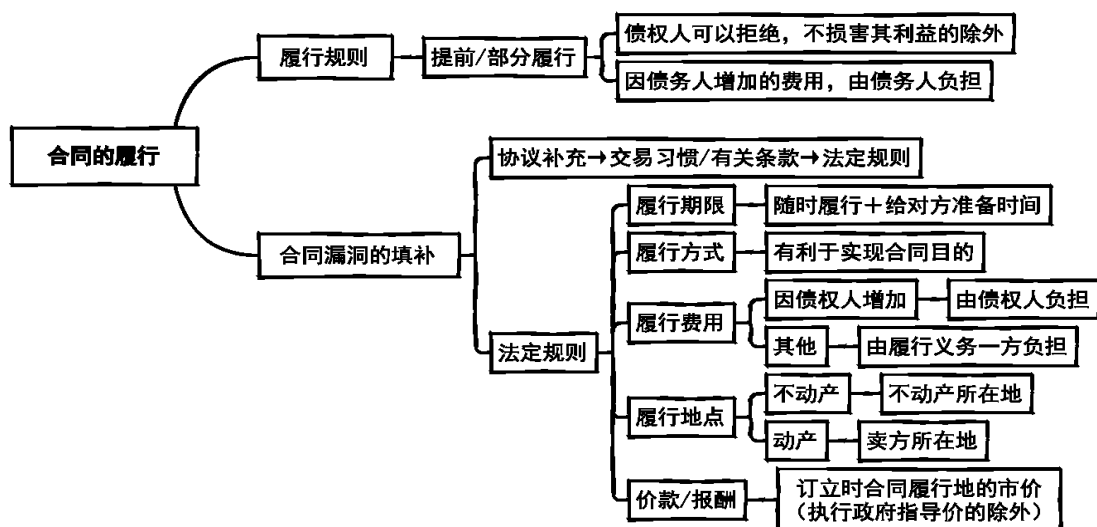
1. 产生原因

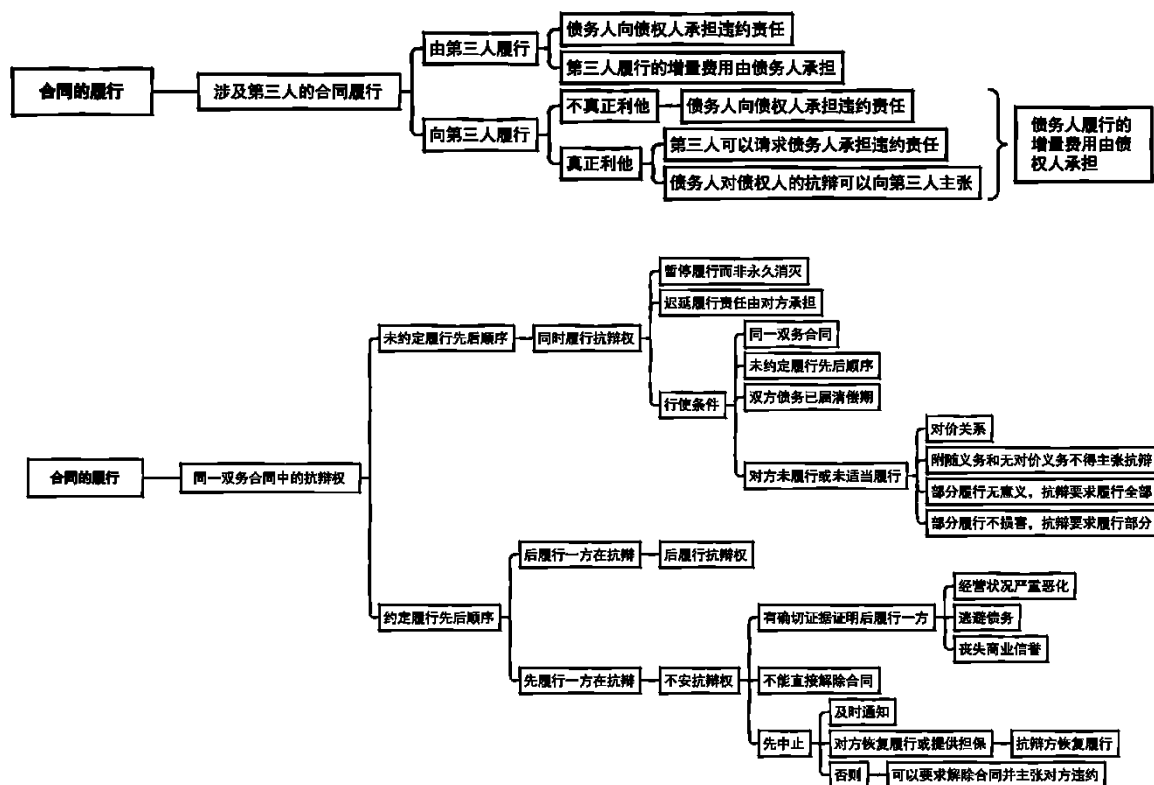
当事人互负债务， 有先后履行顺序 ，应当先履行债务的当事人， 有确切证据证明 对方（后履行义务一方）有下列情况之一的，可以行使不安抗辩权， 中止履行	
1	经营状况严重恶化
2	转移财产、抽逃资金，以逃避债务
3	丧失商业信誉
4	有 丧失或者可能丧失履行债务能力 的其他情形
注意	“不安抗辩权”的行使 不会直接导致合同的解除

2. 行使程序

通知义务	先履行合同的当事人行使中止权时，应当 及时通知 对方	
中止后果	1	如果对方当事人 恢复 了履行能力或提供了适当 担保 ，应当恢复履行
	2	如果对方在合理期限内 未恢复 履行能力 且未提供 适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以 解除合同 并可请求对方承担 违约责任

本单元“知识点1—2”总结





精学细练

【判断题】债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人承担。（ ）（2024 年）

【答案】√

【解析】债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。本题表述正确。

【多选题】根据合同法律制度的规定，当事人就有关合同约定不明确的，可以补充协议，不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的，适用法定规则。下列关于法定规则的表述中，正确的有（ ）。（2020 年）

- A. 履行期限不明确的，债务人可随时履行，但债权人不可以随时要求履行
- B. 履行费用的负担不明确的，由权利人一方负担
- C. 履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行
- D. 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

【答案】CD

【解析】（1）合同生效后，当事人就质量、价款等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定。（2）具体规则：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行（选项 C）；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间（选项 A）。履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行（选项 D）。履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担（选项 B）。

【单选题】甲、乙两公司的住所地分别位于北京和海口。甲向乙购买一批海南产香蕉，3个月后交货。但合同对于履行地点和价款均无明确约定，双方也未能就有关内容达成补充协议，依照合同其他条款及交易习惯也无法确定。根据合同法律制度的规定，下列关于合同履行价格的表述中，正确的是（ ）。

- A. 按合同订立时海口的市场价格履行
- B. 按合同订立时北京的市场价格履行
- C. 按合同履行时海口的市场价格履行
- D. 按合同履行时北京的市场价格履行

【答案】A

【解析】在法定规则中，未约定动产（香蕉）履行地点的，应当以卖方（乙）的所在地作为履行地点（专业表述为：履行义务一方所在地），所以履行地点为海口；价款确定的法定规则是按照订立合同时履行地的市场价格履行，即订立合同时海口的市场价格履行。

【单选题】王某向张某购买一台电脑，与张某约定一个月后由李某支付电脑价款。一个月后，李某未支付电脑价款。下列关于张某请求承担违约责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 请求王某或李某承担
- B. 请求李某承担
- C. 请求王某承担
- D. 请求王某和李某共同承担

【答案】C

【解析】在由第三人履行的合同中，虽然由第三人李某付款，但电脑买卖合同是在债务人王某和债权人张某之间成立的，应由债务人王某向债权人张某承担违约责任。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于行使同时履行抗辩权必须具备条件的表述中，正确的有（ ）。（2022 年）

- A. 双方因同一双务合同互负债务
- B. 对方当事人未履行或未适当履行合同债务
- C. 双方债务已届清偿期
- D. 行使抗辩权的当事人负有先为给付义务

【答案】ABC

【解析】同时履行抗辩权行使的条件：（1）双方因同一双务合同互负债务，选项 A 当选；（2）双方债务已届清偿期，选项 C 当选；（3）行使抗辩权之当事人无先为给付义务，即双方的互负债务没有先后履行顺序。没有先后履行顺序，或者是当事人约定同时履行，也可能是当事人对履行顺序未约定或约定不明确，且根据交易习惯不能确定，选项 D 不当选；（4）须对方当事人未履行或未适当履行合同债务，选项 B 当选。

【单选题】甲公司从乙公司处订购一批货物，双方约定甲公司先支付货款，一周后乙公司交付货物。甲公司未在约定期限付款，却请求乙公司先交付货物。对于甲公司的请求，乙公司可行使的抗辩权是（ ）。（2023 年）

- A. 同时履行抗辩权
- B. 后履行抗辩权
- C. 先诉抗辩权
- D. 不安抗辩权

【答案】B

【解析】后履行抗辩权行使的条件：(1) 当事人基于同一双务合同，互负债务；(2) 当事人的履行有先后顺序；(3) 应当先履行的当事人不履行合同或者不适当履行合同；(4) 后履行抗辩权的行使人是履行义务顺序在后的一方当事人。选项 B 当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方当事人发生了特定情形的，可以行使不安抗辩权，该特定情形不包括（ ）。(2021 年)

- A. 丧失商业信誉
- B. 转移财产以逃避债务
- C. 经营状况严重恶化
- D. 变更经营方式

【答案】D

【解析】应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1) 经营状况严重恶化；(2) 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(3) 丧失商业信誉；(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。选项 D 当选。

【单选题】甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定乙公司先送货，甲公司收到货物后付款。乙公司得知甲公司经营状况恶化，通知甲公司中止履行并要求甲公司提前付款或提供担保。下列表述中，错误的是（ ）。(2025 年)

- A. 若乙公司有确切证据，无须先中止履行，可直接解除合同
- B. 若乙公司没有确切证据而中止履行，应承担违约责任
- C. 若甲公司未恢复履行能力或提供相应担保，乙公司可以解除合同
- D. 若甲公司在合理期限内恢复履行能力或提供相应担保，乙公司应当恢复履行

【答案】A

【解析】应当先履行债务的当事人行使不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。如果对方当事人恢复了履行能力或者提供了相应担保后，先履行一方当事人应当恢复履行。中止履行后，如果对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同，并可以请求对方承担违约责任。先履行债务的当事人没有确切证据而行使不安抗辩权，造成对方损失的，应当承担违约责任。选项 A 当选。

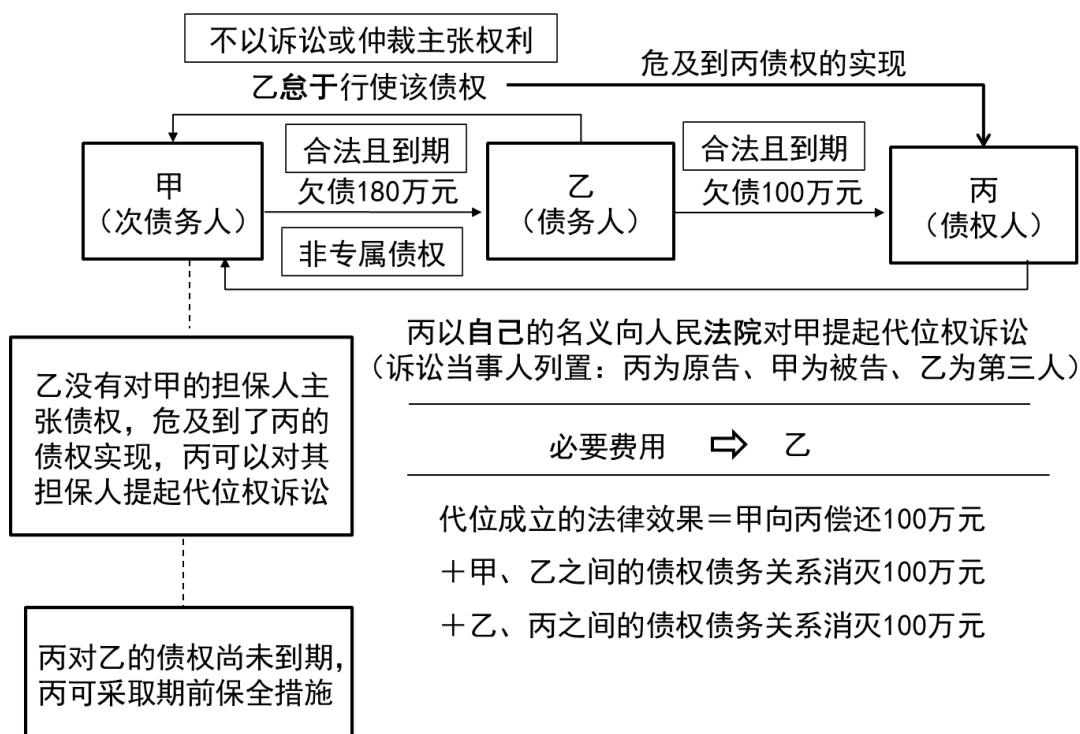
知识点 3：合同的保全

一. 债权人代位权

1. 概念

债权人代位权，是指债务人怠于行使其对第三人（次债务人）享有的到期债权或者与该债权有关的从权利（如担保权），危及债权人债权实现时，债权人为了保障自己的债权，可以自己的名义代位行使债务人对次债务人的债权的权利，但该债权专属于债务人自身的除外。

[案例 5.8]



2. 行使条件

(1) 基本规定

1	债权人 对 债务人的债权必须 合法且已经到期
2	债务人 怠于行使 其 合法且到期的债权 或与该债权有关的 从权利 , 影响债权人到期债权的实现
3	债务人对次债务人所享有的权利 不是专属于债务人自身的权利

(2) 细节说明

怠于的界定	债务人不履行其对债权人的到期债务, 又 不以诉讼或仲裁方式 向次债务人主张其享有债权或与该债权有关的从权利
期前保全	债权人的债权 到期前 , 债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形, 影响债权人的债权实现的, 债权人可以代位向次债务人请求其向 债务人 履行、可以 向破产管理人申报 债权或者作出其他必要的行为

专属于债务人自身的权利	
1	抚 养 费、赡 养 费或者扶 养 费请求权
2	人身 损害赔偿请求权
3	未超过 债务人及其所扶养家属的 生活必需费用部分 的 劳动报酬 请求权
4	请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人 基本生活 的权利

3. 债权人代位权诉讼

行使方式	债权人以自己的名义通过代位权 诉讼 进行	
诉讼当事人的	原告	债权人

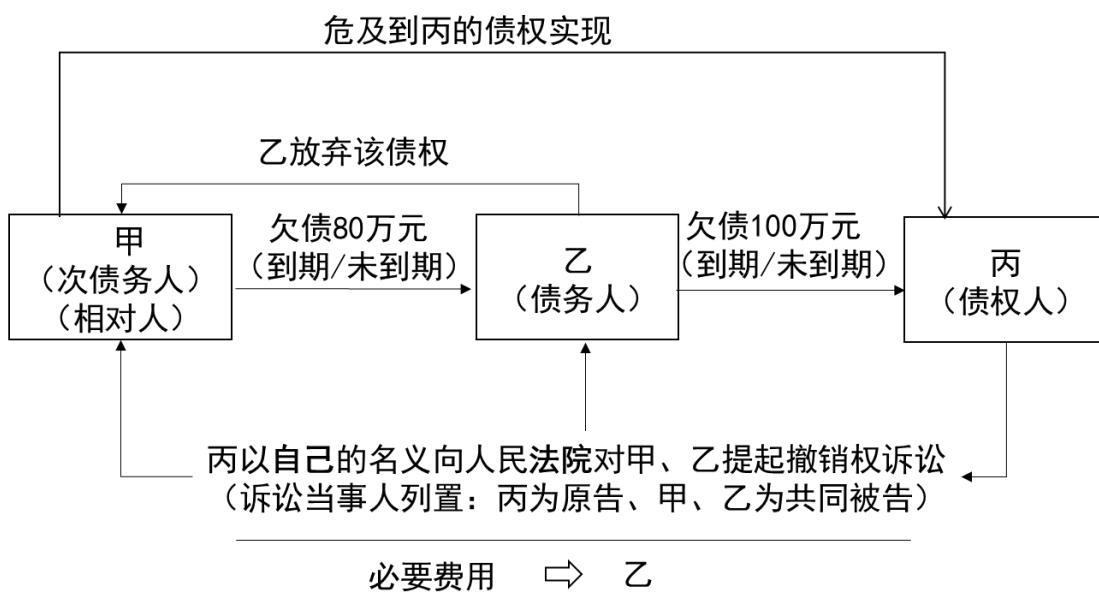
列置	被告	次债务人
	第三人	未将债务人列为第三人的，人民法院可以追加债务人为第三人
必要费用	由 债务人 负担	
次债务人抗辩	次债务人对债务人的抗辩， 可以 向债权人主张	
法律效果	1	人民法院认定代位权成立的，由次债务人 向债权人履行义务 ，债权人接受履行后，债权人与债务人以及债务人与次债务人之间相应的权利义务终止
	2	代位权的行使范围以债权人的 到期债权为限

二. 债权人撤销权

1. 概念

债务人实施了**法定的不当处分财产的行为**（减少债务人的责任财产），**影响**债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为（**恢复原状，不直接发生清偿效力**）。

[案例 5.9]



撤销成立的法律效果＝该放弃债权行为自始
无效，丙无权主张享有80万元的优先受偿权

2. 不当处分财产的行为

(1) 基本规定

性质	不当处分财产的行为		是否要求相对人知道或者应当知道该情形会危及到债权人债权的实现
纯获益	1	放弃 债权（无论是否到期）	×
	2	放弃 债权担保	×
	3	无偿转让 财产	×
	4	恶意延长 到期债权的履行期限	×

非纯获益	1	以 明显不合理的低价转让 财产	√
	2	以 明显不合理的高价受让 他人财产	√
	3	为他人债务 提供担保	√

(2) “明显不合理价格处分财产”的细节

明显不合理的低价	转让价格 未达到 交易时交易地的市场交易价或者指导价的 70%
明显不合理的高价	受让价格 高于 交易时交易地的市场交易价或者指导价的 30%
视同“以明显不合理价格处分财产”	债务人以明显不合理的价格，实施互易财产、以物抵债、出租或承租财产、知识产权许可使用等行为，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或应当知道该情形的，债权人有权请求撤销债务人的行为
直接认定为不合理	债务人与相对人存在亲属关系、关联关系的，不受上述 70%、30%的限制

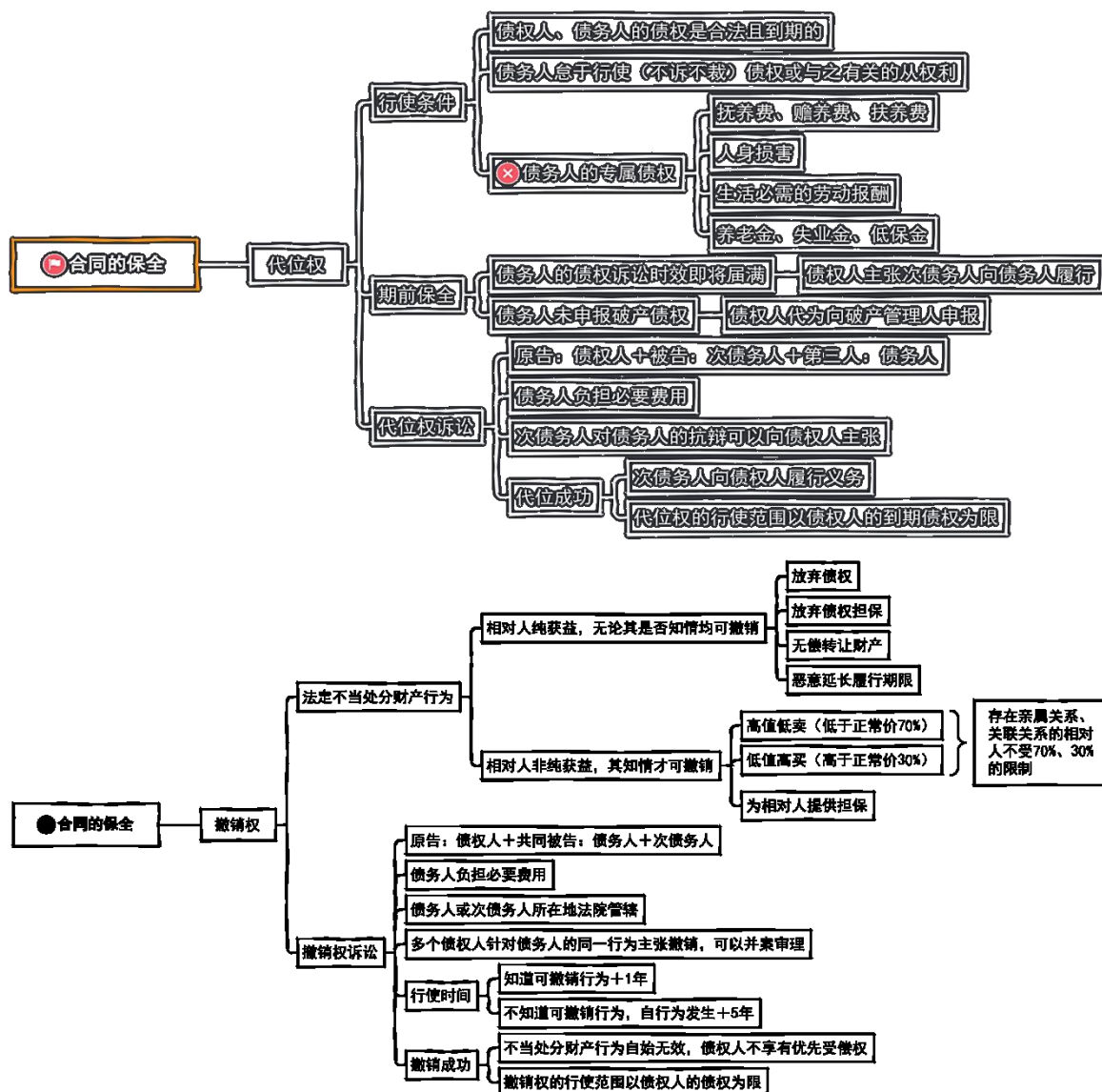
3. 债权人撤销权诉讼

行使方式	债权人以自己的名义通过撤销权 诉讼 进行	
诉讼当事人的列置	原告	债权人
	共同被告	债务人+债务人的相对人
管辖法院	债务人或者相对人的住所地 人民法院管辖，但是依法应当适用专属管辖规定的除外	
合并审理	两个以上债权人就债务人的 同一行为 提起撤销权诉讼的，人民法院 可以合并审理	
必要费用	由 债务人 负担	
撤销限额	撤销权的行使范围以 债权人的债权 为限	
行使期间	1	撤销权自债权人知道或者应当 知道 撤销事由之日起 1年内 行使
	2	自债务人的行为 发生 之日起 5年内 没有行使撤销权的，该撤销权消灭
撤销效果	不当处分财产的行为被撤销的，该行为 自始没有法律约束力 。需要注意的是，债权人对撤销权行使的结果 并无优先受偿权	

[对比]

		代位权	撤销权
债务人危及债权人债权实现的方式		怠于行使到期债权	实施法定不当处分财产的行为
行使方式		诉讼	诉讼
诉讼当事人的列置	原告	债权人	债权人
	被告	次债务人	债务人、债务人的相对人（共同被告）
	第三人	债务人（应当）	—
债权人代位/撤销的限额		到期债权为限	债权为限
必要费用		债务人	债务人
行使期限的限制		遵循诉讼时效	可撤销行为发生之日起 5 年内
			知道可撤销行为之日起 1 年内
债权人能否主张优先受偿		√	×

本单元“知识点3”总结



精学细练

【多选题】钱某欠赵某 15 万元，王某欠钱某 20 万元，欠款均已经到期。由于钱某怠于行使其对王某的债权，危害赵某债权的实现，赵某决定行使代位权。下列关于代位权的说法中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 赵某可以要求王某向其支付 20 万元
- B. 王某对钱某的抗辩，可以向赵某主张
- C. 赵某行使代位权的费用，由王某承担
- D. 赵某可以以自己名义提起诉讼

【答案】BD

【解析】代位权的行使范围以债权人的到期债权为限，债权人行使代位权的请求数额不能超过债务人所负债务数额，即赵某行使代位权的范围是 15 万元，选项 A 不当选；相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张，选项 B 当选；债权人行使代位权的必要费用，由债务人（钱某）负担，选项 C 不当选；因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但

是该权利专属于债务人自身的除外，选项 D 当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，债务人享有的下列权利中，可以被代位行使的是（ ）。(2020 年)

- A. 劳动报酬请求权
- B. 基本养老金请求权
- C. 房屋租金请求权
- D. 失业保险金请求权

【答案】C

【解析】专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权。专属于债务人自身的权利包括：(1) 抚养费、赡养费或者扶养费请求权；(2) 人身损害赔偿请求权；(3) 劳动报酬请求权，但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外；(4) 请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活的权利；(5) 其他专属于债务人自身的权利。选项 C 当选。

【单选题】2024 年 5 月 1 日，赵某对钱某享有的 10 万元债权到期，钱某无力清偿。2024 年 6 月 1 日，赵某得知李某拖欠钱某货款 8 万元，但钱某一直未向李某主张。现赵某拟对李某行使代位权。下列关于赵某行使代位权说法正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 若赵某胜诉，李某应当先将 8 万元还给钱某，再由钱某还给赵某
- B. 赵某可以通过仲裁的方式来行使代位权
- C. 赵某提起代位权诉讼，应当将钱某与李某列为共同被告
- D. 赵某行使代位权的必要费用由钱某负担

【答案】D

【解析】代位权诉讼中，是以次债务人李某为被告，债务人钱某为第三人，选项 C 不当选；人民法院认定代位权成立的，由次债务人向债权人履行清偿义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与次债务人之间相应的权利义务终止，选项 A 不当选；债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担，选项 D 当选；权利人行使代位权，是向人民法院提起代位权诉讼，而不能通过仲裁的方式，选项 B 不当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于债权人撤销权的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 撤销权的行使范围以债权人的债权为限
- B. 债权人行使撤销权的必要费用，由债权人承担
- C. 债权人以自己的名义行使撤销权
- D. 债权人提起撤销权之诉，以债务人和相对人为共同被告

【答案】ACD

【解析】债权人行使撤销权所支付的合理的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担。选项 B 不当选。

【判断题】对于债务人放弃到期债权、无偿转让财产等无偿行为，影响债权人的债权实现，不论第三人善意或者恶意，债权人均得以请求撤销。（ ）(2025 年)

【答案】√

【解析】对于债务人放弃到期债权、无偿转让财产等无偿行为，影响债权人的债权实现，不论第三人善意或者恶意，债权人均得以请求撤销。本题表述正确。

【单选题】2021年1月12日，赵某向李某借款100万元，借款利率6%，约定一年后偿还，债务到期赵某未偿还借款。李某于2022年4月18日得知赵某三个月前将自己价值200万元的汽车以80万元的价格卖给了张某。李某最晚可以行使撤销权的时间是（ ）。(2023年)

- A. 2023年1月12日
- B. 2027年1月12日
- C. 2023年4月18日
- D. 2027年4月18日

【答案】C

【解析】撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。选项C当选。

知识点4：合同的变更和转让

一. 合同的变更

	具体规定
1	合同的变更仅指合同 内容 的变更， 不包括 合同 主体 的变更
2	合同内容除可以依法变更外，当事人在 事前 或者 事后 就合同内容协商一致达成变更协议的，也可以对合同进行变更
3	当事人对合同变更的内容约定 不明确 的，推定为 未变更

二. 合同权利的转让（债权转让）

1. 基本规定

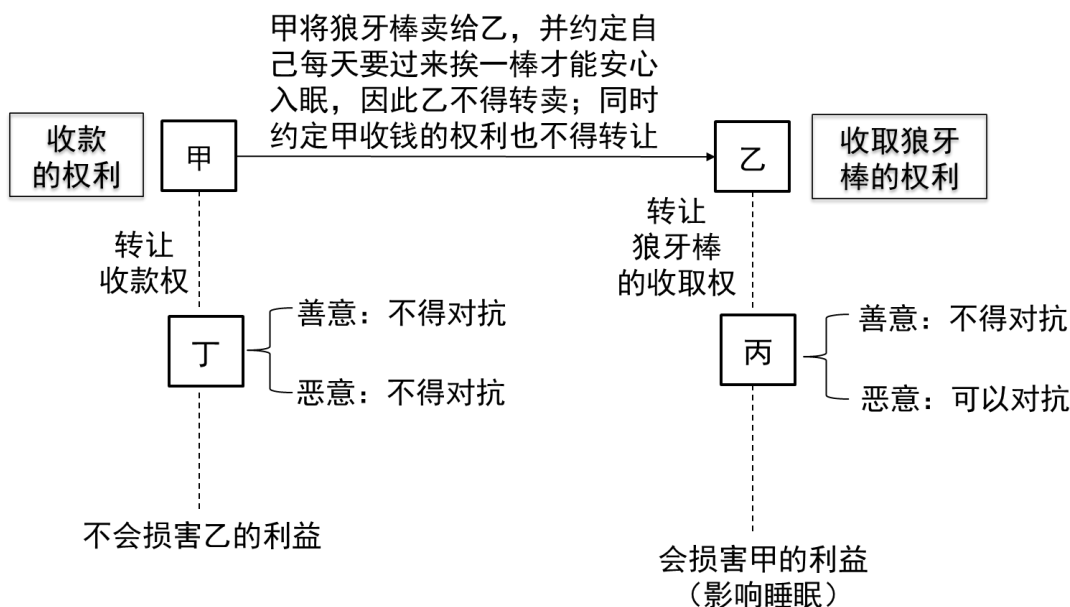
债权人转让债权，**无须经债务人同意**，但应当**通知**债务人。**未通知**债务人的，该转让**对债务人不发生效力**

	提示
1	未通知债务人的，债务人继续向 原债权人 的履行行为，属于适当履行
2	未通知债务人的，不影响 原债权人和受让人之间债权转让协议（合同）的成立、生效

2. 不得转让的债权

不得转让的原因	细节	
因 合同性质 不得转让	基于对委托人的信任而与之签订的 委托合同 等	
因当事人 约定 不得转让	禁转债权的性质	对抗限制
	非金钱债权	不得对抗 善意第三人
	金钱债权	不得对抗（善意/恶意） 第三人
因 法律规定 不得转让	按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押	

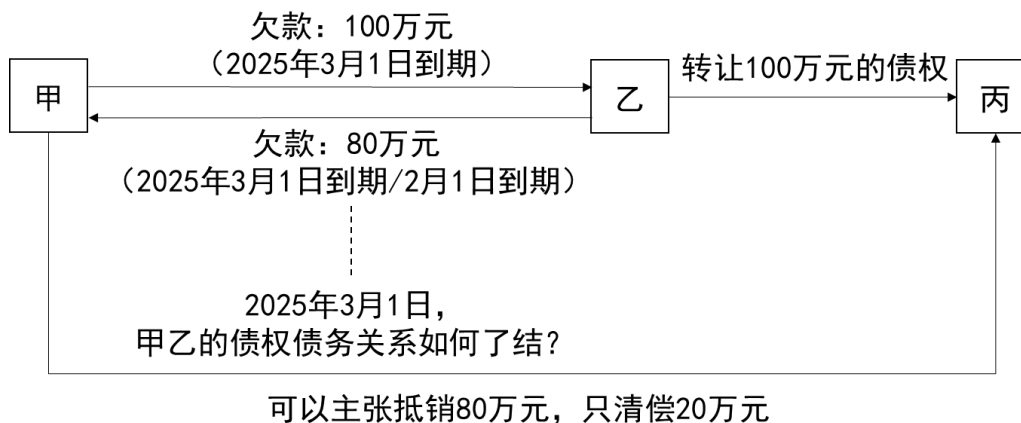
[案例 5.10]



3. 债权转让的法律效力

	具体规定
1	合同权利 全部 转让的，原合同关系消灭，受让人取代原债权人的地位，成为新的债权人，原债权人脱离合同关系，所以，债务人应当向 新的债权人 履行债务
2	合同权利 部分 转让的，受让人作为第三人加入合同关系中，与原债权人 共同享有债权
3	债权人转让 主权利 时，附属于主权利的 从权利 也一并转让，受让人在取得债权时，也取得与债权有关的从权利（如抵押权等），但 该从权利专属于债权人自身的除外 （如商事留置权等）
4	受让人取得从权利 不因 该从权利 未办理 转移登记手续或未转移占有而 受到影响
5	债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人（原债权人）的抗辩， 可以向受让人主张
6	债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权 先于 转让的债权到期或 同时 到期的， 债务人可以向受让人主张抵销
7	因债权转让增加的履行费用，由 让与人 负担

[案例 5.11]



三. 合同义务的转让（债务转让）

1. 并存的债务承担（原债务人并未退出债务人的身份）

第三人与债务人约定**加入债务**并**通知**债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，**债权人未在合理期限内明确拒绝**的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担**连带债务**。

2. 免责的债务承担（原债务人退出全部或部分债务）

(1) 基本规定

	具体规定
1	债务人将债务的全部或部分转让给第三人的，应当经债权人 同意
2	债务人或者第三人 可以 催告 债权人在合理期限内予以同意，债权人 未作表示 的， 视为不同意
3	未经债权人同意的，债权人有权拒绝 第三人的履行，继续要求债务人履行债务且债务人有可能需要承担不履行或迟延履行违约责任

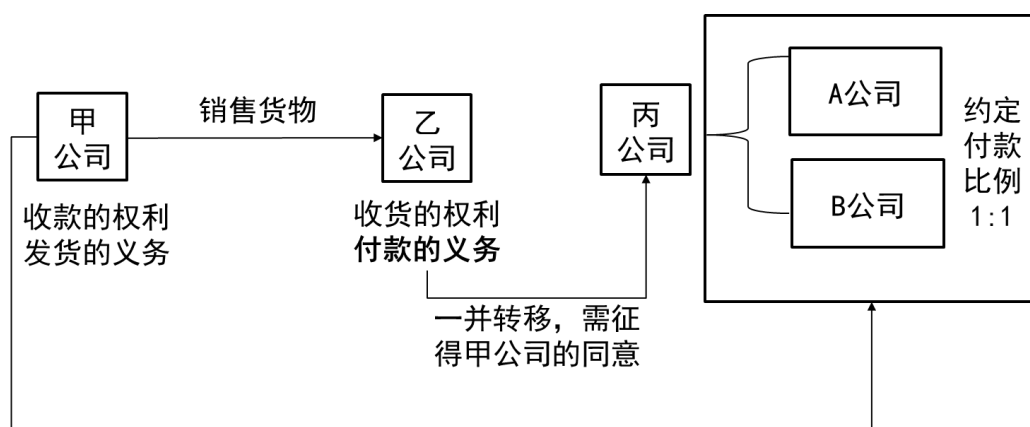
(2) 不得转让的债务

不得转让的原因	举例
因合同 性质 不得转让	由某位明星履行的直播带货义务
因当事人 约定 不得转让	—
因 法律规定 不得转让	—

四. 合同权利和义务的转让（债权和债务一并转让）

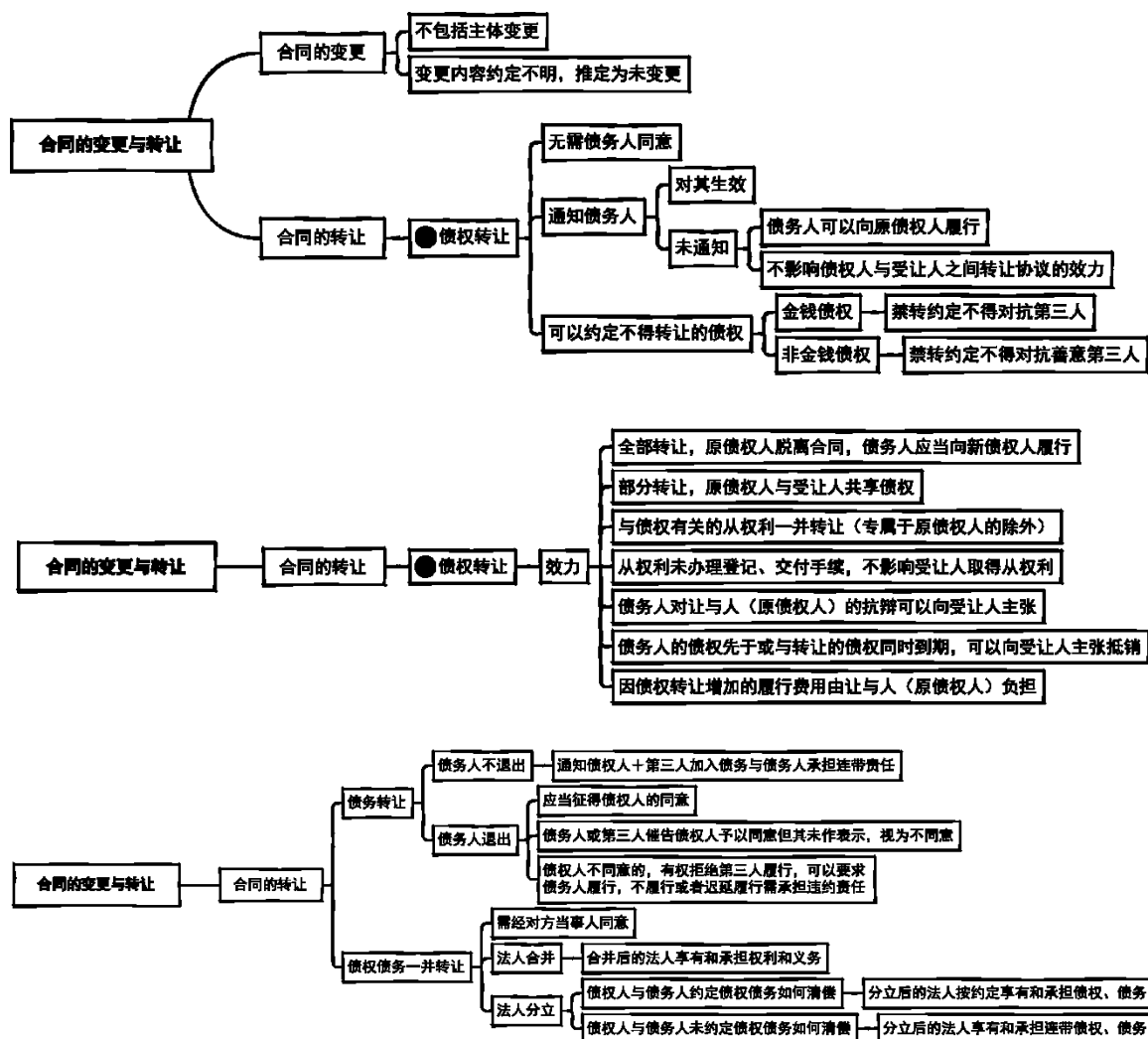
	具体规定
1	当事人一方经对方当事人 同意 ，可以将自己在合同中的权利义务一并转让给第三人
2	法人合并的，其权利和义务由 合并后 的法人享有和承担
3	法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担 连带债务 ，但 债权人和债务人另有约定 的除外

[案例 5.12]



- 该比例同时与甲公司约定：A公司和B公司按1:1对甲公司承担责任
- 该比例仅为内部约定：A公司和B公司需对甲公司承担连带责任
- A公司和B公司在收货权上享有连带债权

本单元“知识点4”总结



精学细练

【多选题】赵某拖欠钱某10万元货款，经多次催告仍未履行。钱某遂将该10万元债权拆分为10等份，分别转让给10位朋友，并已将债权转让事宜通知赵某，要求其向新债权人履行义务。双方就债权转让未作任何特别约定。下列表述中正确的有（ ）。(2025年)

- A. 债权转让因未经赵某同意而无效
- B. 赵某接到转让通知后，应当分别向钱某的10位朋友履行义务
- C. 履行合同增加的费用应由钱某承担
- D. 钱某无权将债权拆分转让

【答案】BC

【解析】合同权利转让是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人。债权人转让权利无须经债务人同意，但应当通知债务人；未经通知，该转让对债务人不发生效力。选项A、D不当选。合同权利全部转让的，原合同关系消灭，受让人取代原债权人的地位，成为新的债权人，原债权人脱离合同关系，债务人应向新的债权人履行债务。选项B当选。因债权转让增加的履行费用，由让与人（即原债权人）负担。选项C当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于合同权利转让的表述中，正确的有（ ）。

A. 当事人可以约定不得转让
B. 债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，不可以向受让人主张
C. 因债权转让增加的履行费用，由让与人负担
D. 债权转让应经债务人同意

【解析】债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张，选项 B 不当选；债权人转让债权无须经债务人同意，但应当通知债务人，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力，选项 D 不当选。

【解析】债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人，应当经债权人同意。

【单选题】甲公司向乙公司购买一台车床，价款 50 万元，甲公司与丙公司约定，由丙公司承担甲公司对乙公司的 50 万元价款债务，乙公司表示同意。后丙公司始终未清偿 50 万元价款。下列关于乙公司债权主张的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司可以要求甲公司和丙公司共同偿还 50 万元价款
B. 乙公司可以选择向甲公司或者丙公司主张清偿 50 万元价款
C. 乙公司应当向丙公司主张清偿 50 万元价款
D. 乙公司应当向甲公司主张清偿 50 万元价款

【解析】债权人乙公司已经同意债务人甲公司和第三人丙公司的债务承担约定，所以甲公司已经退出与乙公司的债权债务关系，乙公司不能再要求甲公司承担债务，只能要求丙公司承担债务。

本单元框架结构

	知识点	考频
1	合同的终止	高
2	违约责任	高

一. 合同终止的原因与效果

原因	清偿+抵销+提存+免除+混同+合同的解除	
效果	1	合同的权利义务关系终止
	2	从权利义务归于消灭
	3	债权人应当将债权文书返还债务人
	4	当事人应当根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务
	5	合同的消灭， 不影响合同 中有关解决争议的方法、结算和清理条款的效力

1. (对同一债权人的数项债务并存时的) 抵充顺序

债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，由债务人在清偿时指定其履行的债务

法定情形	优先清偿
未指定所履行的债务	已经到期的债务
数项债务均已到期	缺乏担保或者担保最少的债务
数项债务均无担保或担保相等	负担较重（如利息较高）的债务
数项债务负担相同	到期在先的债务
数项债务到期时间相同	按照债务比例进行清偿
记忆口诀	
约指到期，缺少担保，负担较重，先后比例	

[案例 5.13]

A 公司对 B 公司的负债情况如下表所示， 2024 年 6 月 12 日，A 公司未通知 B 公司的情况下向其账户转入 80 万元并备注“还钱”				
债务产生时间	债务金额	到期时间	担保情况	月利率
2023 年 1 月 1 日	100 万元	2024 年 2 月 1 日	抵押	1‰
2023 年 3 月 1 日	200 万元	2024 年 4 月 1 日	—	3‰
2023 年 5 月 1 日	300 万元	2024 年 6 月 1 日	—	
2023 年 7 月 1 日	400 万元	2024 年 8 月 1 日	保证	7‰
2023 年 9 月 1 日	500 万元	2024 年 10 月 1 日	质押	9‰

2. （同一笔债务）给付不足的清偿顺序

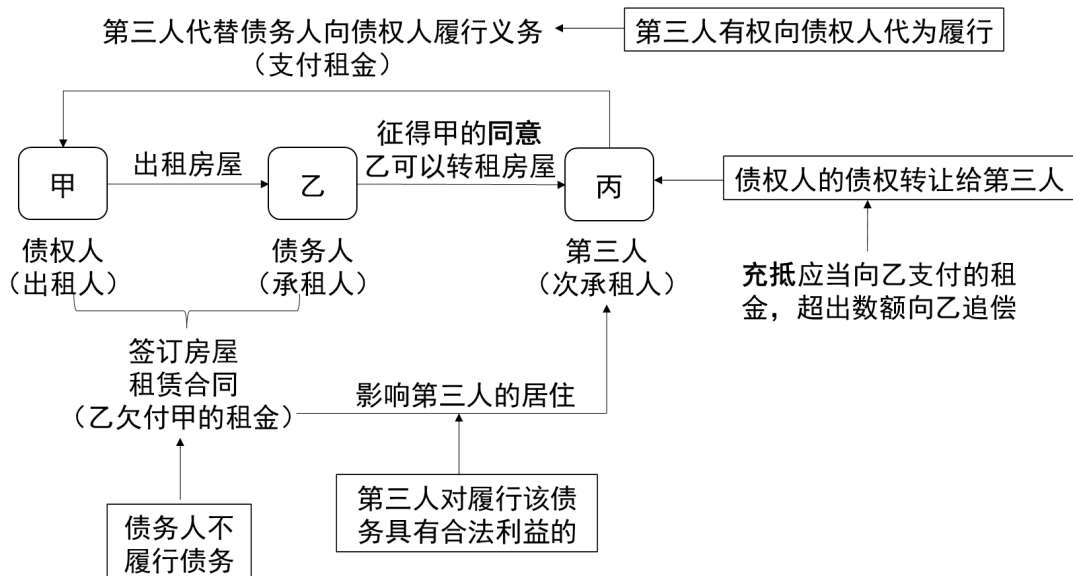
债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行

1	实现债权的有关费用	时间上“从后往前”清偿
2	利息	
3	主债务	

3. 第三人代为履行

	具体规定
1	债务人不履行债务，第三人 ^{对履行该债务具有合法利益的} ，第三人 ^{有权} 向债权人 ^{代为履行} ；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外
2	债权人 ^{接受} 第三人履行后，其对债务人的 ^{债权转让给第三人} ，但债务人和第三人另有约定的除外

[案例 5.14]

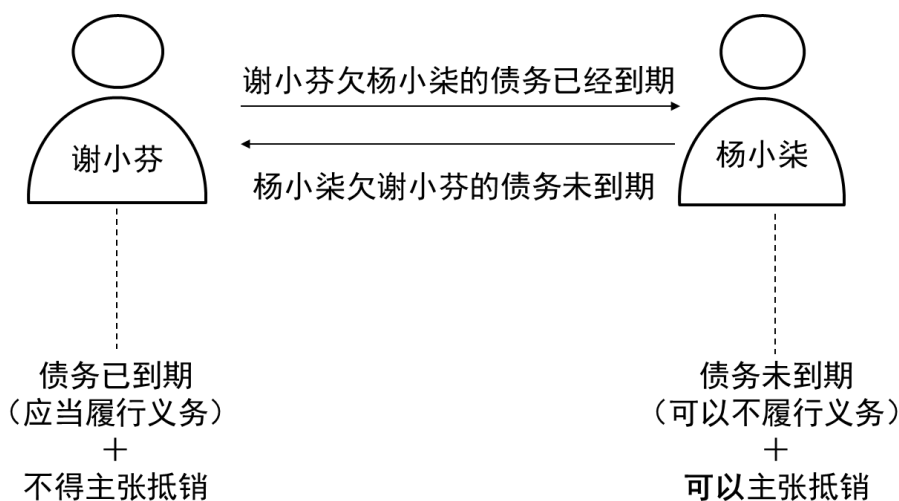


三. 抵销的具体规定

1. 抵销的类型

类型	具体规定		
约定抵销	当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经 协商一致 ，可以抵销		
法定抵销	当事人互负标的物 种类、品质相同 的债务	双方的债务均已到期	任何一方 均可主张抵销
		一方的债务到期，另一方的债务未到期的	未到期一方 可以主张抵销 (可以不履行义务的一方)
	根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外		

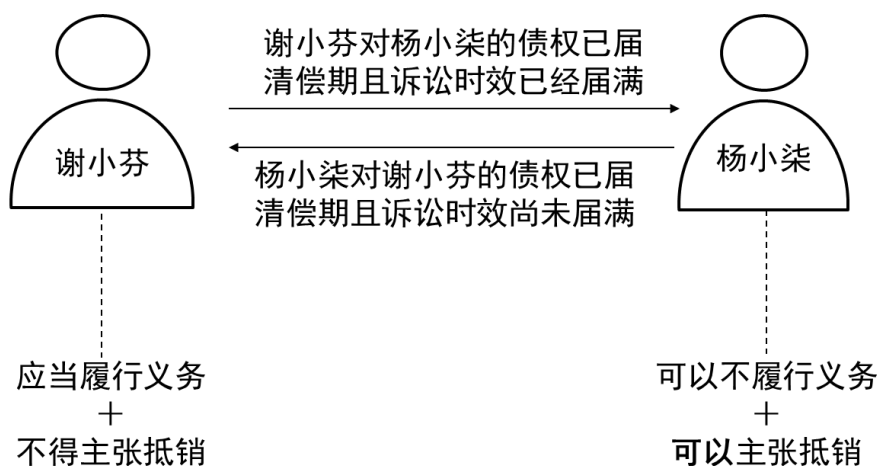
[案例 5.15]



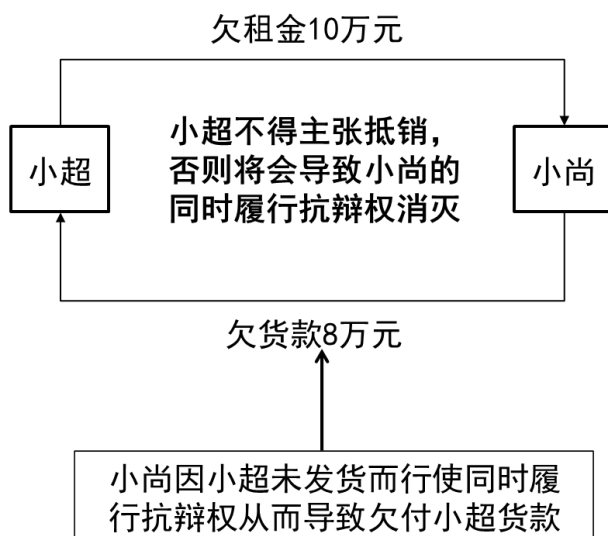
2. 法定抵销的其他规定

	具体规定
1	当事人互负债务应基于不同法律关系而产生， 并非同一双务合同中的 给付与对待给付
2	当事人主张抵销的，应当 通知 对方，自通知 到达 对方时生效
3	抵销 不得 附条件或者附期限
4	主动提出抵销的当事人一方享有的 债权已经到期 ，如案例 5.15 中，杨小柒的债权已经到期了，所以可以主张抵销
5	当事人互负债务，一方以其诉讼时效期间已届满的债权通知对方主张抵销，对方提出诉讼时效抗辩的，人民法院对该抗辩应予支持。 一方的债权诉讼时效期间已经届满，对方主张抵销的，人民法院应予支持
6	如果 债务人享有同时履行抗辩权 ， 债权人不得主张抵销以实现自己的债权
7	双方 对等数额债务 因抵销而消灭
8	抵销后剩余的债权的诉讼时效期间， 应重新起算

[案例 5.16]



[案例 5.17]



3. 不得抵销的债务

	下列债务当事人不得主张抵销
1	提供 劳务 的债务
2	不作为 的债务
3	支付 抚恤金、最低生活保障金、退休金 的债务
4	按照约定应当 向第三人给付 的债务
5	因 侵害 自然人人身权益，或 故意、重大过失 侵害他人财产权益产生的损害赔偿 债务
6	当事人约定或者法律规定不得抵销的其他情形

四. 提存的具体规定

提存，指由于**债权人**的原因而无法向其交付合同标的物时，债务人将该标的物交给提存机关而**消灭债务**的制度

	具体规定	
提存的原因	1	债权人 无正当理由拒绝受领
	2	债权人 下落不明
	3	债权人 死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人
提存标的	1	只能是 动产
	2	标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得的 价款
	3	提存人应就需清偿的 全部 债务进行提存，原则上 不允许部分 提存
提存效果	视同履行	1 自提存之日起，提存人的债务 归于消灭
		2 标的物提存后，毁损、灭失的风险由 债权人 承担
		3 提存期间，标的物的孳息归 债权人 所有
		4 提存费用由 债权人 负担
	对债务人	1 标的物提存后，债务人应当及时 通知 债权人或者债权人的继承人、遗产管理人、监护人、财产代管人
		2 债权人未履行对债务人的到期债务，或者债权人向提存部门书面表示放弃领取提存物权利的， 债务人负担 提存费用后 有权取回 提存物
	对债权人	1 债权人可以 随时 领取提存物。但是，债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应 拒绝 其领取提存物
		2 债权人领取提存物的权利，自提存之日起 5年内 不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归 国家 所有

五. 免除的具体规定

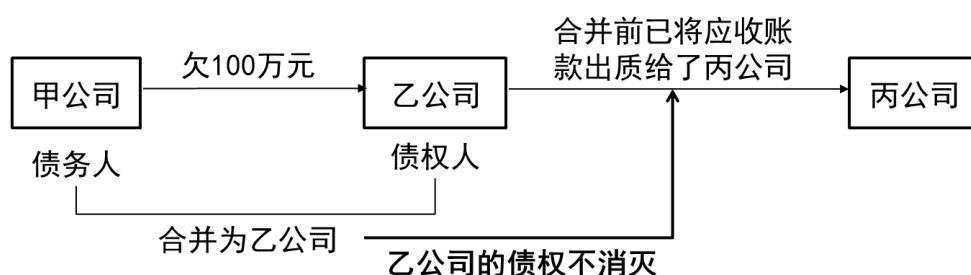
	具体规定	
基本规定	债权人免除债务人 部分 或者 全部 债务的，债权债务部分或全部终止，但是债务人在合理期限内拒绝的除外	
免除要件	1	免除人须具备相应的民事行为能力
	2	债权人或其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示
	3	免除不得损害第三人利益
法律	1	免除债权，债权的 从权利也随之消灭

效果	2	债权人免除 连带 债务人之一的债务的，其余连带债务人在 扣除该连带债务人应分担的份额后 ，仍应就 剩余 债务承担连带责任
----	---	---

六. 混同的具体规定

效果	1	债权和债务 同归于一人 的，债权债务 终止 ，但是损害第三人利益的除外
	2	合同关系以及其他债之关系消灭，附属于主债务的 从权利 和 从债务 也一并 消灭
混同不导致债权债务关系消灭的情形	1	票据未到期前依背书转让的， 票据上债权债务 即使 同归于一人 ，票据仍可流通，票据上的债权债务不消灭
	2	如 债权为他人权利质押的标的 ，债权债务即使同归于一人，债权也不消灭，否则将损害质权人的利益

[案例 5.18]



七. 合同解除的具体规定

1. 解除类型

类型		阐述
约定解除	事前约定解除事由	当事人可以订立 附解除条件或解除期限 的合同，当解除条件成就或者解除期限届至时，合同解除
	事后协商一致解除	合同生效后，未履行或未完全履行之前，当事人以解除合同为目的， 经协商一致 ，订立一个解除原来合同的协议，使合同效力消灭的行为
法定解除		当事人行使依据 法律规定 取得的解除权以消灭合同关系的行为

2. 法定解除的相关规定

(1) 解除事由

法定解除事由	解除后果	
	解除权人何时解除	违约方是否需要承担违约责任
因 不可抗力 致使 不能实现合同目的	立即解除	根据不可抗力的影响， 部分或者全部免除责任 ，但是法律另有规定的除外
(预期违约) 在履行期限届满前 ，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务	立即 解除	依法承担违约责任
当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使 不能实现合同目的	立即解除	依法承担违约责任
当事人一方 迟延履行 主要债务，经债权人 催告后 ，在 合理期限内仍未履行	先催告再解除	

(2) 解除权的行使

法定解除事由	解除权人（无过错方）
因不可抗力不能实现合同目的	非违约方+违约方
其他解除事由	非违约方

	具体规定	
解除方式	通知	享有解除权的一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自 通知到达 对方时解除
	诉讼或者仲裁	合同自起诉状副本或者仲裁书副本 送达 对方时解除

	是否存在法定或约定的行使期限	具体规定	
行使期限	是	期限届满当事人不行使的，该权利消灭	
	否	对方已经催告	在合理期限内不行使的，该权利消灭
		对方没有催告	自解除权人知道或应当 知道 解除事由之日起 1年 内不行使的，该权利消灭

3. 合同解除的效果

	具体规定
1	合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失
2	合同因 违约解除 的，解除权人可请求违约方承担 违约责任 （如违约金），但是当事人另有约定的除外
3	主合同解除后，担保人对 债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任 ，但是担保合同另有约定的除外

4. 情势变更原则

(1) 基本规定

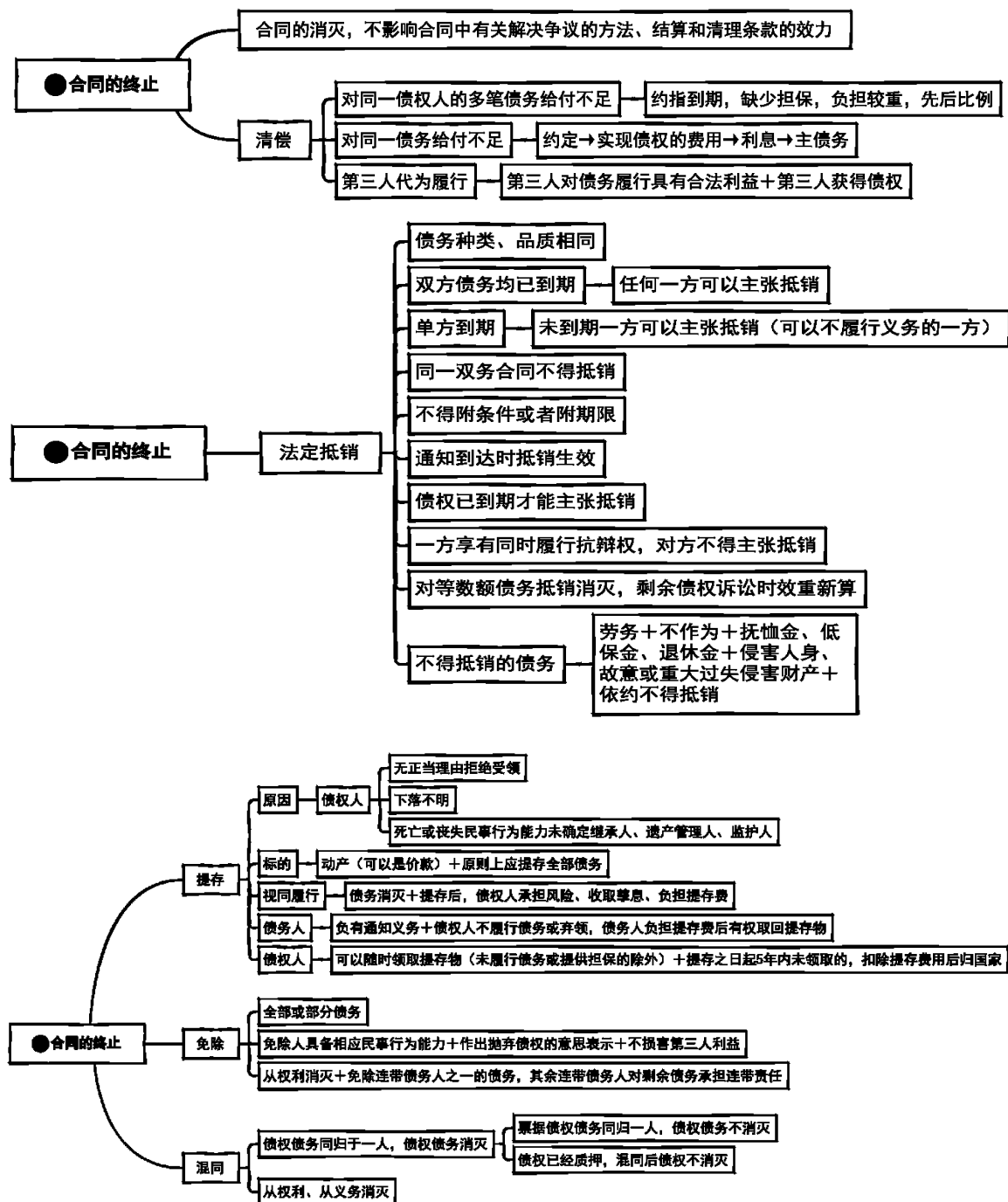
合同 成立后 ，合同的 基础条件 发生了当事人在 订立合同时无法预见 的、 不属于商业风险 的重大变化，继续履行合同对于当事人一方 明显不公平 的		
第一步	受不利影响的当事人可以请求与对方重新协商	
第二步	在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或解除合同	
	当事人的态度	人民法院的态度
	当事人请求 变更 合同的	不得解除 合同
	当事人 一方 请求 变更 合同，对方请求解除合同的，或者当事人 一方 请求 解除 合同，对方请求变更合同的	应结合案件的实际情况，根据公平原则判决 变更或解除 合同

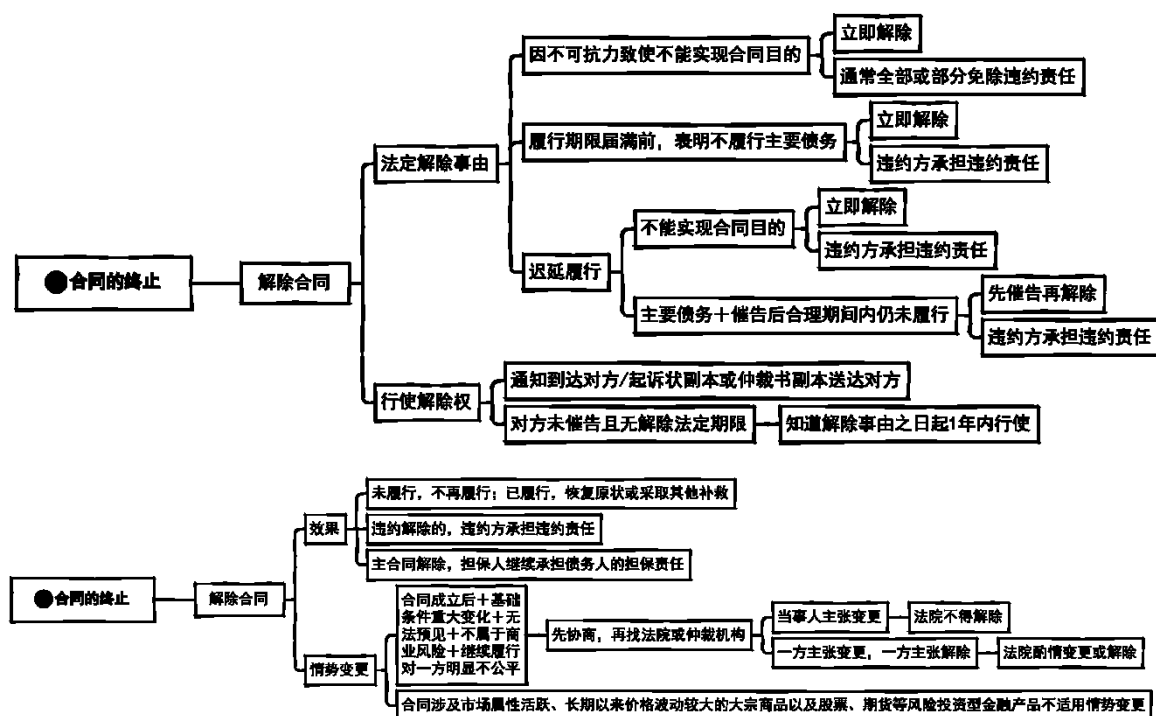
(2) 合同基础条件发生重大变化的认定

根据《合同编通则解释》，合同成立后，因**政策调整或者市场供求关系异常变动**等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的涨跌，继续履行合同对于当事

人一方明显不公平的，人民法院应当认定合同的基础条件发生了“重大变化”。但是，**合同涉及市场属性活跃、长期以来价格波动较大的大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的除外。**

本单元“知识点1”总结





精学细练

【判断题】合同终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力。()
(2020 年)

【答案】√

【解析】合同终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力。本题表述正确。

【单选题】2021 年 4 月 1 日，甲公司向乙公司借款 100 万元，约定借期 3 年。2022 年 3 月 1 日甲公司又向乙公司借款 80 万元，约定借期 2 年，并以其一处房屋设立抵押并办理登记。2023 年 3 月 5 日甲公司又向乙公司借款 60 万元，约定借期 1 年，由丙公司提供保证。最后三笔借款均到期，甲公司向乙公司偿还了 50 万元，当事人对于清偿顺序没有约定，甲公司也没有指定。甲公司偿还的借款应当是 ()。(2024 年)

- A. 2022 年 3 月 1 日的借款
- B. 2021 年 4 月 1 日的借款
- C. 2023 年 3 月 5 日的借款
- D. 三笔债权同时按比例履行

【答案】B

【解析】《民法典》第五百六十条规定：“债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，由债务人在清偿时指定其履行的债务。债务人未作指定的，应当优先履行已经到期的债务；数项债务均到期的，优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务（选项 B）；均无担保或者担保相等的，优先履行债务人负担较重的债务；负担相同的，按照债务到期的先后顺序履行；到期时间相同的，按照债务比例履行。”

【单选题】甲公司向乙公司借款 100 万元，约定利息 10 万元。甲公司将一动产质押给乙公司。后甲公司到期无法履行债务，乙公司将该质物拍卖得到价款 60 万元，其中拍卖手续费 5 万

元。当事人对履行顺序没有约定。乙公司实现的主债权金额是（ ）。(2024 年)

- A. 45 万元
- B. 50 万元
- C. 55 万元
- D. 60 万元

【答案】A

【解析】债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行：(1) 实现债权的有关费用；(2) 利息；(3) 主债务。选项 A 当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，关于法定抵销，下列表述正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 等额债务抵销后消灭
- B. 抵销可以附条件和期限
- C. 抵销后剩余债务重新计算诉讼时效
- D. 抵销通知到达对方时生效

【答案】ACD

【解析】抵销不得附条件和期限，选项 B 不当选。

【单选题】周某与李某互负到期债务，李某对周某所负债务是支付利息。根据合同法律制度的规定，周某对李某负有的下列债务中，可以适用法定抵销的是（ ）。

- A. 因侵害自然人人身权益产生的赔偿债务
- B. 支付租金
- C. 提供劳务
- D. 不开展竞争性营业活动

【答案】B

【解析】不得主张法定抵销的债务包括：(1) 提供劳务的债务（选项 C）；(2) 不作为的债务（选项 D）；(3) 支付抚恤金、最低生活保障金、退休金的债务；(4) 按照约定应当向第三人给付的债务；(5) 因侵害自然人人身权益，或故意、重大过失侵害他人财产权益产生的损害赔偿债务（选项 A）；(6) 当事人约定或者法律规定不得抵销的其他情形。

【单选题】甲欠乙 6 万元，诉讼时效已经届满。乙欠甲 10 万元，诉讼时效尚未届满。2025 年 6 月 25 日，甲向乙发出抵销通知，6 月 26 日通知到达乙，下列表述正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 抵销后，甲对乙剩余债权的诉讼时效重新计算
- B. 抵销自 6 月 25 日生效
- C. 可以约定“抵销生效以提供担保为前提”
- D. 通知约定 7 月 1 日起抵销

【答案】A

【解析】当事人主张抵销的，应当通知对方，通知自到达对方时生效，选项 B 不当选。抵销不得附条件或者附期限，选项 C、D 不当选。抵销后剩余债权的诉讼时效期间，应重新起算，选项 A 当选。

【单选题】张某与李某约定 2 月 29 日交货，2 月 29 日李某如约交货，此时张某下落不明，李某提存货物，后发生不可抗力导致提存货物毁损，则对货物毁损承担责任的是（ ）。(2023 年)

- A. 张某

- B. 李某
- C. 提存机关
- D. 张某和提存机关共同负责

【答案】A

【解析】债权人下落不明，债务人提存的，自提存之日起，提存人的债务归于消灭。提存期间，标的物的孳息归债权人所有；提存费用由债权人负担；标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。选项 A 当选。

【判断题】债权人免除连带债务人之一的债务，其余连带债务人仍应就全部债务承担连带责任。（ ）（2024 年）

【答案】×

【解析】债权人免除连带债务人之一的债务的，其余连带债务人在扣除该连带债务人应分担的份额后，仍应就“剩余”债务承担连带责任。

【多选题】根据合同法律制度规定，下列债务免除的表述中，正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 免除债务后，债权的从权利并不随之消灭
- B. 免除不得损害第三人的利益
- C. 债权人或其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示
- D. 免除人须具备相应的民事行为能力

【答案】BCD

【解析】免除债务，债权的从权利，如从属于债权的担保权利、利息权利、违约金请求权等也随之消灭。选项 A 不当选；免除不得损害第三人的利益。如债权人免除其债务人的债务，使得债权人无法清偿自身债务，债权人的债权人可以依法行使撤销权，撤销债权人免除债务的行为。选项 B 当选；债权人或者其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示。选项 C 当选；免除应符合法律行为要件的有关规定，如免除人须具备民事行为能力。选项 D 当选。

【单选题】乙公司与甲公司签订 5 万元的借款合同，乙公司尚未还款，后债务因甲、乙公司合并为丙公司而终止。该债权债务关系终止的情形属于（ ）。（2022 年）

- A. 免除
- B. 抵销
- C. 法定解除
- D. 混同

【答案】D

【解析】债的关系应有两个不同的主体，因混同致债权债务归于同一人，债的关系无法维系，故归于消灭。选项 D 当选。

【单选题】2025 年 3 月，甲科研所与乙企业签订一份设备改造的技术服务合同，约定自 2025 年 7 月 1 日至 12 月 1 日，甲科研所负责对乙企业的自动生产线进行技术改造。合同签订后，乙企业为履行合同做了相关准备工作。5 月，甲科研所通知乙企业，因负责该项目的技术人员辞职，不能履行合同，根据合同法律制度的规定，下列关于乙企业权利的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙企业有权解除合同，并要求甲科研所赔偿损失
- B. 乙企业有权主张合同无效，并要求甲科研所承担缔约过失责任
- C. 乙企业有权撤销合同，并要求甲科研所承担缔约过失责任

D. 乙企业至 7 月 1 日方有权要求甲科研所承担违约责任

【答案】A

【解析】在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，另一方有权（立即）解除合同并要求赔偿损失。在本题中，甲科研所与乙企业签订的技术服务合同在 2025 年 3 月签订时生效，甲科研所在 5 月份明确表示不能履行合同，乙企业有权（立即）解除合同并要求甲科研所赔偿损失。

【单选题】甲小学为了庆祝“六一”儿童节学生表演节目的需要，向乙服装厂订购了 100 套童装，约定在 5 月 27 日完成交付。5 月 28 日，甲小学向乙服装厂催要童装，却被告知，因布匹供应问题 6 月 3 日才能交付童装，甲小学因此欲解除合同。下列关于该合同解除的表述中，正确的是（ ）

A. 甲小学应先催告乙服装厂履行，乙服装厂在合理期限内未履行的，甲小学才可以解除合同

B. 甲小学可以解除合同，无须催告

C. 甲小学无权解除合同，只能要求乙服装厂承担违约责任

D. 甲小学无权自行解除合同，但可以请求法院解除合同

【答案】B

【解析】当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以（立即）解除合同。

【单选题】根据合同法律制度的规定，当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼的方式依法主张解除合同，人民法院确认该主张的，合同自（ ）时解除。（2023 年）

A. 人民法院作出受理裁定

B. 人民法院的判决生效

C. 起诉状副本送达对方

D. 人民法院的判决书送达对方

【答案】C

【解析】当事人一方未通知对方，直接以诉讼或仲裁方式主张解除合同，法院或仲裁机构确认解除的，合同自起诉状副本或仲裁申请书副本送达对方时解除。

知识点 2：违约责任

一. 违约责任概述

违约类型	预期违约	在履行期限到来之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任
	届期违约	在履行期限到来以后，当事人拒绝履行、迟延履行或不完全履行合同义务
承担规则	违约责任的承担 不以违约方有过错为条件 ，通常以 存在违约行为且无免责事由 为条件，如当事人一方 因第三人的原因 造成违约的，应当依法向对方 承担违约责任 。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或按照约定处理	

二. 免责事由

事由	具体规定	
不可抗力	1	当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响， 部分 或者 全部 免除违约责任，但是法律另有规定的除外
	2	当事人 迟延履行后 发生不可抗力的， 不免除 其违约责任

	3	因不可抗力不能履行合同的，应当 及时通知 对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内 提供证明			
免责条款	当事人可以在合同中约定免责条款，免责条款的效力如下				
	免责项目	能否免责			
		故意	重大过失	轻过失	无过失
	人身伤害	×	×	×	×
	财产损失	×	×	√	√

三. 违约责任的承担形式

1. 继续履行

	具体规定	
适用	金钱债务： 无条件适用 继续履行	
	非金钱债务：存在下列情形之一的，不适用继续履行	
	1	法律上 或者 事实上不能 履行
	2	债务的标的 不适于 强制履行或者 履行费用过高
	3	债权人在合理期限内 未请求 履行
陷入僵局	不能继续履行非金钱债务致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的 请求终止 合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担	
替代履行	当事人一方不履行债务或履行债务不符合约定，根据债务的性质不得强制履行的，非违约方可以请求 违约方 负担由第三人替代履行的费用	

2. 采取补救措施

当事人一方履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的，受损害方可以根据标的的性质以及损失的大小，合理选择请求对方承担**修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬**等违约责任。

3. 赔偿损失

	具体规定	
主张时间	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者 采取补救措施后 ，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。对方也可以不选择要求继续履行或采取补救措施， 直接主张 赔偿损失	
损失赔偿额	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益（ 直接损失+履行利益损失 ）	
对损失赔偿额的限制性规定	可预见性规则	不得超过 违约方 订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失
	减轻损失规则	当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大（费用由 违约方 承担）；没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失 请求赔偿
	过失相抵规则	当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以 减少 相应的损失赔偿额

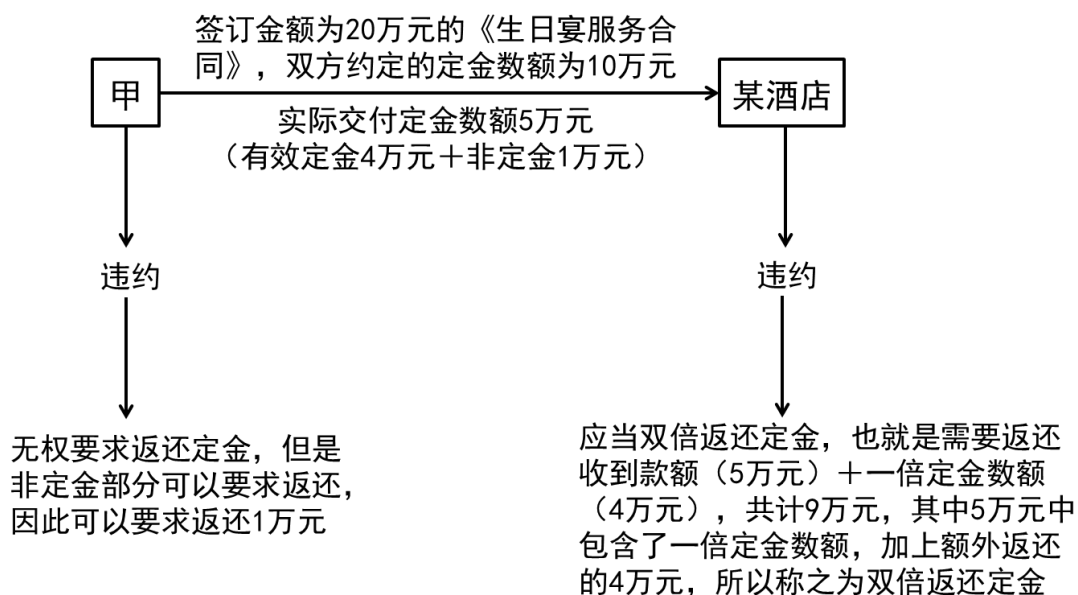
4. 支付违约金

	具体规定
产生	当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
约定过低	约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加
约定过高	约定的违约金过分高于造成的损失（约定的违约金 > 造成的损失 × 30%），人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。需要注意的是，恶意违约的当事人一方请求减少违约金的，人民法院一般不予支持
继续履行	当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还 应当履行 债务

5. 定金责任

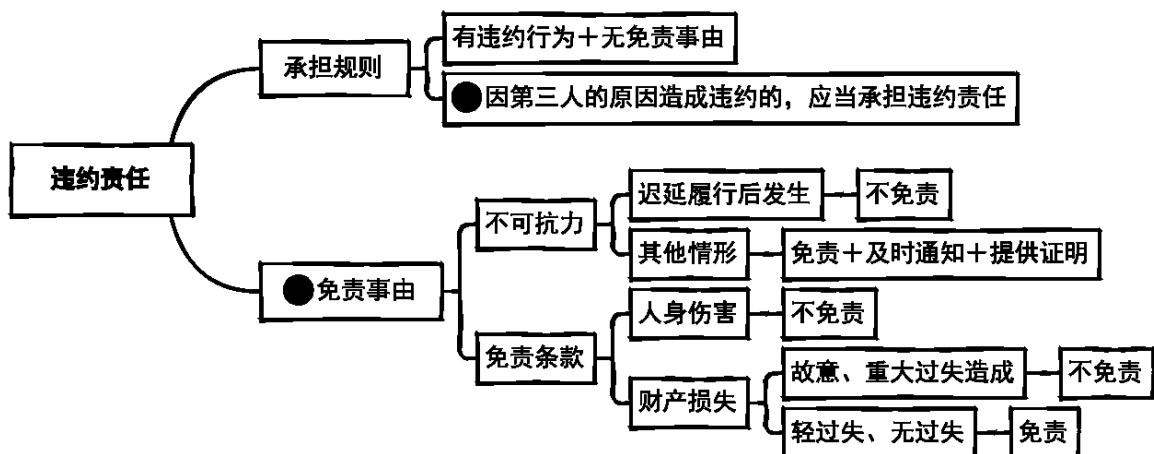
定金是指为担保合同的履行，由当事人一方在合同订立时或者订立后至履行前给付对方的一定数额的金钱或替代物				
	具体规定			
类型	违约定金	违约定金指定金设立的目的在于保障合同的履行		
	成约定金	当事人约定以交付定金作为主合同成立或者生效要件的，给付定金的一方未支付定金，但主合同已经履行或者已经履行主要部分的，不影响主合同的成立或者生效		
	解约定金	当事人约定定金性质为解约定金，交付定金的一方主张以丧失定金为代价解除合同的，或者收受定金的一方主张以双倍返还定金为代价解除合同的，人民法院应予支持		
违约定金	定金合同	定金合同是实践合同，自实际交付定金时成立		
	定金数额	1	定金的数额由当事人约定。但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力	
		有效定金=定金数额≤主合同标的额×20%+实际交付		
		2	实际交付的定金数额多于或少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。收受定金一方提出异议并拒绝接受定金的，定金合同不成立	
	定金去向	债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回		
	罚则	违约方	惩罚规则	备注
		给付定金的一方	无权请求返还定金	非定金部分可以要求返还
收受定金的一方		应当双倍返还定金	返还收到款额+一倍定金数额	

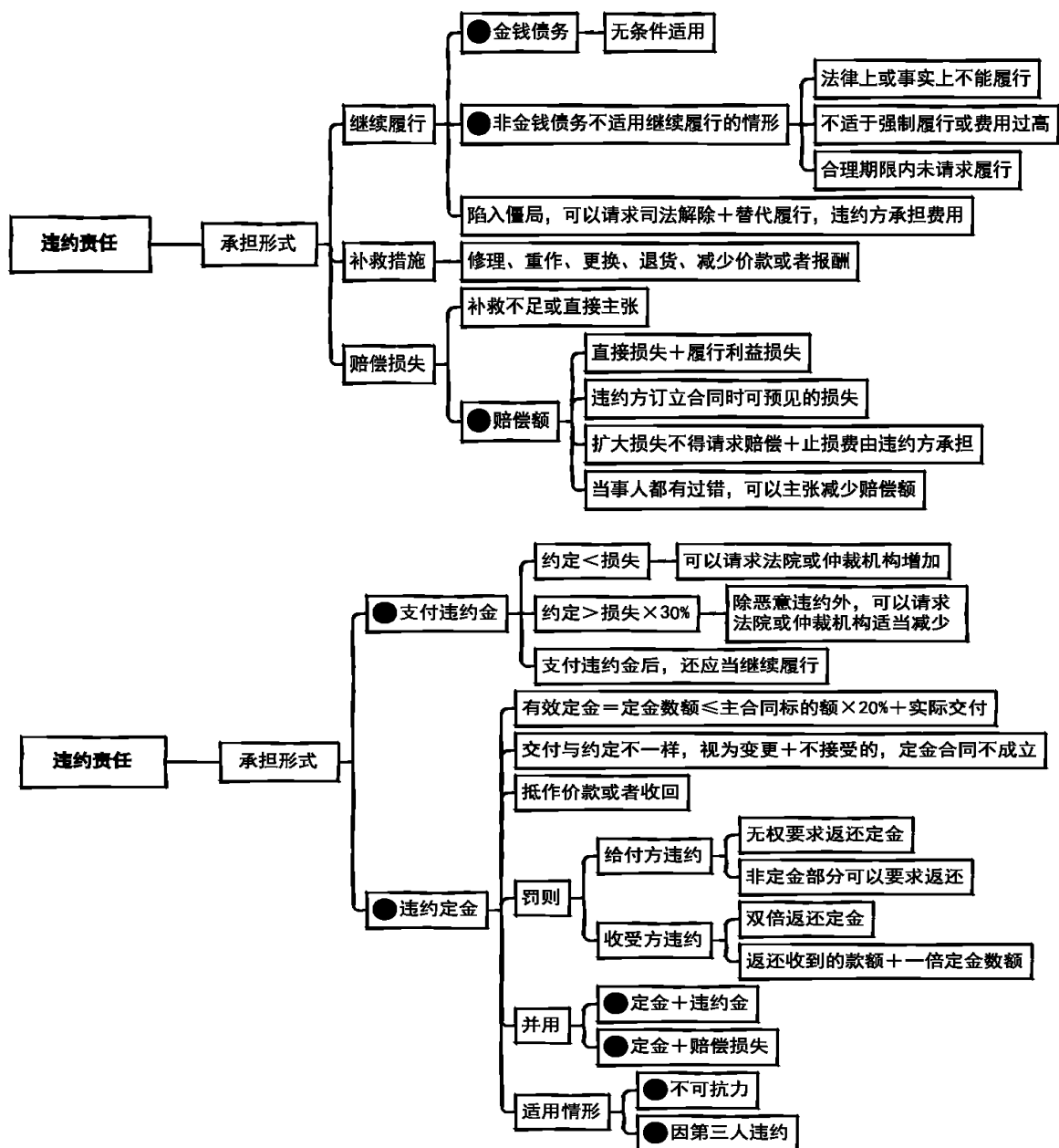
[案例 5.19]



		具体规定
违约定金	并用规则	定金 V. S 违约金 (不能并用)
		当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以 选择适用 违约金或者定金条款
	适用范围	定金 V. S 赔偿损失 (可以并用)
		定金 不足 以弥补一方违约造成的损失的，对方 可以请求 赔偿超过定金数额的损失
		因 不可抗力 致使合同不能履行，非违约方主张适用定金罚则的，人民法院 不予支持
		因合同关系以外的 第三人的过错 ，致使主合同不能履行时， 适用 定金罚则。受定金处罚的一方当事人，可以向第三人追偿

本单元“知识点2”总结





精学细练

【单选题】根据合同法律制度的规定，违约方承担违约责任的形式不包括（ ）。(2021 年)

- A. 行使撤销权
- B. 继续履行
- C. 支付违约金
- D. 赔偿损失

【答案】A

【解析】承担违约责任的形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责任。选项 A 当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，下列各项中，人民法院可以要求债务人继续履行的是（ ）。(2023 年)

- A. 表演唱歌
- B. 表演话剧
- C. 支付房租
- D. 归还灭失的古董

【答案】C

【解析】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（1）法律上或者事实上不能履行；（2）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高，前者如以具有人身性质的劳务为债务的，后者指履行费用大大超过实际履行合同所能获得的利益；（3）债权人在合理期限内未请求履行。选项C当选。

【判断题】当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。（ ）（2025年）

【答案】√

【解析】当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。本题表述正确。

【单选题】根据合同法律制度的规定，当事人一方不履行合同义务，给对方造成损失的，应当按照约定承担赔偿责任。损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（ ）。（2023年）

- A. 违约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- B. 违约一方违约时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- C. 守约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- D. 守约一方因对方违约预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失

【答案】A

【解析】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

【单选题】赵某和钱某于2025年8月6日签订二手房买卖合同，合同约定房价总额为300万元，赵某应付定金100万元，实际赵某只支付了定金80万元，钱某接受。则产生定金效力数为（ ）。（2025年）

- A. 100万元
- B. 90万元
- C. 80万元
- D. 60万元

【答案】D

【解析】定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。选项D当选。

【单选题】2024年2月1日，赵某与甲公司签订机器购买合同，约定3月1日前交付，机器价款10万元，赵某支付定金3万元，签订合同后赵某支付定金。甲公司未按约定时间交付机器，导致赵某发生经营损失1万元，赵某要求甲公司最高返还金额为（ ）。（2024年）

- A. 3万元

- B. 4 万元
C. 5 万元
D. 6 万元

【答案】C

【解析】定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使合同目的不能实现的，应当双倍返还定金。选项 C 当选。

【单选题】甲、乙签订 100 万元的买卖合同，合同约定一方违约，应支付违约金 18 万元。双方还签订了定金合同，约定甲交付定金 30 万元，但甲实际只向乙交付了定金 28 万元。之后乙违约，给甲实际造成损失 15 万元。甲最多可以要求乙赔付的金额是（ ）。（2024 年）

- A. 28 万元
B. 15 万元
C. 18 万元
D. 20 万元

【答案】D

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。如果甲选择定金罚则，乙赔付的金额是 20 万元（超过的 8 万元不产生定金效力，即乙原数返还甲交付的 28 万元，然后再赔付 20 万元定金，也就是乙双倍返还定金），如果甲选择违约金条款，乙赔付的金额是 18 万元。选项 D 当选。

第五单元 典型合同

本单元框架结构

	知识点	考频
1	买卖合同	极高
2	赠与合同	高
3	借款合同	极高
4	租赁合同	极高
5	保证合同	高

知识点 1：买卖合同

一. 标的物的交付

1. 交付义务

交付义务	具体规定
主要义务	出卖人应当履行向买受人交付 标的物 或交付 提取标的物的单证 ，并转移标的物所有权的义务
次要义务	出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料

2. 交付期限

出卖人应当按**约定的时间**交付标的物。**约定**交付**期限**的，出卖人可以在该交付期限内的**任何时**

交付期限		
当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或合同有关条款确定，仍不能确定的	标的物是否为无须以有形载体交付的电子信息产品	交付期限
	是	买受人收到约定的 电子信息产品 或者 权利凭证 即为交付
	否	出卖人可以 随时 履行，买受人可以 随时 请求出卖人履行，但应给对方必要的 准备 时间

3. 交付地点

出卖人应当按照 约定 的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，当事人可以协议补充，不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的		
标的物是否需运输		交付地点
是		出卖人应当将标的物 交付给第一承运人
否	出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点	出卖人应当在 该地点交付标的物
	出卖人和买受人订立合同时不知标的物在某一地点	在 出卖人 订立合同时的 营业地 交付标的物

二. 标的物所有权的转移

1. 基本规定

标的物种类	所有权转移的时点	标的物孳息的收取权	
		孳息产生于标的物交付之前	孳息产生于标的物交付之后
动产	自标的物 交付 时	出卖人收取	买受人收取
不动产	自标的物转移 登记 时		
法律另有规定的除外		当事人另有约定的除外	

2. 动产一物多卖所有权的归属

出卖人就同一动产订立多重买卖合同，在买卖合同均有效的情况下，买受人均要求实际履行合同的，应当按照以下规定处理	
动产种类	具体规定
普通动产	交付在先 > 付款在先 > 合同成立在先
特殊动产	交付在先 > 转移登记在先 > 合同成立在先
	出卖人将标的物交付给买受人之一，又为其他买受人办理所有权转移登记，已受领交付的买受人有权请求将标的物所有权登记在自己名下

三. 标的物毁损、灭失风险的承担

1. 一般规则

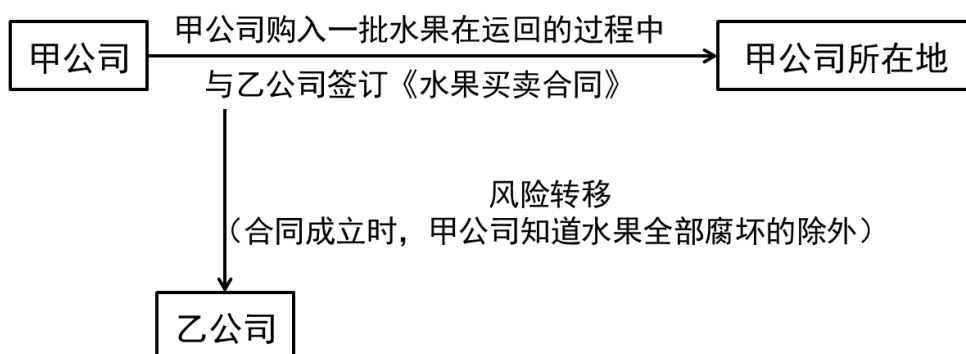
标的物种类	风险的承担规则	
	标的物交付之前	标的物交付之后
动产、不动产	出卖人承担	买受人承担

提示	
1	通常情况下，风险的承担与所有权的转移 并无关系
2	出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料， 不影响 标的物毁损、灭失风险的转移
3	标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的， 不影响 因出卖人履行债务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利

2. 特殊规则

情形		风险转移规则
需要运输的标的物	约定了交付地	出卖人根据合同约定将标的物 运送至指定地点并交付给承运人后 ，标的物毁损、灭失的风险由买受人负担
	未约定交付地	由出卖人负责办理托运，承运人系独立于买卖合同当事人之外的运输业者，如果没有约定交付地点或者约定不明，标的物需要运输，出卖人将标的物 交付给第一承运人后 风险转移
路货交易		出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自 合同成立时 起由 买受人 承担
		在合同成立时（出卖人）知道或应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人，买受人有权主张由 出卖人 负担标的物毁损、灭失的风险
种类物		当事人对风险负担未约定，标的物为种类物，出卖人 未以 装运单据、加盖标记、通知买受人等 可识别方式清楚地 将标的物特定于买卖合同， 买受人 主张 不负担 标的物毁损、灭失的风险的，人民法院应予支持

[案例 5.20]



情形	风险转移规则
买受人违约	因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由 买受人 承担
	出卖人按照约定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由 买受人 承担
出卖人违约	因标的物质量不符合要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同；买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由 出卖人 承担
提存标的物	标的物提存后，毁损、灭失的风险由 债权人 承担

四. 标的物的检验期限

当事人是否约	检验期限的认定
--------	---------

定了检验期限		
是	过短（难以全面检验）	该期限视为买受人对 外观 瑕疵提出异议的期限
	短于法定期限	以 法律、行政法规规定 的期限为准
	合理并且合法	买受人应当在检验期限内将标的物的数量或质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人 怠于 通知的， 视为 标的物的数量或者质量 符合 约定
否		质保期 →合理期限→ 收到 标的物之日起 2年内
不受检验期限限制的情形		出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人不受约定的检验期限、合理期限、质量保证期的限制
出卖人的抗辩		出卖人自愿承担违约责任后，又以上述期间经过为由 反悔 的，人民法院不予支持
		买受人在合理期限内提出异议，出卖人以买受人已经支付价款、确认欠款数额、使用标的物等为由，主张买受人放弃异议的，人民法院不予支持，但当事人另有约定的除外

五. 买卖合同的解除规则

情形	具体规定	
主从物买卖	1	因标的物的 主物 不符合约定而解除合同的，解除合同的效力 及于从物
	2	因标的物的 从物 不符合约定解除合同的，解除的效力 不及于主物
数物买卖	1	其中 一物 不符合约定的，买受人可以就 该物 解除合同
	2	该物 与他物分离使标的物的价值显受损害 的，买受人可以就 数物 解除合同
分批交货买卖	1	出卖人对 其中一批 标的物不交付或者交付不符合约定，致使 该批 标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除合同
	2	出卖人不交付 其中一批 标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批不能实现合同目的的，买受人可以就 该批以及之后其他各批 标的物解除合同
	3	买受人如果就 其中一批 标的物解除合同，该批标的物 与其他各批标的物相互依存 的，可以就 已经交付和未交付的各批 标的物解除合同

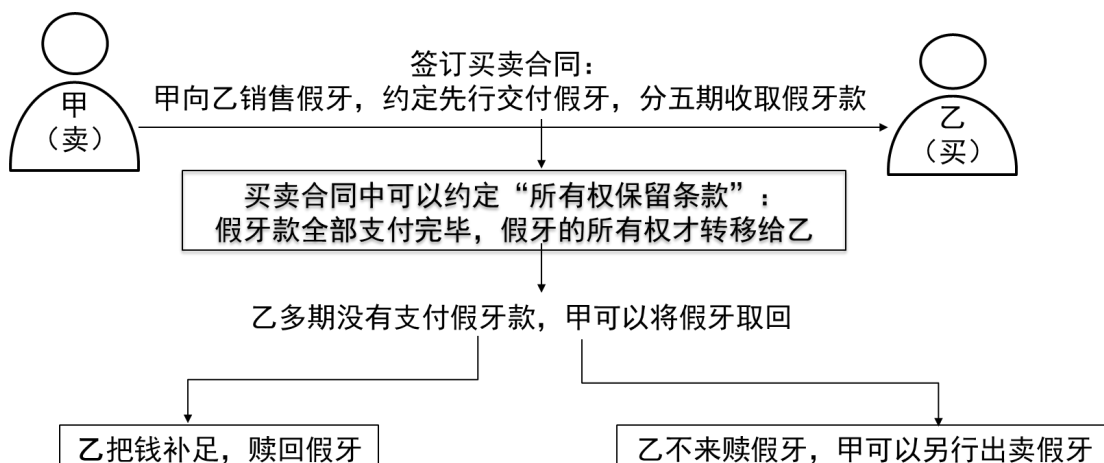
六. 特种买卖合同

1. 所有权保留买卖

(1) 概述

概念	当事人在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务的，标的物的所有权属于 出卖人
适用范围	所有权保留，仅适用于 动产 ，不适用于不动产
对抗制度	出卖人对标的物保留的所有权， 未经登记，不得对抗善意第三人

[案例 5.21]



(2) 出卖人的取回权

可以取回的情形	
当事人约定出卖人保留合同标的物的所有权，在标的物 所有权转移前 ，买受人有下列情形之一，造成出卖人损害的，除当事人另有约定外，出卖人有权取回标的物	
1	未按照约定支付价款 ，经催告后在合理期限内仍未支付
2	未按照约定完成特定条件
3	将标的物出卖、出质或者作出其他 不当处分
当事人协商取回标的物→当事人参照适用担保物权的实现程序取回标的物	
出卖人不得主张取回标的物情形	
1	买受人已经支付标的物总价款的 75%以上
2	在将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分的情形下， 第三人已经依法善意取得 标的物所有权或其他物权

(3) 出卖人取回标的物后的效果

	具体规定
买受人产生回赎权	出卖人依法取回标的物后，买受人在双方约定或者出卖人指定的合理回赎期限内，消除出卖人取回标的物事由的，可以请求回赎标的物
出卖人产生另行出卖权	买受人在回赎期限内没有回赎标的物，出卖人可以以合理价格将标的物 出卖给第三人 ，出卖所得价款， 扣除 买受人未支付的价款以及必要费用后仍有剩余的应当 返还 买受人，不足的部分由买受人 清偿

2. 分期付款买卖

	具体规定
买受人怠于付款的认定	分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的 1/5 （ 未支付到期价款/总价款$\geq 20\%$ ），经 催告 后在合理期限内 仍未支付 到期价款的
买受人怠于付款的后果	出卖人可以请求买受人支付 全部价款或者解除合同
	出卖人解除合同的， 可以向买受人请求 支付该标的物的 使用费

3. 试用买卖

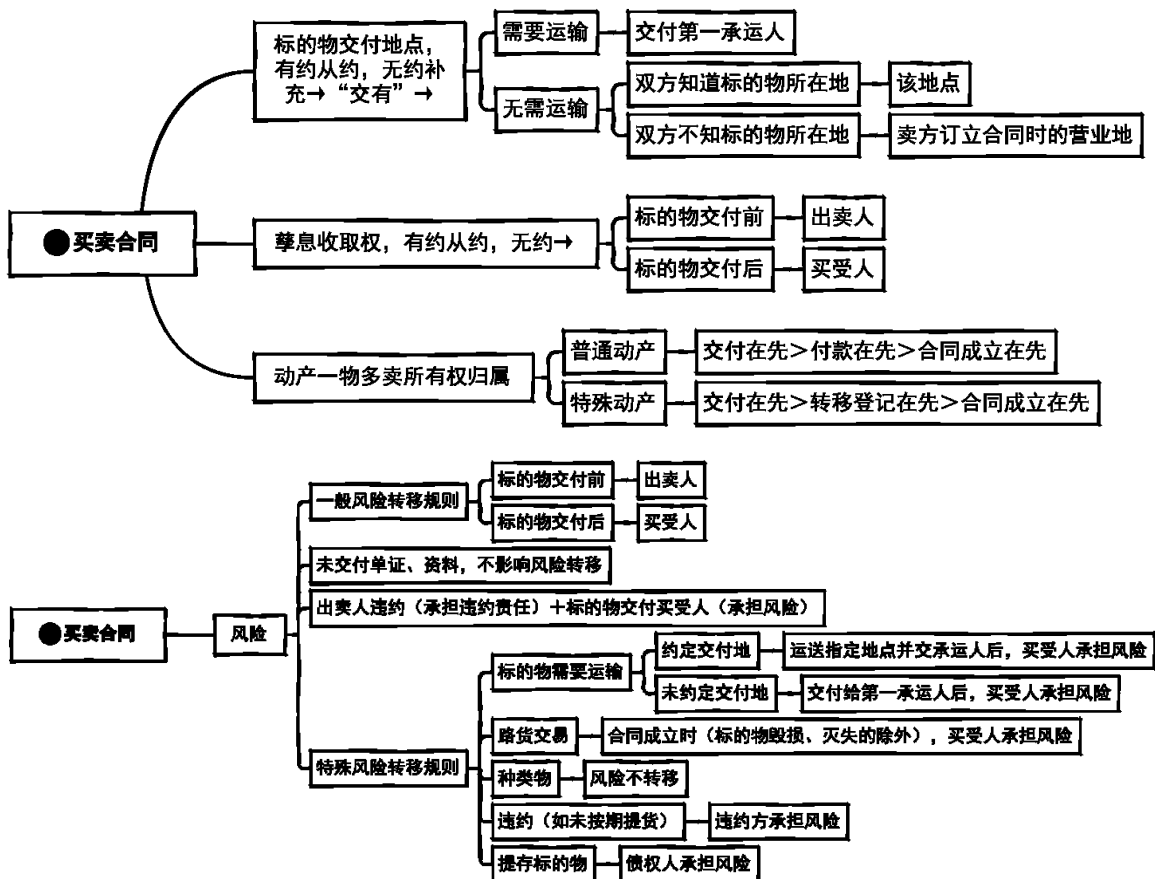
	具体规定		
认定	属于	买受人在试用期内可以 购买 标的物，也可以 拒绝购买	
	不属于	1	约定标的物经过试用或者检验符合一定要求时，买受人 应当购买 标的物
		2	约定第三人经试验对标的物认可时，买受人 应当购买 标的物
		3	约定买受人在一定期限内可以 调换 标的物
		4	约定买受人在一定期限内可以 退还 标的物
视为同意购买的情形	1	试用期限届满，买受人对是否购买标的物 未作表示 的	
	2	买受人在试用期内 已经支付 部分价款或者对标的物 实施 出卖、出租、设立担保物权等行为的	
使用费	试用买卖的当事人对标的物使用费 没有约定或约定不明确 的，出卖人 无权请求 买受人支付		
风险承担	标的物在试用期内毁损、灭失的风险由 出卖人 承担		

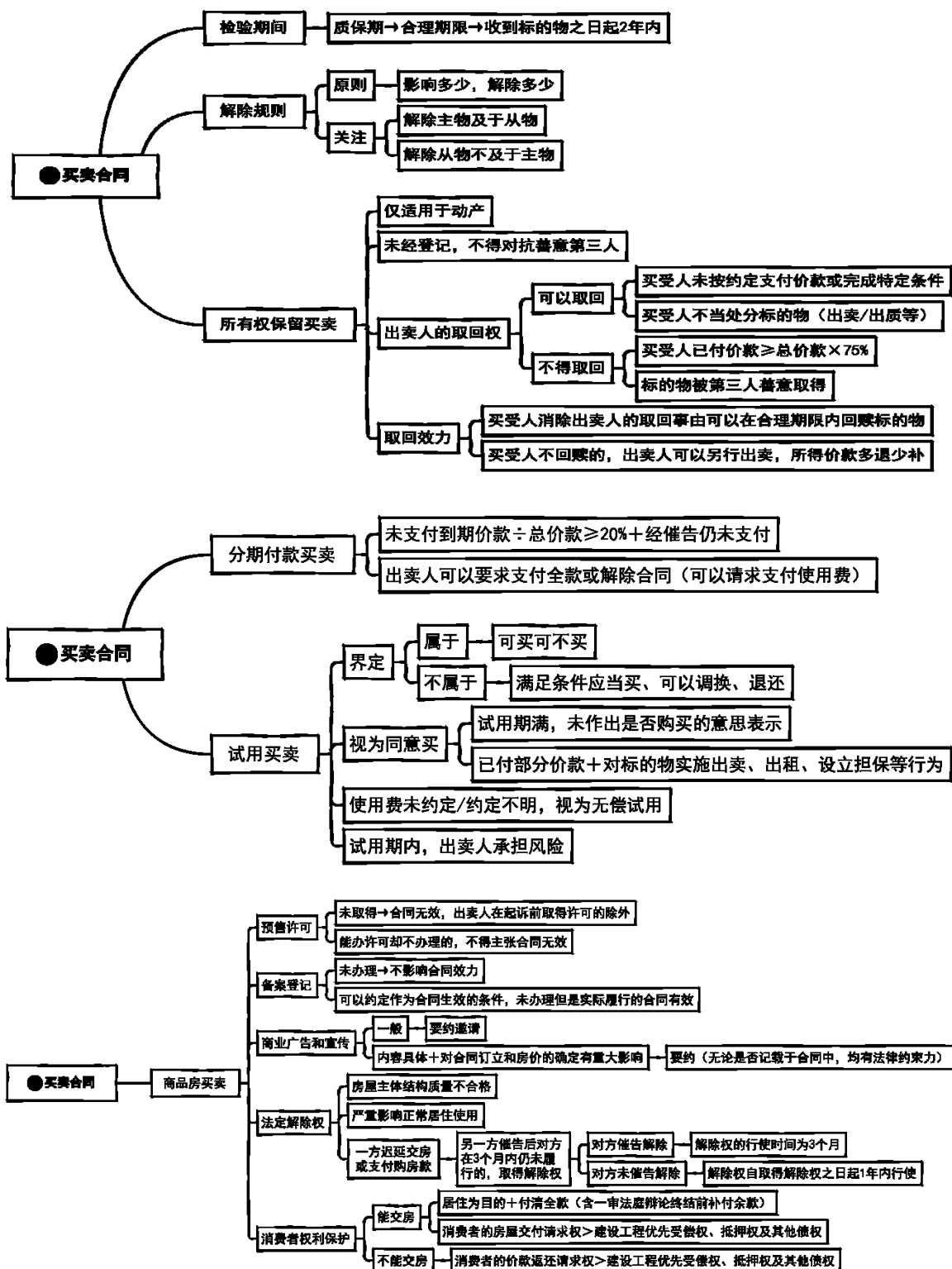
4. 商品房买卖

	具体规定			
界定	商品房买卖合同，是指作为出卖人的 房地产开发企业 与买受人订立的房屋买卖合同			
商品房预售许可证	1	出卖人 未取得 商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同 无效		
	2	出卖人在 起诉前取得 商品房预售许可证明的，可以认定合同 有效		
	3	出卖人 能够办理预售许可证却未办理 ，又以其没有预售许可证为由，主张商品房预售合同无效的， 不予支持		
预售备案登记	1	原则上，当事人是否办理预售备案登记， 不影响 商品房预售合同的效力		
	2	当事人 约定 以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的，从其约定，但当事人一方已经履行主要义务，对方接受的除外		
商业广告与宣传资料的性质	一般情况应认定为要约邀请，满足下列条件的，应当认定为要约			
	1	出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺 具体确定		
	2	对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定 有重大影响的		
	上述说明和允诺未载入商品房买卖合同的，当事人违反也应当承担违约责任			
商品房买卖合同法定解除权	1	因 房屋主体结构 质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持		
	2	因房屋质量问题 严重影响正常居住使用 ，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持		
	3	出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款， 经催告后在3个月的合理期限内仍未履行 ，当事人一方（催告方）请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外		
		对方当事人是否催告解除	（催告方）解除权的行使期限	
		是	3个月 （法律另有规定或当事人另有约定的除外）	

		否	应当在解除权发生之日起1年内行使
贷款买房	未能订立担保贷款合同 导致购房合同无法履行	一方原因	对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失
		不可归责于当事人双方	当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或定金返还买受人
	商品房买卖合同无效、被撤销或被解除, 导致贷款合同目的无法实现		当事人请求解除商品房担保贷款合同, 出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人
商品房消费者权利保护	房屋能够交付	1 消费者的限制	商品房消费者以居住为目的购买房屋
		2	已支付全部价款或者在一审法庭辩论终结前已实际支付剩余价款
	房屋无法交付	消费者的房屋交付请求权 > 建设工程优先受偿权、抵押权及其他债权	
	房屋无法交付	消费者的价款返还请求权 > 建设工程优先受偿权、抵押权及其他债权	

本单元“知识点1”总结





精学细练

【单选题】张某有一件画作拟出售，于2019年5月10日与王某签订买卖合同，约定四日后交货付款；5月11日，丁某愿以更高的价格购买该画作，张某遂与丁某签订合同，约定三日后交货付款；5月12日，张某又与林某签订合同，将该画作卖给林某，林某当即支付了价款，约定两日后交货。后因张某未交付画作，王某、丁某、林某均要求张某履行合同，诉至人民法

院，下列关于该画作交付和所有权归属的表述中，正确的是（ ）。(2020 年)

- A. 应支持林某对张某交付该画作的请求
- B. 应支持王某对张某交付该画作的请求
- C. 应支持丁某对张某交付该画作的请求
- D. 应认定王某、丁某、林某共同取得该画作的所有权

【答案】A

【解析】普通动产一物多卖，合同均有效：交付在先>付款在先>成立合同在先。

【单选题】甲拥有一辆汽车欲出售，乙与甲签订了买卖合同，甲将汽车交付给乙，但尚未办理所有权转移登记。后，丙愿意出更高的价格购买，甲遂与丙签订买卖合同，到车辆管理部门办理了登记手续，并与丙约定一个月后交付。不久后丁也愿意购买该汽车且出价最高，甲遂与丁签订了买卖合同，并约定一星期后交付。下列关于汽车归属的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 归属甲，因涉及多重买卖，合同均无效
- B. 归属丙，因甲为丙办理了汽车所有权转移登记
- C. 归属乙，因为汽车已交付给乙
- D. 归属丁，因为丁出价最高

【答案】C

【解析】特殊动产一物多卖，合同均有效：交付在先>转移登记在先>成立合同在先。

【单选题】2021 年 3 月 1 日，出卖人甲公司与买受人乙公司订立电脑买卖合同，未约定交付地点和风险转移时间。甲公司分别委托独立承运人丙公司和丁公司负责海上运输和公路运输。3 月 15 日，甲公司将电脑交给丙公司。3 月 30 日，丙公司将电脑交给丁公司。4 月 10 日，丁公司按照约定将电脑运送至乙公司，因乙公司未做好收货准备而未能交付。4 月 15 日，丁公司将电脑交给乙公司。根据合同法律制度的规定，该批电脑毁损、灭失的风险转移给乙公司的时间为（ ）。

- A. 4 月 15 日
- B. 3 月 30 日
- C. 3 月 15 日
- D. 4 月 10 日

【答案】C

【解析】当事人没有约定交付地点或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定；仍不能确定，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。选项 C 当选。

【单选题】2022 年 6 月 1 日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定甲公司购买乙公司 1000 套印有甲公司标志的运动服，6 月 24 日由甲公司上门提货，合同对货物毁损风险承担未作特别约定，6 月 24 日，甲公司因没安排好车辆未能及时提货，6 月 25 日，乙公司的仓库遭雷击毁损，导致该批运动服全部毁损，下列关于该批运动服毁损风险承担的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 乙公司承担，因货物是在其控制之下
- B. 甲公司承担，因其没有按时上门提货
- C. 甲公司和乙公司共同承担，因不可抗力造成货物毁损
- D. 乙公司承担，因货物所有权没有转移

【答案】B

【解析】标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。选项B当选。

【多选题】根据合同法律制度规定，当事人未作特别约定的情况下，下列关于买卖合同标的物损毁、灭失风险承担的表述中，正确的有（ ）。

- A. 出卖人将标的物运抵交付地点后，买受人因标的物质量不合格而拒绝接受的，标的物损毁、灭失的风险由出卖人承担
- B. 因买受人下落不明，出卖人无法向其交付标的物而将标的物提存的，在买受人领取标的物前，标的物损毁、灭失的风险由出卖人承担
- C. 出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物损毁、灭失风险的转移
- D. 出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物损毁、灭失的风险由买受人承担

【答案】ACD

【解析】选项B：出卖人已经提存标的物的，视为标的物已经完成交付，标的物损毁、灭失的风险由买受人承担。

【多选题】甲公司向乙公司购买一台大型设备，由于疏忽未在合同中约定检验期。该设备运回后，甲公司即组织人员进行检验，未发现质量问题，于是投入使用。至第3年，该设备出现故障，经反复查找，发现该设备关键部位存在隐蔽瑕疵。该设备说明书表明质量保证期为4年。根据相关规定，下列关于乙公司是否承担责任的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 乙公司在合理期限内，未收到甲公司有关设备质量不合格的通知，故该设备质量应视为合格，乙公司不承担责任
- B. 乙公司在2年内未收到甲公司有关设备存在瑕疵的通知，故该设备质量应视为合格，乙公司不承担责任
- C. 该设备说明书表明质量保证期为4年，故乙公司应承担责任
- D. 甲公司与乙公司双方未约定质量检验期间，都存在过错，应分担责任

【答案】ABD

【解析】本题中，甲公司与乙公司约定质保期为4年，甲公司在质保期内提出质量异议，乙公司应当承担责任。

【单选题】甲、乙签订一买卖合同，甲向乙购买机器5台及附带的维修工具，机器编号分别为E、F、G、X、Y，拟分别用于不同厂区。乙向甲如期交付5台机器及附带的维修工具。经验收，E机器存在重大质量瑕疵而无法使用，F机器附带的维修工具亦属不合格品，其他机器及维修工具不存在质量问题。根据合同法律制度的规定，下列关于甲如何解除合同的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲可以解除5台机器及维修工具的买卖合同
- B. 甲只能就买卖合同中E机器的部分解除
- C. 甲可以就买卖合同中E机器与F机器的部分解除
- D. 甲可以就买卖合同中F机器的维修工具与E机器的部分解除

【答案】D

【解析】根据规定，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。本题中，由于标的

物是数物，E 机器存在重大质量瑕疵而无法使用，且分离不影响其他机器的价值（5 台机器拟分别用于不同厂区），可以解除 E 机器的买卖合同；又根据规定，因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。本题中，因 F 机器附带的维修工具（从物）亦属不合格品，仅可以解除 F 机器附带的维修工具的合同。

【单选题】甲、乙双方于 2023 年 1 月 7 日订立买卖 1 000 台彩电的合同，价款 200 万元，双方约定：甲支付全部价款后，彩电的所有权才转移给甲。乙于 2 月 4 日交付了 1 000 台彩电，甲于 3 月 5 日支付了 100 万元，5 月 6 日支付了剩余的 100 万元。下列关于彩电所有权转移的表述中，符合规定的是（ ）。

- A. 2 月 4 日 1 000 台彩电所有权转移
- B. 3 月 5 日 1 000 台彩电所有权转移
- C. 3 月 5 日 500 台彩电所有权转移
- D. 5 月 6 日 1 000 台彩电所有权转移

【答案】D

【解析】当事人可以在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务时，标的物的所有权属于出卖人。本题中，甲、乙约定：甲支付全部价款后，彩电的所有权才转移给甲。所以 5 月 6 日甲付清全款时，1 000 台彩电所有权才转移给甲。

【判断题】2021 年 5 月 1 日，甲到某商场购买一台价值为 20 000 元的冰箱，双方约定采取分期付款的方式；5 月 1 日由甲先支付 6 000 元并提货，6 月 1 日再付 6 000 元，其余 8 000 元在 7 月 10 日前付清。6 月 1 日，甲未按期支付 6 000 元价款，该商场对其进行了催告，仍无法收回款项。此时，该商场有权要求解除合同，并可以要求甲支付使用费。（ ）

【答案】√

【解析】分期付款买卖中，未支付到期价款的金额已经达到全部价款的 1/5 的，出卖人可以主张解除合同并要求买受人支付相应的使用费。本题中，未支付到期价款占全部价款比例 = $(6\,000 \div 20\,000) \times 100\% = 30\%$ 。因此，该商场有权要求解除合同，并可以要求甲支付使用费。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于试用买卖合同的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 试用期限届满买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买
- B. 试用买卖的当事人没有约定标的物的使用费，视为无尝试用
- C. 试用期内买受人将标的物出租的，视为购买
- D. 试用期内标的物毁损、灭失的风险由买受人承担

【答案】ABC

【解析】试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期限届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买，选项 A 当选。试用买卖的当事人没有约定使用费或者约定不明确的，出卖人无权主张买受人支付使用费，选项 B 当选。试用买卖的买受人在试用期内已经支付部分价款或者对标的物实施出卖、出租、设立担保物权等行为的，视为同意购买，选项 C 当选。标的物在试用期内毁损、灭失的风险由出卖人承担，选项 D 不当选。

知识点 2：赠与合同

一. 基本规定

	具体规定
特征	单务合同 + 无偿合同 + 诺成合同 + 双方法律行为

附义务	赠与 可以 附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务	
瑕疵担保	一般	赠与的财产有瑕疵的， 赠与人不承担责任
	例外	附义务的赠与，所赠与的财产有瑕疵的，赠与人在 附义务的限度内 承担与出卖人相同的责任
		赠与人 故意不告知或者保证无瑕疵 的，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任
穷困抗辩	赠与合同成立后，赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的， 可以不再履行 赠与义务	

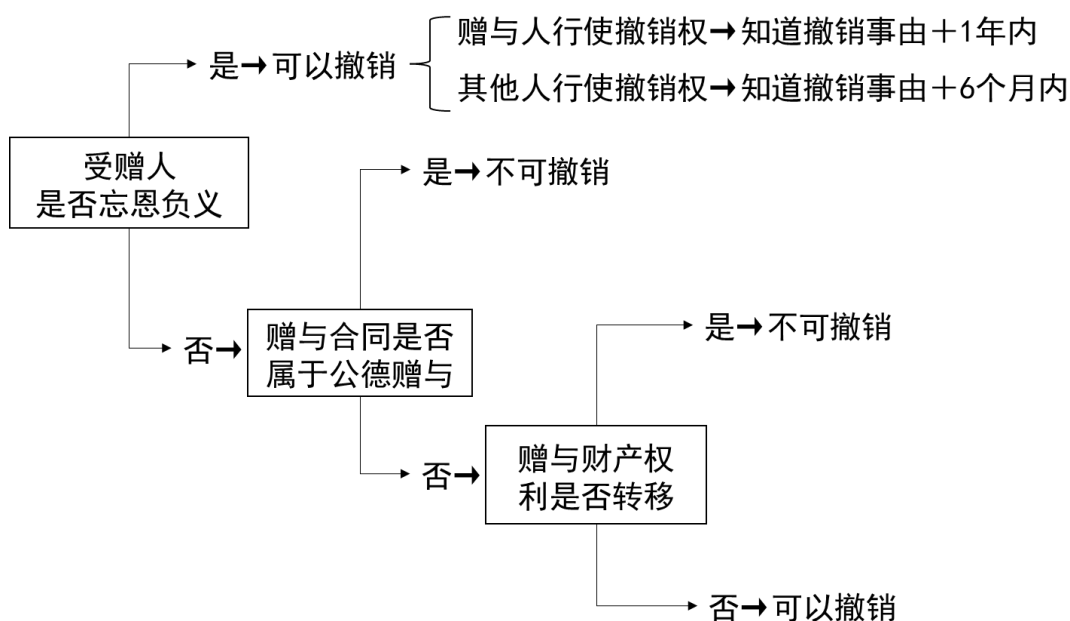
二. 赠与人的任意撤销权

	具体规定	
撤销条件	1	赠与财产的权利转移 之前 （动产交付前，不动产转移登记前）
	2	不属于不得任意撤销的赠与合同
不得任意撤销的赠与合同（公德赠与）	1	经过 公证 的赠与合同
	2	具有救灾、扶贫、助残等 公益 、 道德 义务性质的赠与合同
赔偿责任	应当 交付的赠与财产，因赠与人故意或者重大过失致使毁损、灭失的，赠与人应当承担 赔偿 责任	

三. 有关人员的法定撤销权

	具体规定				
法定撤销情形	忘恩	负义		忘恩	
	受赠人严重侵害赠与人或其近亲属的合法权益	受赠人对赠与人有扶养义务而不履行	受赠人不履行赠与合同约定的义务	受赠人的违法行为致使赠与人死亡	受赠人的违法行为致使赠与人丧失民事行为能力
撤销权人	赠与人			赠与人的继承人	赠与人的法定代理人
撤销时间	自 知道 或者应当知道撤销事由之日起 1年内			自 知道 或者应当知道撤销事由之日起 6个月内	
撤销效果	一旦撤销赠与的，可以向受赠人请求返还赠与的财产				
提示	“公德赠与”出现了上述法定撤销情形也可以撤销				

[总结 赠与合同中撤销权的行使思路]



知识点 3：借款合同

一. 借款合同的种类

类型	举例		性质	
	贷款人	借款人	诺成合同	实践合同
金融借款合同	金融机构	企业	√	
	金融机构	自然人	√	
民间借贷合同	企业	企业	√	
	企业	自然人	√	
	自然人	企业	√	
	自然人	自然人		√

二. 借款合同的基本规定

	自然人之间的借款合同	其他的借款合同
形式	书面形式或其他约定形式	书面形式
性质	实践合同 (自贷款人提供借款时成立)	诺成合同
失约供款	贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的，应当赔偿损失	
失约收款	借款人未按照约定的日期、数额收取借款的，应当按照约定的日期、数额支付利息	
违约用款	借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同	
预扣利息	借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息	
借款展期	借款人可以在还款期限届满之前向贷款人申请展期，贷款人同意的，可以展期	
未约定还款期	借款人应当按照约定的期限返还借款，对借款期限没有约定或者约定不明确，当事人可以协议补充，不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还	

提前还款	借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定的以外，应当按照 实际借款的期间 计算利息		
付息期限	借款人应当按照 约定 的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，当事人可以协议补充，不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的		
	借款期间		付息时间
	不满 1 年的		返还 借款时支付
	1 年以上的	存续期 ≥ 1 年时	每届满 1 年 时支付
		存续期 < 1 年时	返还 借款时支付

三. 民间借贷合同的计息规则

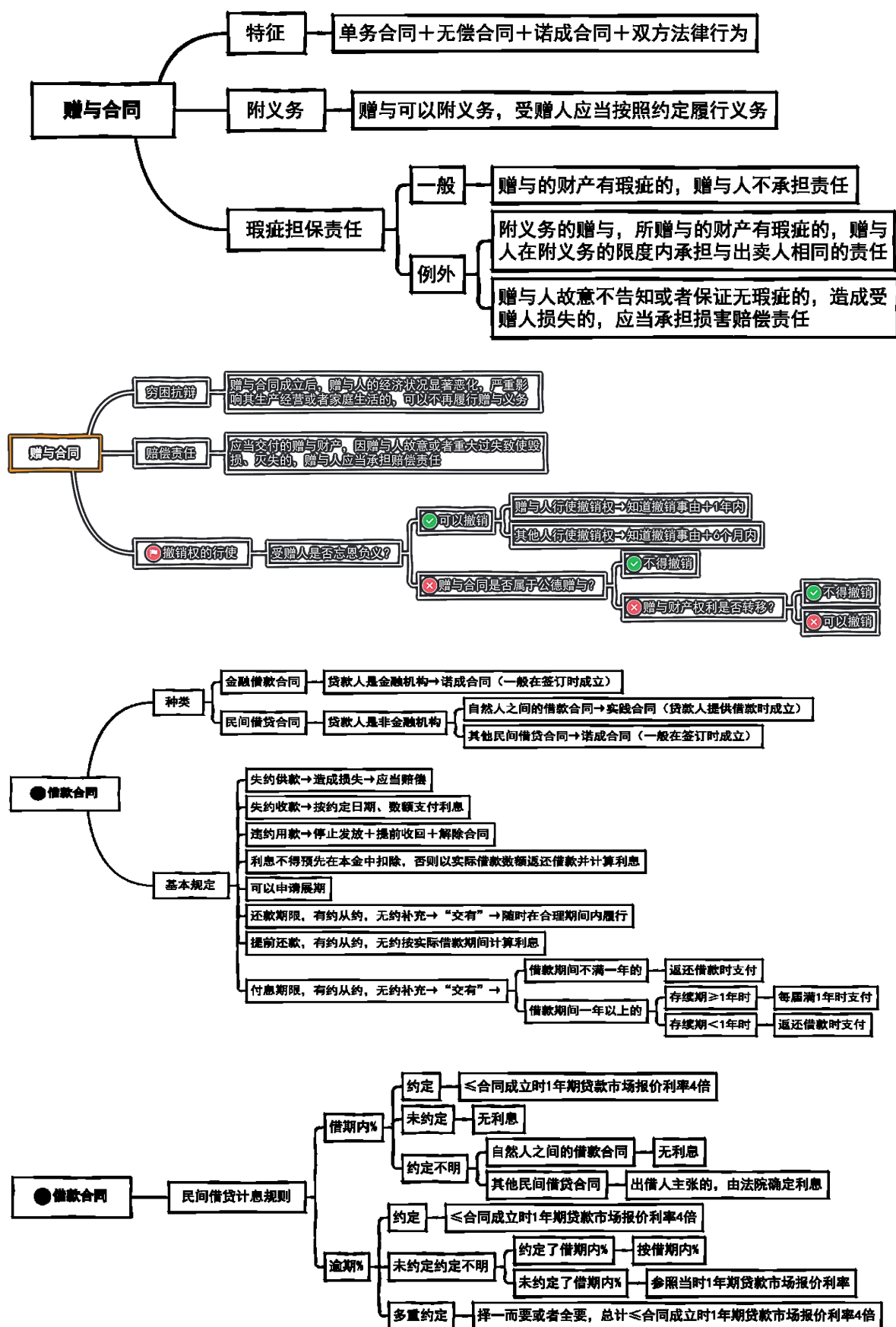
1. 借期内利息

	自然人之间的借款合同	其他 民间借贷 合同
有约定	出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但双方约定的利率超过 合同成立时 1 年期贷款市场报价利率（LPR）4 倍 的除外	
未约定	借贷双方没有约定利息，出借人主张支付利息的，人民法院 不予支持	
约定不明	出借人主张支付利息的，人民法院 不予支持	出借人主张支付利息的， 人民法院 应当结合民间借贷合同的内容，并根据当地或当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素 确定利息

2. 逾期利息

	自然人之间的借款合同	其他 民间借贷 合同
有约定	借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但是以 不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率 4 倍为限	
未约定或约定不明	当事人是否约定借期内利率	如何处理
	是	出借人主张按照 借期内利率 支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持
	否	出借人主张参照当时 1 年期贷款市场报价利率标准 计算的利息还款违约责任的，人民法院应予支持
多重约定	出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以 选择主张 逾期利息、违约金或者其他费用，也可以 一并主张 ，但 总计不得超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍	

本单元“知识点3”总结



精学细练

【判断题】赠与人故意不告知赠与财产的瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。()

【答案】√

【解析】赠与人故意不告知赠与财产的瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。本题表述正确。

【判断题】受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益，赠与人可以撤销赠与。() (2023 年)

【答案】√

【解析】受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益，赠与人可以撤销赠与。本题表述正确。

【多选题】下列情形中，赠与人不得主张撤销赠与的有()。

- A. 张某将 1 辆小轿车赠与李某，且已交付
- B. 甲公司与某地震灾区小学签订赠与合同，将赠与 50 万元用于修复教学楼
- C. 乙公司表示将赠与某大学 3 辆校车，双方签订了赠与合同，且对该赠与合同进行了公证
- D. 陈某将 1 块钟表赠与王某，且已交付，但王某不履行赠与合同约定的义务

【答案】ABC

【解析】(1) 根据规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。本题中，张某已将轿车交付给李某，不能再行使任意撤销权。选项 A 当选；(2) 根据规定，具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，不得撤销。选项 B、C 当选；(3) 根据规定，受赠人不履行赠与合同约定的义务的，赠与人可以撤销赠与。选项 D 不当选。

【单选题】2022 年 3 月 1 日，张某与李某签订借款合同，约定张某向李某借款 50 万元，年利率为 10%，3 月 5 日，李某将 45 万元转账给张某，声明预扣了 5 万元利息。双方未约定借款期限。下列关于该借款合同效力的表述中，正确的是()。(2022 年)

- A. 借款合同的成立日期是 2022 年 3 月 1 日
- B. 因预先扣除借款利息 5 万元，借款合同无效
- C. 借款合同的成立日期是 2022 年 3 月 5 日
- D. 因未约定借款期限，借款合同无效

【答案】C

【解析】自然人之间的借款合同为实践合同，转账借款 45 万时生效，借款合同的成立日期为 2022 年 3 月 5 日，选项 A 不当选，选项 C 当选；预先扣除利息按扣除后的金额作为借款本金并不影响借款合同效力，选项 B 不当选；对借款期限没有约定的，当事人可以协议补充，不影响借款合同效力，选项 D 不当选。

【多选题】2024 年 5 月，一年期贷款市场报价利率为 3.45%，则下列借款合同中约定的期限内利率符合规定的有()。(2024 年)

- A. 周某与吴某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 14%
- B. 孙某与李某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 7%
- C. 赵某与钱某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 3%
- D. 郑某与王某签订的借款合同，借款合同约定年利率为 1%

【答案】BCD

【解析】出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率（LPR）4倍的除外。本题中，合同成立时1年期贷款市场报价利率为3.45%，因此约定的利率不得超过“ $3.45\% \times 4 = 13.80\%$ ”。

【单选题】2024年6月1日，周某与李某订立1年期的借款合同，合同未约定借期内利率和逾期利率。2025年6月1日，借款到期后李某拒绝还款，周某向法院提起诉讼。已知：2024年6月1日一年期贷款市场报价利率为3.45%；2025年6月1日一年期贷款市场报价利率为3%。下列周某的主张中，人民法院应予支持的是（ ）。(2025年)

- A. 主张从2024年6月1日起按照3.45%利率支付借款期间的利息
- B. 主张从2024年6月1日起按照13.8%利率支付借款期间的利息
- C. 主张从2025年6月1日起按照3%利率支付逾期利息
- D. 主张从2025年6月1日起按照12%利率支付逾期利息

【答案】C

【解析】借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息，选项A、B不当选；借贷双方既未约定借期内利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起参照当时一年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任的，人民法院应予支持，选项C当选，选项D不当选。

知识点 4：租赁合同

一. 租赁合同的基本规定

1. 租赁期限

	具体规定	
定期 租赁	1	租赁期限不得超过 20 年 ，超过 20 年的， 超过部分无效
	2	租赁期限届满，当事人 可以续订 租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起 仍不得超过 20 年
不定期 租赁	认定	1 租赁期限 6 个月以上 的，合同应当采用 书面形式 。当事人 未采用书面形式，无法确定租赁期限 的，视为不定期租赁
		2 当事人对租赁期限没有约定或约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定， 仍不能确定 的，视为不定期租赁
		3 租赁期限 届满 ，承租人 继续 使用租赁物，出租人 没有提出异议 的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期租赁
	解除	当事人可以 随时 解除合同，但是应当在合理期限之前 通知 对方

2. 依约使用

	具体规定
1	出租人 应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期限内 保持 租赁物 符合 约定的用途
2	承租人应当按照 约定 的方法使用租赁物。对租赁物的使用方法没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定，仍不能确定的，应当根据租赁物的 性质 使用。承租人按照约定的方法或者根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损耗的， 不承担 赔偿责任
3	未按照 约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以 解除 合同并请求 赔偿 损失

4	承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担 赔偿 责任
---	---

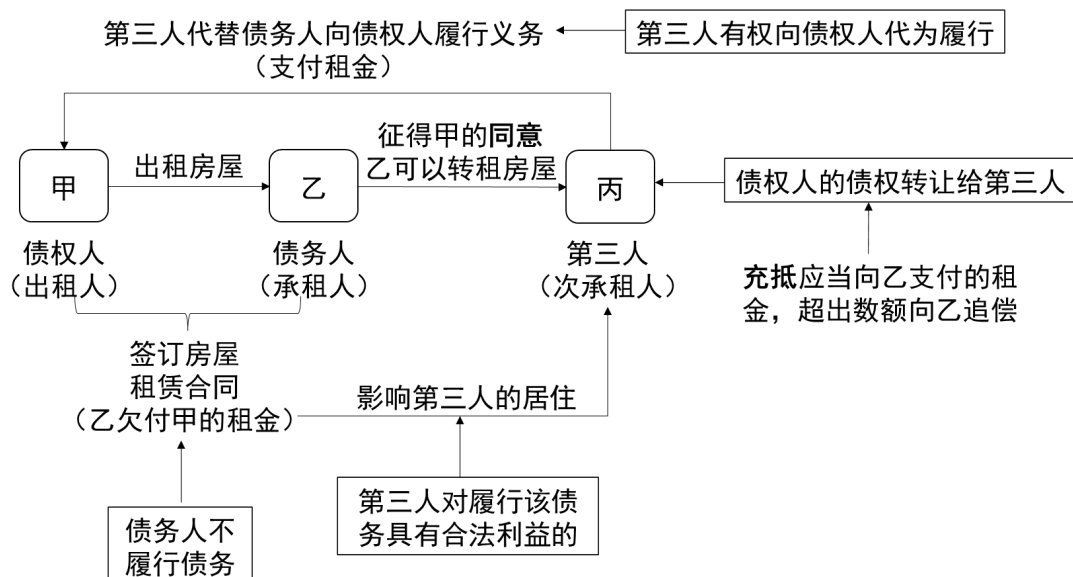
3. 维修与改装

	具体规定	
维修	1	出租人 应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定或者因承租人过错致使租赁物需要维修的除外
	2	承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以 自行 维修，维修费用由 出租人 负担
	3	因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应 减少租金 或者 延长租期
改装	承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人 未经出租人同意 ，对租赁物进行改善或增设他物的，出租人可以请求承租人 恢复原状 或 赔偿损失	

4. 转租（案例 5.14）

	具体规定	
要求	1	承租人 经出租人同意 ，可以将租赁物转租给第三人，承租人与出租人之间的租赁合同 继续有效 ，第三人对租赁物造成损失的， 承租人 应当 赔偿 损失
	2	承租人未经出租人同意转租的， 出租人可以解除（与承租人）的合同
	3	出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在 6个月内未提出异议 的，视为出租人同意转租
次承租人代付租金	1	承租人拖欠租金的，次承租人可以 代承租人 支付其欠付的租金和违约金，但转租合同对出租人不具有法律约束力的除外
	2	次承租人代为支付的租金和违约金，可以 充抵 次承租人应当向承租人支付的租金； 超出 其应付的租金数额的，可以向承租人 追偿

[案例 5.14]



5. 租金的支付期限

具体规定
承租人应当按照 约定 的期限支付租金。对租金的支付期限没有约定或约定不明确的，可以协议

补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的		
租赁期间		付租时间
不满 1 年的		租赁期限 届满 时支付
1 年以上的	存续期间 ≥ 1 年时	每届满 1 年 时支付
	存续期间 < 1 年时	租赁期限 届满 时支付

6. 法定解除权

	具体规定	
出租人行使解除权	承租人无正当理由未支付或迟延支付租金的，出租人可以 请求 承租人在合理期限内支付；承租人 逾期 不支付的，出租人可以解除合同	
承租人行使解除权	1	租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时 明知 该租赁物质量不合格，承租人仍然可以 随时 解除合同
	2	因 不可归责 于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的，承租人可以请求 减少租金 或者 不支付租金 ；因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使 不能实现合同目的 的，承租人可以 解除 合同

7. 所有权让与不破租赁

	具体规定
所有权让与不破租赁，亦称之为“买卖不破租赁”。是指租赁物在承租人按照租赁合同占有 期限 内发生 所有权变动 的， 不影响 租赁合同的效力	
提示	该规则适用于 所有种类 的租赁物

二. 房屋租赁合同

1. 房屋承租人的“优先购买权”

	具体规定
出租人出卖租赁 房屋 的，应当在出卖之前的合理期限内 通知 承租人，承租人享有以 同等条件 优先购买的权利；但是下列情况除外	
1	房屋 按份共有人 行使优先购买权的
2	出租人将房屋出卖给 近亲属 的，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女
3	出租人履行通知义务后，承租人在 15 日内未明确表示购买 的
4	出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋的，应当在拍卖 5 日前 通知承租人。承租人 未参加 拍卖的
出租人 未通知 承租人或有其他妨害承租人行使优先购买权情形的，承租人可以请求 出租人 承担 赔偿责任 。但是，出租人与第三人订立的 房屋买卖合同的效力 不受影响	

2. 承租人的“优先承租权”

租赁期限届满，房屋承租人享有以 **同等条件** 优先承租的权利。

3. “一房数租”的处理

	具体规定
出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同 均有效 的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人	

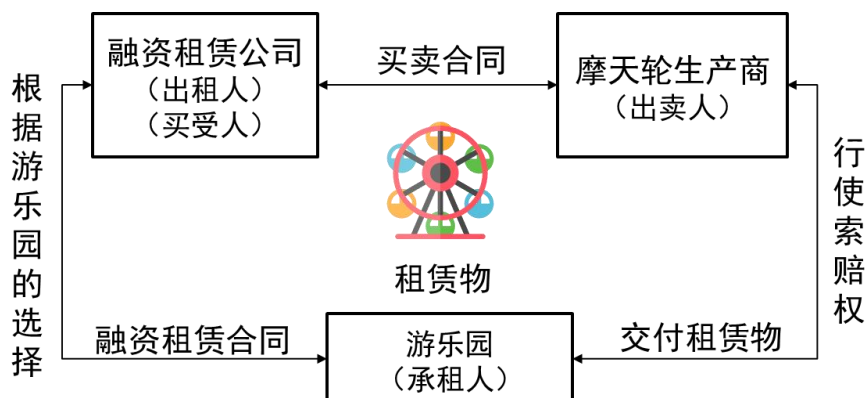
合法占有在先>登记备案在先>合同成立在先

4. 房屋租赁合同无效情形

	无效情形	补救后应认定为有效
1	出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效	在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的
2	出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑，与承租人订立的租赁合同无效	在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的
3	租赁期限超过临时建筑的使用期限，超过部分无效	在一审法庭辩论终结前经主管部门批准延长使用期限的

房屋租赁合同无效的法律后果：房屋租赁合同无效，当事人请求参照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的，人民法院一般应予支持

[案例 5.22]



三. 融资租赁

1. 融资租赁中的“买卖合同”

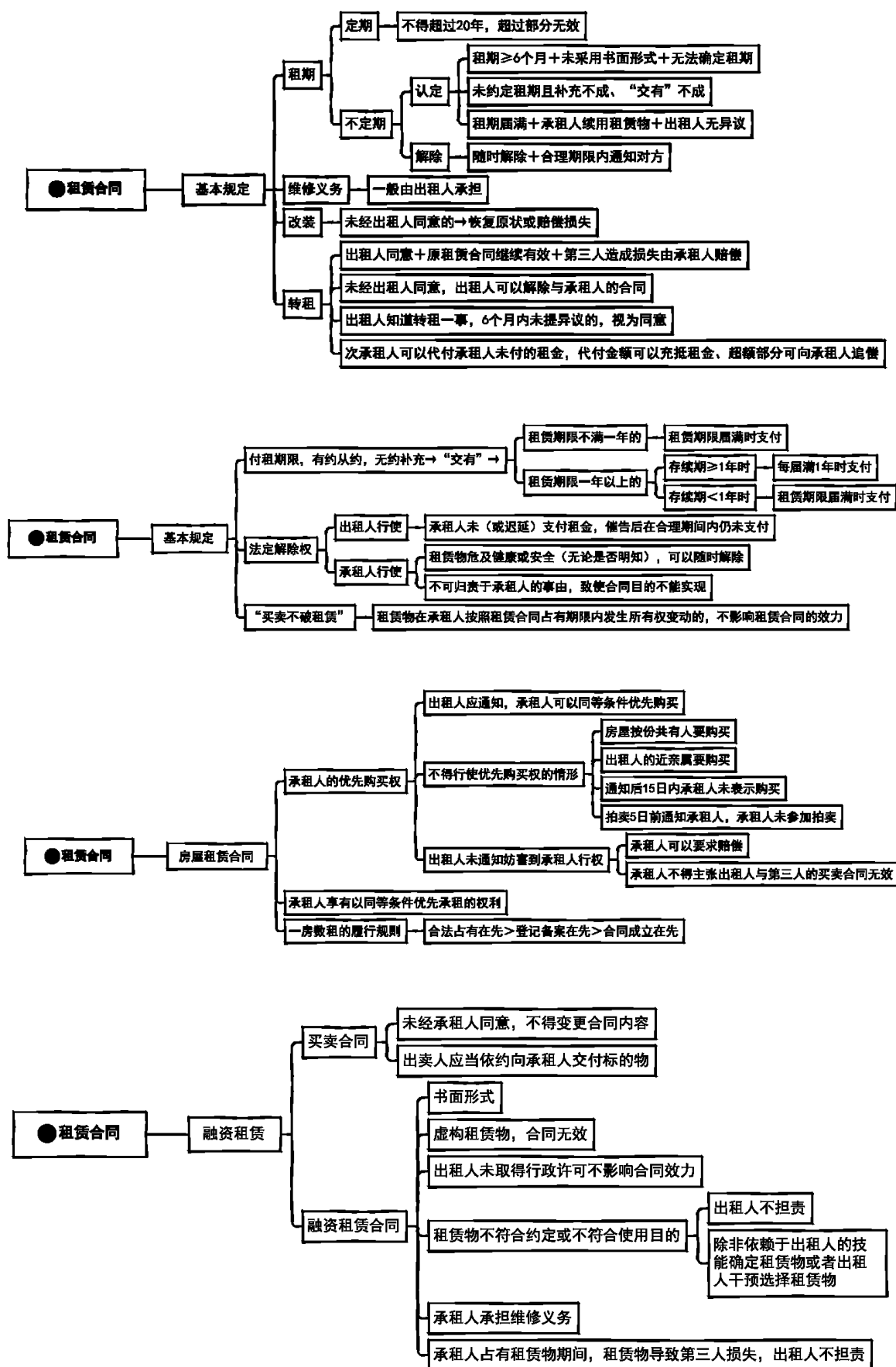
	具体规定
1	出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同， 未经承租人同意 ，出租人 不得变更 与承租人有关的合同内容
2	出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定 向承租人交付 标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
3	出租人、出卖人、承租人 可以约定 ，出卖人不履行买卖合同义务的， 由承租人行使 索赔的权利。承租人行使索赔权利的， 出租人应当协助 。出租人有下列情形之一的，致使承租人对出卖人行使索赔权利失败的，承租人有权请求出租人承担相应的责任 (1) 明知租赁物有质量瑕疵而 不告知 承租人 (2) 承租人行使索赔权利时， 未及时提供 必要协助 (3) 出租人 怠于 行使只能由其对出卖人行使的索赔权利，造成承租人损失的，承租人有权请求出租人承担赔偿责任

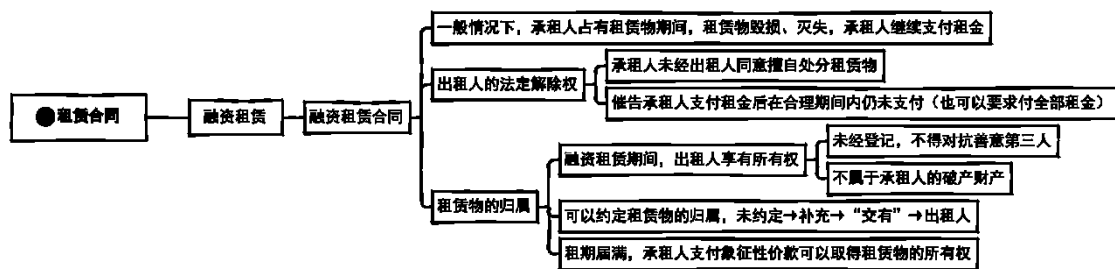
2. 融资租赁中的“融资租赁合同”

	具体规定
--	------

订立	1	融资租赁合同应当采用 书面 形式
	2	融资租赁合同的出租人必须是从事融资租赁业务的租赁公司或其他经过批准兼营租赁业务的公司
	3	当事人以 虚构 租赁物方式订立的融资租赁合同 无效
	4	依照法律、行政法规的规定，对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的， 出租人未取得 行政许可 不影响 融资租赁合同效力
责任	1	出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用
	2	租赁物不符合约定或者不符合使用目的的， 出租人不承担责任 。但是，承租人 依赖 出租人的技能确定租赁物或者出租人 干预 选择租赁物的除外
	3	承租人应当妥善保管、使用租赁物。 承租人 应当履行占有租赁物期间的 维修 义务
	4	承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或财产损失的， 出租人不 承担责任
	5	承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人 继续支付租金 ，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外
出租人的法定解除权	1	承租人 未经出租人同意 ，将租赁物转让、抵押、质押、投资入股或者以其他方式处分的，出租人可以解除融资租赁合同
	2	承租人经 催告后 在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以请求支付 全部 租金；也可以 解除 合同， 收回 租赁物
租赁物的归属	1	融资租赁期间， 出租人 对租赁物享有的所有权， 未经登记，不得对抗善意第三人
	2	承租人破产的，租赁物 不属于 （承租人的） 破产财产
	3	出租人和承租人 可以约定 租赁期限届满租赁物的归属；对租赁物的归属没有约定或约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或合同有关条款确定，仍不能确定的，租赁物的所有权 归出租人
	4	当事人约定租赁期限届满，承租人仅需要向出租人支付 象征性价款 的，视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权 归承租人
	5	当事人约定租赁期限届满租赁物 归承租人 所有，承租人已经支付 大部分租金 ，但无力支付剩余租金，出租人因此解除合同收回租赁物，收回的租赁物的价值 超过 承租人欠付的租金及其他费用的， 承租人可以请求相应返还

本单元“知识点4”总结





精学细练

【单选题】陈某与李某口头约定：陈某将房屋出租给李某，租赁期1年，月租金1000元。1个月后，陈某向李某主张解除租赁合同，李某不同意，遂诉至法院。诉讼中，陈某承认口头租约的存在，但否认租期为1年，李某也无法提供双方约定租期为1年的证据。根据合同法律制度的规定，该房屋租赁合同（ ）。

- A. 无效
- B. 可撤销
- C. 有效，视为租赁期限为1年
- D. 有效，视为不定期租赁

【答案】D

【解析】租赁期限6个月以上的，合同应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。选项D当选。

【多选题】2024年1月，甲租赁乙的一套房屋，租期为3年，双方签订了租赁合同。2024年2月，甲未经乙的同意将房屋转租给丙，乙于当月得知转租一事，直至2024年9月，乙仍未作出反对转租的意思表示。2024年10月，丙的小猫将房屋墙体抓坏。根据合同法律制度的规定，下列说法中正确的有（ ）。（2024年）

- A. 乙未在6个月内表示拒绝转租的视为同意转租
- B. 甲未支付租金，乙可以直接向丙请求支付
- C. 丙造成房屋损害的，乙可以向甲索赔
- D. 丙代甲向乙支付租金后，超过其应支付的租金部分可以向甲追偿

【答案】ACD

【解析】选项B：乙、丙之间不存在租赁关系，根据合同相对性规则，乙无权直接要求丙向其支付租金。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于租赁合同表述中，正确的有（ ）。（2024年）

- A. 因租赁物全部毁损，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同
- B. 租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式
- C. 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人
- D. 租赁期限超过20年，合同无效

【答案】ABC

【解析】因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同，选项A当选。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式；当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。选项B当选。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。选项C当选。租赁期限不得超过20年；超过20年的，超过部分无效。选项D不当

选。

【单选题】甲公司将一套设备租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该设备卖给丙公司。根据合同法律制度的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 买卖合同无效，租赁合同继续有效
- B. 租赁合同继续有效，买卖合同有效
- C. 买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止
- D. 买卖合同有效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效

【答案】B

【解析】租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。选项 B 当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，下列承租人有优先购买权的是（ ）。(2025 年)

- A. 出租人将出租的房屋卖给儿子
- B. 出租人将出租的房屋卖给弟弟
- C. 出租人将出租的房屋卖给侄子
- D. 出租人将出租的房屋卖给按份共有人

【答案】C

【解析】出租人出卖出租房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有在同等条件下优先购买的权利，但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。选项 C 当选。

【多选题】甲将自有房屋出租给乙，租赁期限为 3 年，双方签订书面租赁合同但未约定优先购买权相关特殊条款。租赁第 2 年，甲未提前通知乙，便与丙签订房屋买卖合同，将该房屋以市场价格出售给丙，且已完成房屋过户登记。乙得知后，认为自身权利受损。下列关于本案的说法中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 乙有权以甲侵害其优先购买权为由，向甲主张赔偿责任
- B. 乙无权主张甲与丙签订的房屋买卖合同无效
- C. 乙可以向丙主张继续租住
- D. 可以向受让人请求赔偿

【答案】ABC

【解析】出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人出卖租赁房屋未在合理期限内通知承租人或者存在其他侵害承租人优先购买权的情形，承租人可以请求出租人承担赔偿责任。选项 A 当选，选项 D 不当选。但是，出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。选项 B 当选。租赁房屋在租赁期间发生所有权变动的，承租人请求房屋受让人继续履行原租赁合同的，人民法院应予支持。选项 C 当选。

【单选题】出租人赵某就同一房屋先后与钱某、孙某、李某、吴某订立均有效的租赁合同，其中钱某最先订立合同，孙某合法占有租赁房屋，李某已经办理登记备案手续，吴某出价最高。现四位承租人均向县人民法院提起诉讼主张履行合同，应判决赵某向其履行租赁合同的是（ ）。(2023 年)

- A. 孙某
- B. 李某
- C. 钱某
- D. 吴某

【答案】A

【解析】出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（1）已经合法占有租赁房屋的；（2）已经办理登记备案手续的；（3）合同成立在先的。不能取得租赁房屋的承租人请求解除合同、赔偿损失的，依照民法典的有关规定处理。选项 A 当选。

【单选题】甲公司与乙公司签订大型机械设备融资租赁合同，合同约定：根据乙公司的选择，甲公司向丙公司订购一台大型机械设备，出租给乙公司使用，乙公司向甲公司支付租金。根据合同法律制度的规定，下列关于甲公司权利义务的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司占有机械设备期间，甲公司履行该机械设备的维修义务
- B. 乙公司占有机械设备期间，该机械设备造成第三人人身伤害的，甲公司承担责任
- C. 甲公司要求丙公司变更订购的机械设备型号，无须经乙公司同意
- D. 在租赁期间内，甲公司享有该机械设备的所有权

【答案】D

【解析】（1）融资租赁期间，机械设备的维修义务由乙公司（承租人）承担。选项 A 不当选；（2）在融资租赁合同中，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，甲公司（出租人）不承担责任。选项 B 不当选；（3）出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经乙公司（承租人）同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。选项 C 不当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，下列关于融资租赁合同中租赁物的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金
- B. 在融资租赁期间出租人享有租赁物的所有权
- C. 承租人破产的，租赁物属于破产财产
- D. 出租人和承租人约定租赁期间届满租赁物的归属

【答案】C

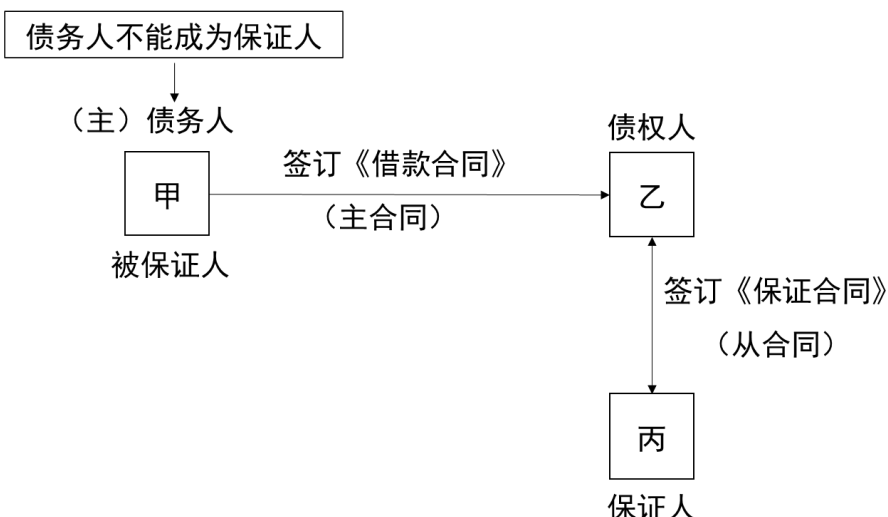
【解析】融资租赁期间，租赁物所有权归出租人所有。因此，承租人破产的，租赁物不属于其破产财产。选项 C 当选。

知识点 5：保证合同

一. 保证合同的概念

保证合同是为保障债权的实现，**保证人和债权人**约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。

[案例 5.23]



二. 保证合同的形式与具体表现

1. 基本规定

形式	具体表现	
保证人与债权人应当以 书面 形式订立保证合同	1	保证合同可以是 单独 订立的书面合同
	2	主债权债务合同中的 保证条款
	3	第三人 单方 以书面形式向债权人作出保证，债权人 接收 且 未提出异议 的，保证合同成立

[图示]

合同编号: _____

保 证 合 同

(适用于保证人为企业法人)

甲方(债权人): _____
法定代表人: _____, 职务: _____
住所地: _____
通讯地址: _____
电话: _____ 传真: _____ 邮政编码: _____

乙方(保证人): _____
法定代表人: _____, 职务: _____
住所地: _____
通讯地址: _____
电话: _____ 传真: _____ 邮政编码: _____

第二条 保证条款:

(一)本合同的保证方式为连带责任保证。

(二)保证人保证担保的范围:

1. 本合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息;
2. 违约金、赔偿金、补偿金;

(三)保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起,至本合同项下债务履行期限届满之日起两年。

第三条 违约责任

借款保证书

保证人自愿保证为 借人民币元,作借款担保。保证人担保的范围包括借款人的全部本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等一切费用。保证方式为连带责任保证。约定保证人在借款人还清借款及利息等一切费用后,解除担保责任。

保证人(签章): _____
身份证号码: _____
年 月 日

2. 第三人提供承诺文件

承诺文件的意思表示	人民法院的认定
具有提供 担保 的意思表示的	保证
具有 加入债务 或者与债务人 共同承担债务 等意思表示的	债务加入
难以确定 是保证还是债务加入的	保证

三. 保证人的资格

主体	情形	能否成为保证人	保证合同的效力
自然人	完全民事行为能力人	√	有效
	其他	×	无效
机关法人	一般	×	无效
	国务院批准的转贷行为	√	有效
居民委员会 村民委员会	一般	×	无效
	依法代行村集体经济组织职能的村民委员会，依规定的讨论决定程序对外提供担保	√	有效
学校、幼儿园、医疗机构、养老机构	以公益为目的	×	无效
	登记为营利法人	√	有效
禁止反言规则			
不具有完全代偿能力的法人、其他组织或者自然人，以保证人身份订立保证合同后，不得以自己没有代偿能力要求免除保证责任			

四. 保证的范围

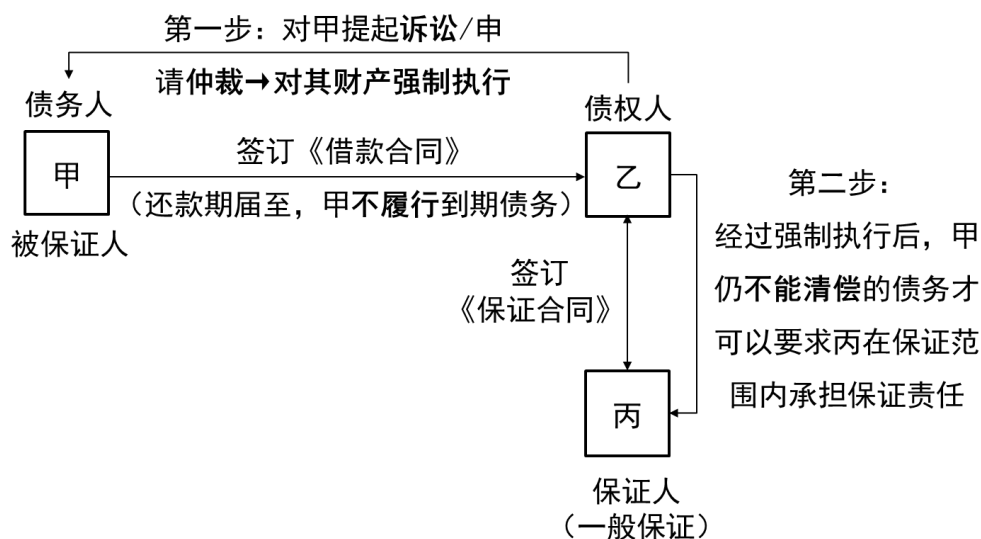
保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。当事人另有约定的，按照其**约定**。

五. 保证方式

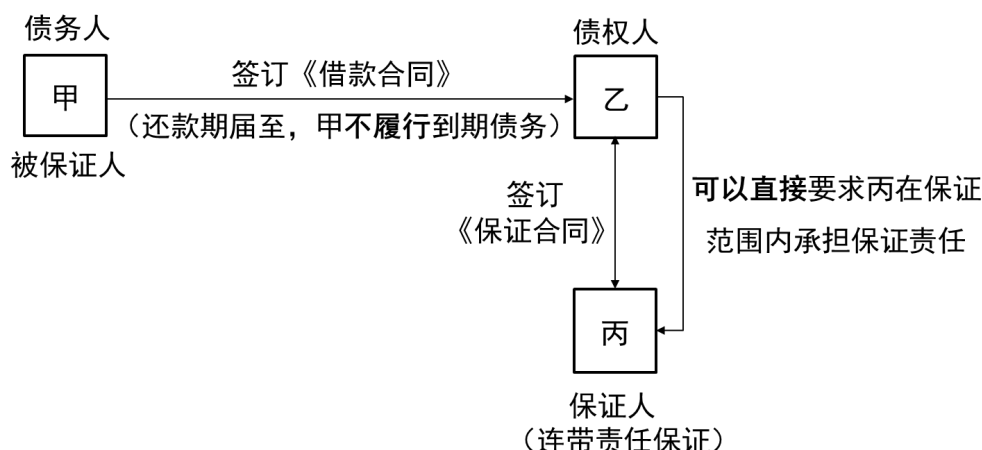
1. 类型

	一般保证	连带责任保证
界定	当事人在保证合同中约定了保证人在债务人 不能履行 债务或无力偿还债务时才承担保证责任等类似内容，具有 债务人应当先承担责任 的意思表示的，应将其认定为一般保证	当事人在保证合同中约定了保证人在债务人 不履行 债务或未偿还债务时即承担保证责任、无条件承担保证责任等类似内容， 不具有债务人应先承担责任 的意思表示的，应将其认定为连带责任保证
不明	当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，按照 一般保证 承担保证责任	

[案例 5.24 一般保证]



[案例 5.25 连带责任保证]



2. 先诉抗辩权

先诉抗辩权是指在主合同纠纷**未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行**仍不能履行债务前，**有权拒绝**向债权人承担保证责任的抗辩权

	一般保证	连带责任保证
能否行使先诉抗辩权	√	×
不得行使先诉抗辩权的情形	1	债务人下落不明， 且无财产可供执行
	2	人民法院 已经受理债务人破产案件
	3	债权人有证据证明债务人的财产 不足以履行全部债务或丧失履行债务能力
	4	保证人 书面表示放弃 先诉抗辩权

3. 主张一般保证责任的相关程序性规定

	具体规定
1	一般保证中，债权人 以债务人为被告 提起诉讼的，人民法院 应予受理

2	债权人未就主合同纠纷提起诉讼或者申请仲裁， 仅起诉一般保证人的 ，人民法院应当 驳回 起诉
3	一般保证中，债权人 一并起诉 债务人和保证人的，人民法院 可以受理 ，但在作出判决时，除有前述保证人不得行使先诉抗辩权的情形外，应在判决书主文中明确，保证人仅 对债务人财产依法强制执行后仍不能履行的部分 承担保证责任
4	债权人 未对债务人的财产申请保全 ，或者 保全的债务人的财产足以清偿债务 ，债权人 申请对一般保证人的财产进行保全的 ，人民法院 不予准许
5	一般保证的 债权人取得对债务人赋予强制执行效力的公证债权文书后 ，在 保证期内向人民法院申请强制执行 ， 保证人以债权人未在保证期间内对债务人提起诉讼或申请仲裁为由主张不承担保证责任的 ，人民法院 不予支持

六. 保证期间

1. 保证期间的确定

具体规定		
债权人与保证人可以 约定 保证期间。债权人与保证人对保证期间没有约定或约定不明确的，保证期间为 主债务履行期限届满之日起 6 个月		
视为没有约定	约定的保证期间 早于 主债务履行期限或与主债务履行期限 同时 届满的	
	借款期限	1 月 1 日- 12 月 31 日
	保证期间	1 月 1 日-11 月 30 日/1 月 1 日—12 月 31 日
视为约定不明	保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息 还清时为止 等类似内容的	
债权人与债务人对 主债务履行期限没有约定或者约定不明确的 ，保证期间自债权人请求债务人履行 债务的宽限期届满之日 起计算		

[图示]

确定了保证人的保证责任→保证人需要依法承担保证责任



保证期间



未确定保证人的保证责任→保证人无需承担保证责任

2. 如何确定保证人的保证责任与保证债务诉讼时效的起算点

(1) 一般保证

如何确定保证人的保证责任	保证债务诉讼时效的起算点	
一般保证的债权人在保证期间届满前对 债务人 提起 诉讼 或申请 仲裁 的	一般	保证人 拒绝承担保证责任的权利 （先诉抗辩权） 消灭之日起 开始计算
	特殊	债权人举证证明存在法定的保证人不得行使先诉抗辩权情形的（如保证人书面放弃），保证债务的诉讼时效自债权人 知道或应当知道该情形之日起 开始计算

(2) 连带责任保证

确定保证人的责任	保证债务诉讼时效的起算
连带责任保证的债权人在保证期间届满前 请求保证人 承担保证责任的	从债权人 请求保证人承担保证责任之日起 , 开始计算保证债务的诉讼时效

3. 保证人能否拒绝承担保证责任

保证方式	具体情形	保证人能否主张不承担保证责任
一般保证	债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的	√
	债权人在保证期间内对债务人提起诉讼或者申请仲裁后, 又撤回起诉或仲裁申请, 债权人在 保证期间届满前未再行提起 诉讼或申请仲裁的	√
连带责任保证	债权人未在保证期间内请求保证人承担保证责任的	√
	债权人在保证期间内对保证人提起诉讼或者申请仲裁后, 又撤回起诉或仲裁申请, 起诉状副本或仲裁申请书副本 已经送达保证人的	×

4. “债权人使坏”及“保证人犯傻”

	具体规定	
债权人使坏	保证责任消灭后 , 债权人书面通知保证人要求承担保证责任, 保证人在通知书上签字、盖章或者按指印, 债权人 无权请求保证人继续承担保证责任 , 但是债权人有证据证明成立了新的保证合同的除外	
保证人犯傻	保证人知道或者应当知道主债权诉讼时效期间届满 仍然提供保证或承担保证责任	保证人以诉讼时效期间届满为由拒绝承担保证责任或者请求返还财产的, 人民法院不予支持
		保证人承担保证责任后向债务人追偿的, 人民法院不予支持, 但债务人放弃诉讼时效抗辩的除外

七. 主合同内容的变更与保证责任的承担

债权人和债务人协商变更主债权债务合同内容, 未经保证人书面同意		
变更内容	保证人如何履行	原则
减轻 债务	保证人仍对 变更后的 债务承担保证责任	避重就轻
加重 债务	保证人对 加重的部分不承担 保证责任	
变更 主债权债务合同的 履行期限	保证期间不受影响 (按原保证期间执行)	

八. (主) 债权债务的转让与保证责任承担

1. 转让(主) 债权

情形	具体规定
保证人与债权人 未约定禁止转让 债权	未通知 保证人的, 该转让对保证人 不发生效力
保证人与债权人 约定了禁止转让 债权	未经保证人书面同意 , 保证人对受让人 不再承担 保证责任

2. 转让（主）债务

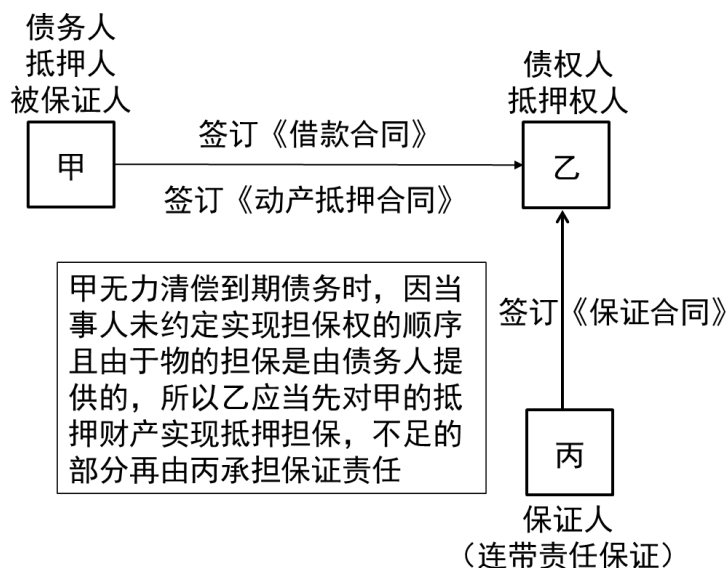
情形	具体规定
债权人 未经保证人书面同意 ，允许债务人转移全部或部分债务	保证人对 未经其（书面）同意转移的债务不再承担 保证责任，但债权人和保证人另有约定的除外
第三人加入债务的	保证人的保证责任 不受影响

九. 共同担保

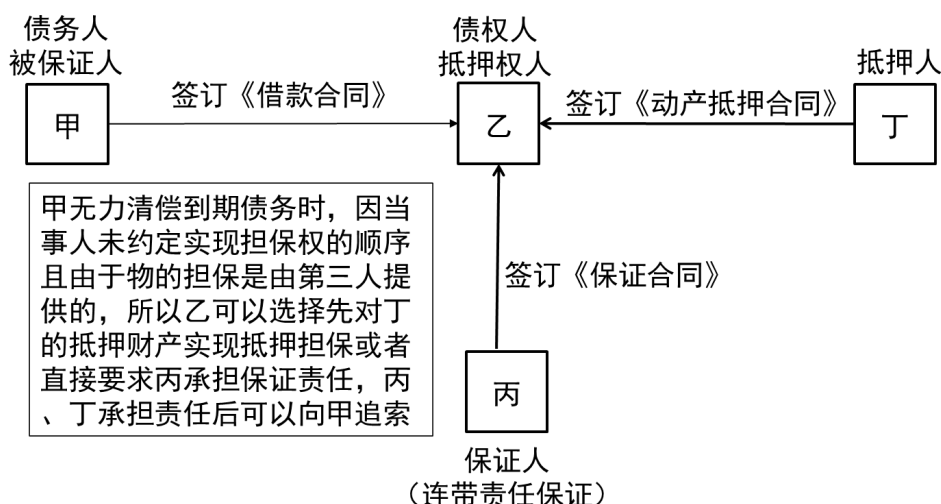
被担保的债权既有**物的担保**又有**人的担保**的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形（“人保+物保”并存）

是否约定了实现人的担保和物的担保的先后顺序	担保权的实现顺序	
是	债权人应当按照 约定 实现债权	
否	由 债务人 提供物的担保	先物后人 ：债权人应当先就该物的担保实现债权
	由 第三人 提供物的担保	或物或人 ：债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任；提供担保的第三人承担担保责任后，有权向 债务人 追偿

[案例 5.26]



[案例 5.27]

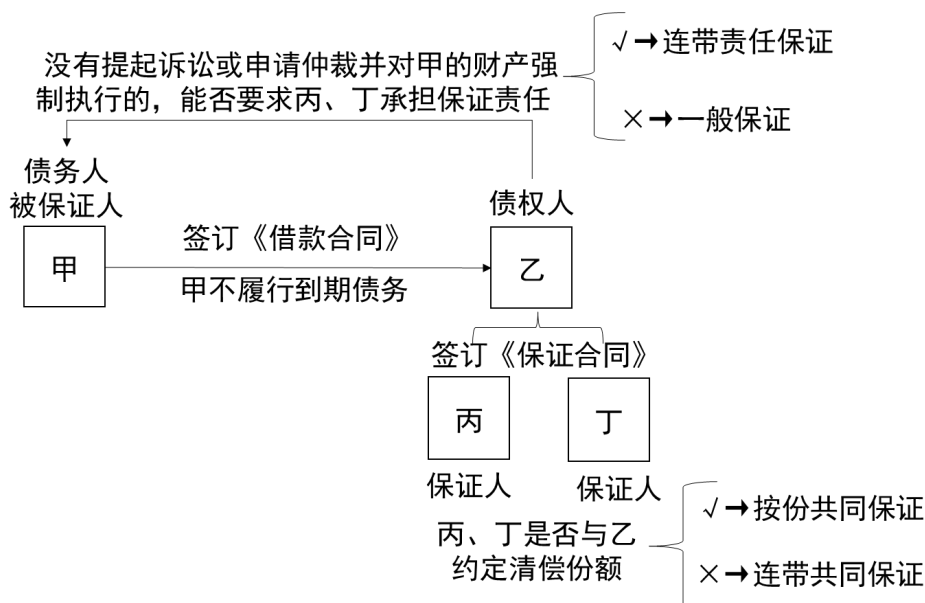


十. 共同保证

同一债务有两个以上保证人的（“人保+人保”并存）		
保证人是否与债权人约定清偿份额	共同保证类型	效果
是	按份共同保证	保证人应当按照保证合同所约定的保证份额，承担保证责任
否	连带共同保证	保证合同没有约定保证份额的，债权人可请求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任

保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但不得损害债权人的利益

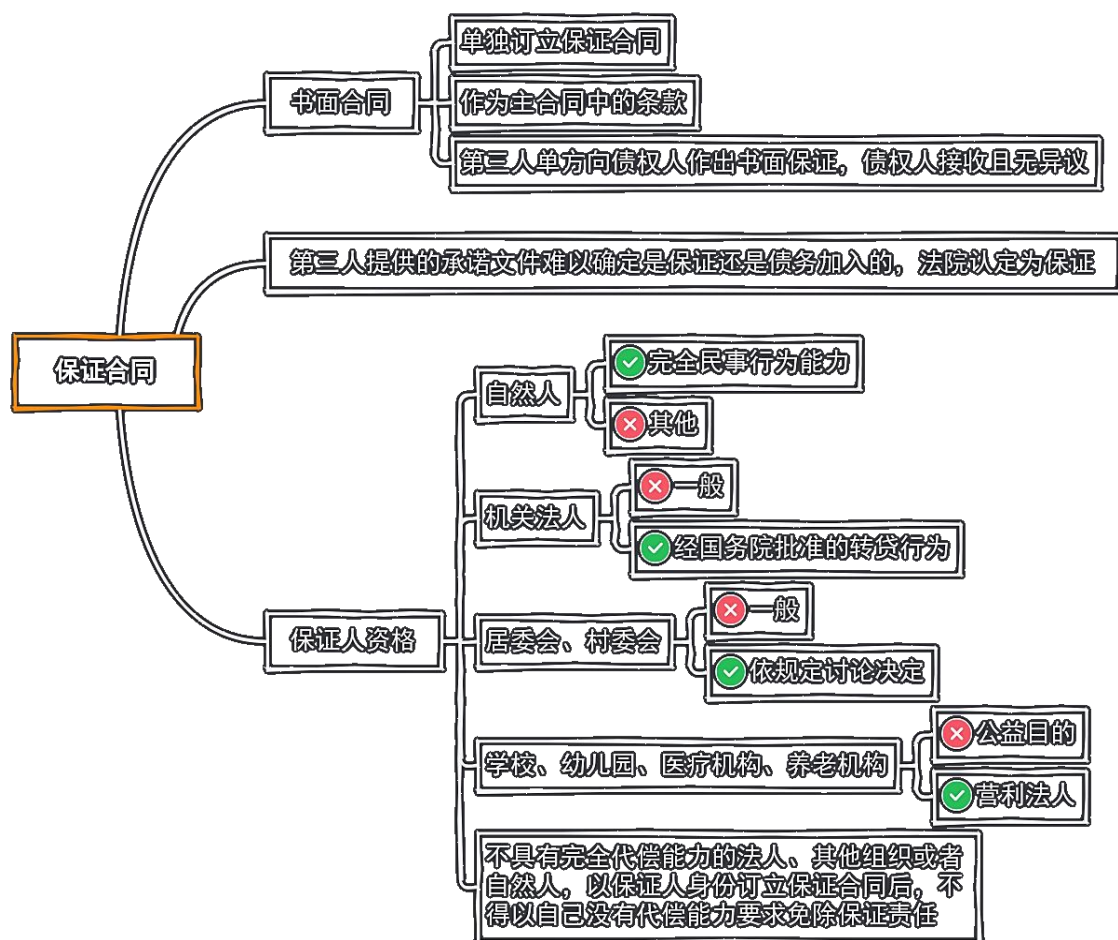
[案例 5.28]

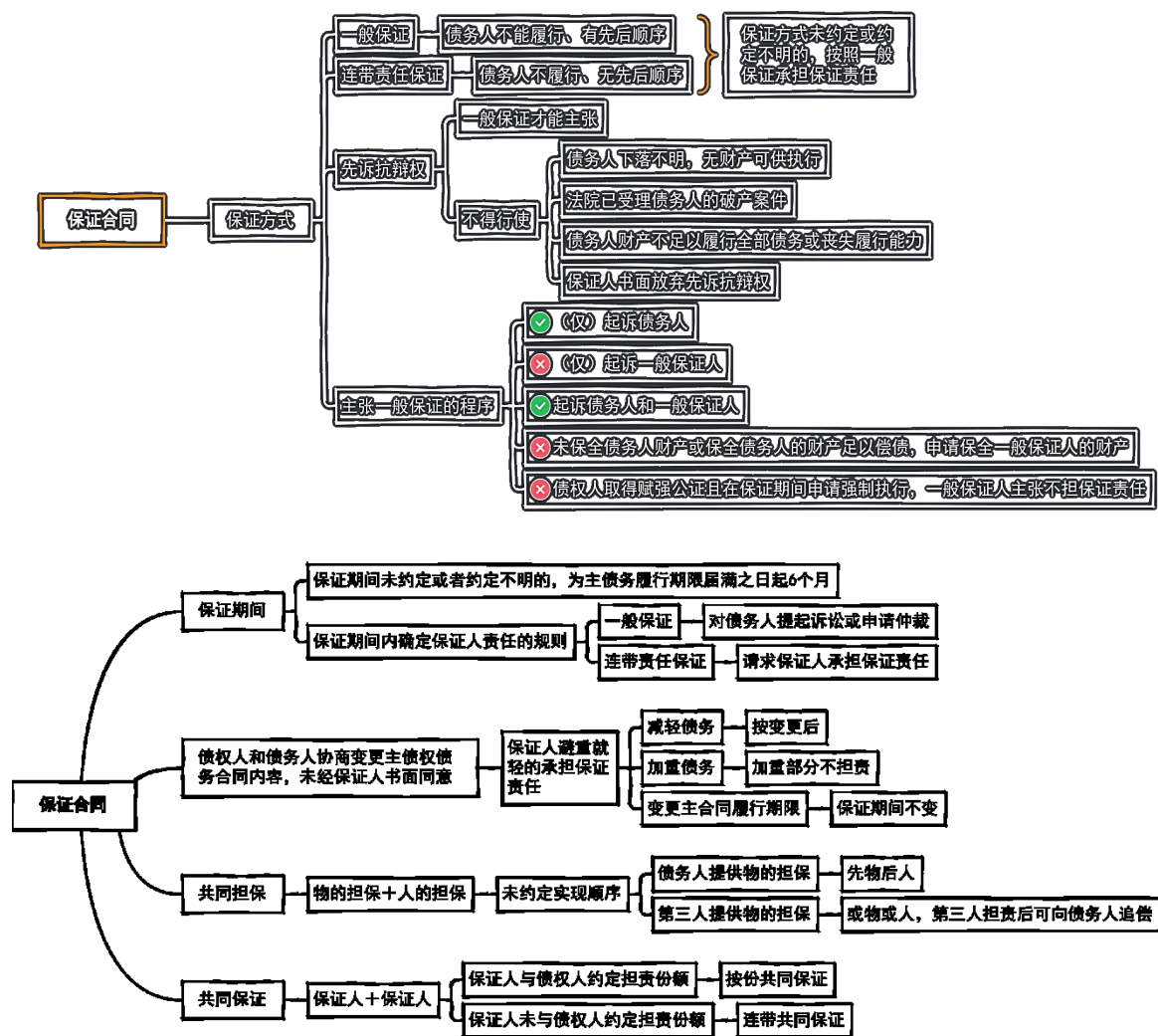


十. 其他规定

	具体规定
1	一般保证的保证人在主债务履行期限届满后，向债权人提供债务人可供执行财产的真实情况，债权人放弃或怠于行使权利致使该财产不能被执行的，保证人在其提供可供执行财产的价值范围内不再承担保证责任
2	债务人对债权人享有抵销权或者撤销权的，保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任
3	保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但不得损害债权人的利益

本单元“知识点5”总结





精学细练

【判断题】第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。（ ）（2022 年）

【答案】√

【解析】第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。本题表述正确。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列主体中，不得作为保证人的有（ ）。（2019 年）

- A. 企业法人的职能部门
- B. 无民事行为能力人
- C. 不具有完全代偿能力的法人
- D. 公立大学

【答案】ABD

【解析】选项 AD，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的非营利法人、非法人组织，企业法人的分支机构、职能部门，不得作保证人；选项 B，无民事行为能力人独立实施的法律行为无效；选项 C，不具有完全代偿能力的法人、其他组织或者自然人，以保证人身份订立保证合同后，又以自己没有代偿能力要求免除保证责任的，人民法院不予支持。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列属于无效保证合同的有（ ）。

- A. 甲公立大学与乙银行签订保证合同，为丙企业的贷款提供保证
- B. 赵某与债权人钱某签订的未约定保证担保范围的保证合同
- C. 甲行政机关与乙银行签订保证合同，为丙公司的贷款提供保证
- D. 孙某与债权人李某签订的未约定保证方式的保证合同

【答案】AC

【解析】一般情形下，机关法人，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人，否则保证合同无效。选项 A、C 当选；当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担责任。选项 B 不当选；当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。选项 D 不当选。

【单选题】保证合同约定的保证期间早于主债务履行期限的，保证期间为（ ）。（2023 年）

- A. 主债务履行期限届满之日起 2 年
- B. 主债务履行期限届满之日起 3 年
- C. 主债务履行期限届满之日起 6 个月
- D. 主债务履行期限届满之日起 1 年

【答案】C

【解析】保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。选项 C 当选。

【单选题】2022 年 3 月 1 日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定乙公司向甲公司购买 100 套家具，每套价格为 1 万元，甲公司于 6 月 15 日交货，乙公司在收货后支付货款 100 万元，为担保乙公司按期支付货款，丙公司作为保证人与甲公司签订保证合同。2022 年 4 月 5 日，因订单增加，乙公司向甲公司提出加购 10 套家具，货款总额为 110 万元，甲公司同意。2022 年 5 月 15 日，因订单持续增加，乙公司又提出加购 10 套家具，货款总额为 120 万元，甲公司同意，丙公司对合同货款总额调整并不知情，下列关于丙公司保证责任承担的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 丙公司不再承担保证责任
- B. 丙公司应在 100 万元范围内承担保证责任
- C. 丙公司应在 120 万元范围内承担保证责任
- D. 丙公司应在 110 万元范围内承担保证责任

【答案】B

【解析】保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容做了变动，未经保证人书面同意的，如果减轻债务人债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。选项 B 当选。

【多选题】甲公司与乙银行签订借款合同，由丙公司作为连带责任保证人，甲公司与乙银行未征得丙公司书面同意，对借款合同内容进行协议变更。下列关于丙公司承担保证责任的表述中，正确的有（ ）。（2022 年）

- A. 甲公司与乙银行协议减轻债务的，丙公司对变更后的债务承担保证责任
- B. 甲公司与乙银行协议加重债务的，丙公司对原债务承担保证责任
- C. 甲公司与乙银行协议加重债务的，丙公司对加重的部分亦承担保证责任

D. 甲公司与乙银行协议变更债务的，丙公司不再承担保证责任

【答案】AB

【解析】在保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容做了变动，未经保证人书面同意的，如果减轻债务人债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。选项 A、B 当选。

【多选题】2025 年 1 月 15 日，赵某向钱某借款，双方签订了借款合同。赵某请李某和孙某为该笔债务提供担保。1 月 18 日，钱某与李某签订抵押合同，以李某所有的一套房屋为抵押物，双方办理了抵押登记。1 月 20 日，孙某为该笔借款提供连带责任保证。因赵某拒绝还款，钱某向李某提出行使抵押权，并请求孙某承担保证责任。下列关于当事人权利义务的表述中，正确的有（ ）。

- A. 孙某承担保证责任后，有权向赵某进行追偿
- B. 钱某应当先行使抵押权，再要求孙某承担保证责任
- C. 孙某享有先诉抗辩权
- D. 李某承担担保责任后，有权向赵某进行追偿

【答案】AD

【解析】（1）被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形：①债权人应当按照约定实现债权。②没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任。选项 B 不当选；③提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。选项 A、D 当选。（2）一般保证人享有先诉抗辩权，连带责任保证人不享有先诉抗辩权。选项 C 不当选。